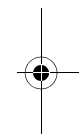
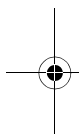
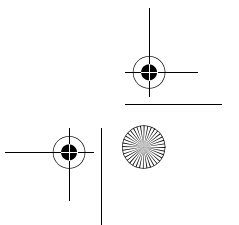
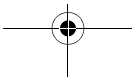
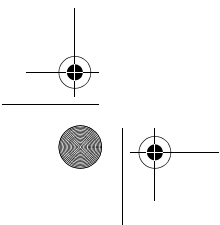
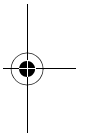
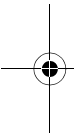
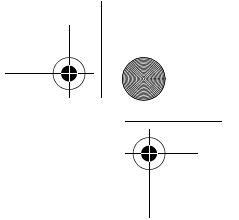
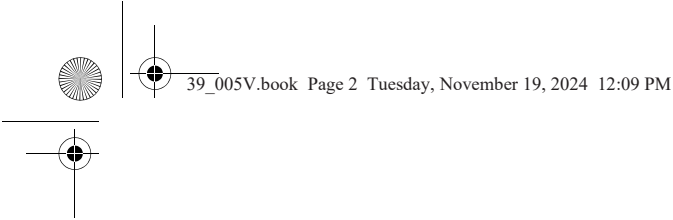
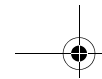


Les fabriques d'église

Le codex 2025



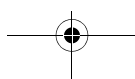
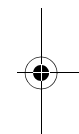
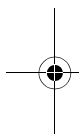




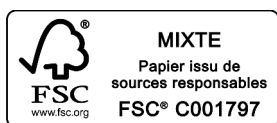
Les fabriques d'église

Le codex 2025

Édition annotée
Jean-François Husson



Les fabriques d'église Le codex 2025



Certifiée comme entreprise écologiquement et socialement responsable, Vanden Broele travaille avec le souci constant de protéger l'environnement. Dans tout ce qu'elle entreprend, Vanden Broele a comme priorités l'innovation, la créativité, un engagement social et le souci d'agir de façon écologique.

Aussi, cet ouvrage est imprimé sur du papier certifié FSC® (Forest Stewardship Council®). FSC® est une organisation internationale non gouvernementale et indépendante à but non lucratif dont l'objectif premier est de promouvoir une gestion responsable des forêts partout dans le monde. FSC® élabore des standards en s'appuyant sur des principes de gestion forestière responsable soutenus par des acteurs environnementaux, sociaux et économiques. Vanden Broele vous garantit ainsi que le papier utilisé a été produit de façon respectueuse de l'environnement.

Édition 2024
308 p.

ISBN 978 90 626 7429 9
D/2024/0783/023
N° art. ART00827
NUR 820

© 2024 Vanden Broele – Genval

Tous droits réservés. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable écrite de l'éditeur.

La rédaction s'efforce toujours de publier des renseignements fiables, mais elle ne peut en être rendue responsable.

Vanden Broele, rue du Cerf 200, 1332 Genval
www.vandenbroele.be

AVANT-PROPOS

Alors que les autres entités fédérées ont regroupé l'ensemble des dispositions relatives aux cultes dans une même disposition légale, tel n'est pas encore le cas en région wallonne bien que la récente déclaration de politique régionale laisse espérer un développement en ce sens au cours de la législature régionale qui vient de débuter.

À l'heure actuelle, les bases légales reposent donc sur quatre textes : le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié par le décret du 13 mars 2014 et le décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Une codification de ces textes, après une nécessaire actualisation (y compris sur la base d'une évaluation de la mise en œuvre), apporterait davantage de clarté aux acteurs concernés.

Dans le but d'uniformiser la tutelle pour tous les pouvoirs locaux, le décret du 13 mars 2014 a donc inséré un nouveau titre dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment le Titre VI de la Partie III du Livre I^{er}, qui traite de la tutelle administrative sur « les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ». De cette façon, la tutelle sur les fabriques d'église (et les établissements des autres cultes reconnus) s'intègre dans un cadre juridique plus large organisant la tutelle au niveau des pouvoirs locaux. Tant le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises que la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes sont maintenues bien que le décret du 13 mars 2014 y apporte de substantielles modifications.

Le présent ouvrage reprend la version en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2024 de ces trois textes (le décret impérial, la loi sur le temporel des cultes et le nouveau titre VI du CDLD). Signalons le rétablissement de l'article 113 du Décret impérial du 30 décembre 1809 (annulation de l'art. 34 du Décret du 13 mars 2014, à la suite de l'arrêt du Conseil d'État n° 135/2015 du 1^{er} octobre 2015 – Mon. 19.10.2015).

Le présent volume présente également la version actuelle du Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, tenant notamment compte de l'arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019 de la Cour constitutionnelle (Mon. 17.1.2020) qui en a annulé les articles 15 à 17.

Enfin, ce volume présente aussi plusieurs arrêtés et circulaires prises en exécution des décrets évoqués :

- l'Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2018 pris en exécution du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
- la circulaire du 18 juillet 2014 mettant en place une opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre les communes/provinces et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte ;

AVANT-PROPOS

- la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives (la liste des pièces justificatives établie par la circulaire de 2014 a été remplacée par le circulaire du 21 janvier 2019) ;
- la circulaire du 22 décembre 2015 relative à l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs aux biens immeubles ;
- La circulaire du 30 mai 1993 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
- L'arrêté du 25 février 2021 du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif à la notification électronique des décisions de tutelle ;
- les extraits au sujet des cultes reconnus tirés des circulaires budgétaires communales récentes.

La présente édition comprend également, en guise d'introduction, un aperçu de la situation actuelle du paysage convictionnel éclaté et des divergences croissantes entre les entités fédérées, dont profitera le lecteur pour mieux appréhender encore les évolutions actuelles en Région wallonne.

Pour les articles et passages où le contexte historique ne semble plus tout à fait correspondre aux démarches modernes, nous avons signalé les divergences. Dans la mesure où il existe des interprétations ou variantes locales, des évolutions marquantes ou si le contexte du processus législatif contribue à l'exégèse, un commentaire a été ajouté afin de guider le lecteur.

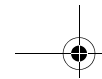
Comme signalé lors de la précédente édition, rappelons aussi que plusieurs textes ont été abrogés ou ne sont plus d'application depuis 1^{er} janvier 2015 :

- l'Arrêté du Régent du 28 décembre 1944 portant délégation au Ministre de la Justice pour autoriser des travaux aux églises (abrogé par l'article 62 du décret du 13 mars 2014) ;
- l'Arrêté du Gouvernement français du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants (abrogé par l'article 35 du Décret du 13 mars 2014) ;
- la circulaire « travaux » du 29 décembre 2010 (abrogée par la circulaire du 12 décembre 2014) ;
- l'ensemble des anciennes circulaires incompatibles avec la circulaire du 12 décembre 2014 (tutelle sur les actes – pièces justificatives).

A contrario, certaines dispositions décrétales concernant les établissements du culte parmi d'autres institutions n'ont pas été intégrées dans ce Codex.

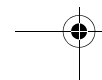
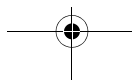
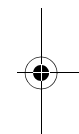
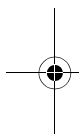
Citons à titre d'exemples :

- le Titre IV. Subventions à certains investissements d'intérêts publics, du CDLD qui concerne notamment la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque (art. L3341-1, 4^o, c) ;



- le Décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, entré en vigueur le 15 février 2024.

À la fin du présent ouvrage, le lecteur trouvera un index approfondi qui permettra de retrouver pour tout mot clé les passages pertinents à travers les différents textes qui y sont repris.



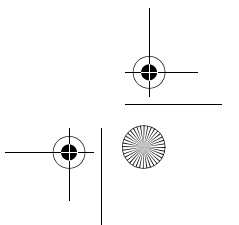
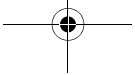
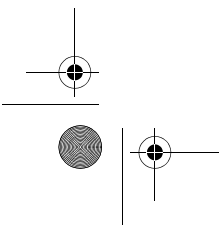
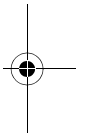
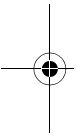
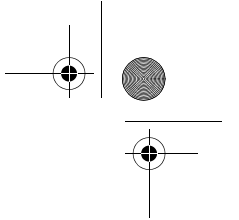
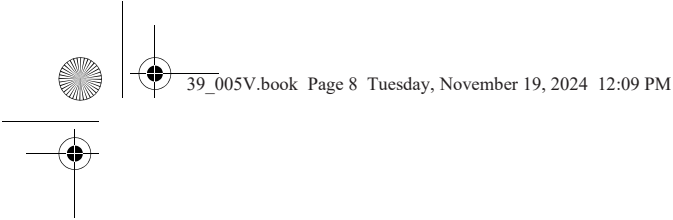


TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	5
Les fabriques d'église dans le cadre des compétences locales : un paysage convictionnel éclaté et des divergences crois- santes entre entités fédérées	11
Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises	33
Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes	55
Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation – Extraits – Partie Ire, Livre III, Titre II, Chapitre Ier (art. L1321-1 – 1321-2) ; Partie III, Livre Ier, Titre I, Chapitre Ier (art. L3111-1 – L3111-2), Chapitre II (art. L3112-1), Chapitre III (art. L3113-1 – L3113-2), Chapitre IV (art. L3114-1), Chapitre V (art. L3115-1), Chapitre VI (art. L3116-1 – L3116-3), Chapitre VI/I (art. L3116- 1/1) et Titre VI (art. L3161-1 – L3162-3)	69
Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obli- gations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus	93
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2018 pris en exécution du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus	113
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 pris en exécution de l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, relatif à la notification électronique des décisions de tutelle	133
Circulaire du 18 juillet 2014 mettant en place une opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre les communes/provinces et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte	137

TABLE DES MATIÈRES

Circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives	153
Circulaire du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux	221
Circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux	255
Circulaires relatives à l’élaboration des budgets des communes (années 2015-2024) (extraits)	277
Questions parlementaires	283
Index	295

LES FABRIQUES D'ÉGLISE DANS LE CADRE DES COMPÉTENCES LOCALES : UN PAYSAGE CONVICTIONNEL ÉCLATÉ ET DES DIVERGENCES CROISSANTES ENTRE ENTITÉS FÉDÉRÉES

Jean-François Husson

*(UCLouvain, ULiège, Faculté de Théologie protestante de Bruxelles et
ORACLE-CRAIG)*

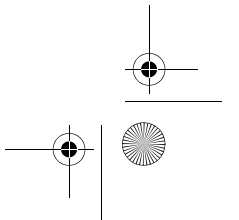
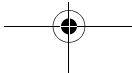
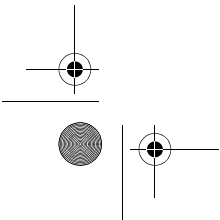
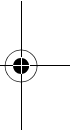
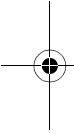
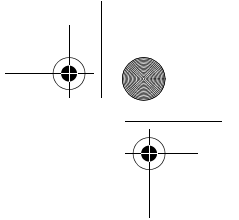
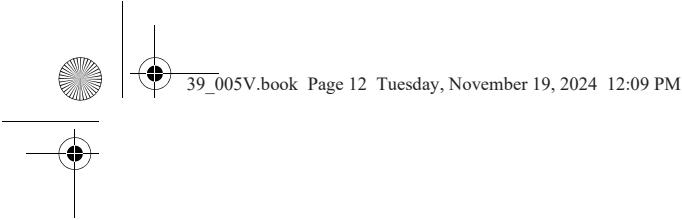
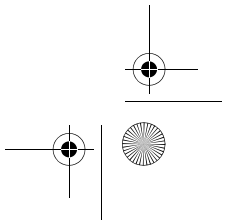
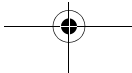
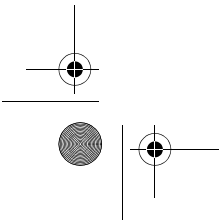
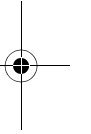
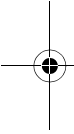
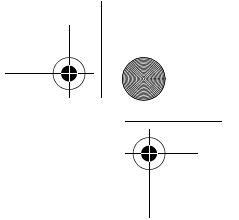
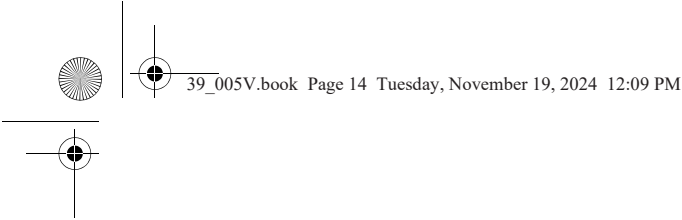


TABLE DES MATIÈRES

1. La réforme de l'état de 2001 et le transfert (partiel) des compétences	15
1.1. Origine et modalités du transfert : la réforme de l'État de 2001	15
1.2. Les accords de coopération	16
1.3. La répartition des compétences	17
1.4. Remarques conclusives	17
2. Des évolutions régionales différenciées	18
2.1. En Région flamande	18
2.2. En Communauté germanophone	19
2.3. En Région de Bruxelles-Capitale	20
2.4. En Wallonie	20
3. Comparaison interrégionale des principales dispositions relatives aux fabriques d'église	22
3.1. Reconnaissance des communautés convictionnelles	22
3.2. Organes des établissements culturels	27
3.3. Financement	28
3.4. Budgets et comptes	29
3.5. Dialogue avec les autorités communales	30
4. Autres dispositions	30
5. Conclusion	30
6. Bibliographie	31



Rattrapé en 2001 par le processus de régionalisation, le temporel des cultes a connu depuis des évolutions différenciées selon les entités fédérées concernées.

La présente introduction propose d'abord de présenter l'impact de la réforme de l'État sur la compétence du temporel des cultes. Les développements survenus dans les différentes entités fédérées seront alors exposés. Enfin, les différences entre les dispositifs seront abordées en se concentrant sur un nombre limité de thématiques (reconnaissance, organes, financement, etc.).

Cela nous amènera à conclure en soulignant deux aspects marquants : un paysage convictionnel éclaté et des divergences de fond et de forme entre les entités fédérées.

1. La réforme de l'état de 2001 et le transfert (partiel) des compétences

Le temporel des cultes, élargi par la suite aux organisations fournissant une assistance morale sur une base non confessionnelle, relevait à l'origine de la seule compétence fédérale bien qu'il incombait aux pouvoirs locaux de couvrir les déficits des établissements publics concernés. Cette première section va s'attacher à décrire la façon dont la réforme de l'État de 2001 a profondément modifié cet environnement.

1.1. Origine et modalités du transfert : la réforme de l'État de 2001

La régionalisation de la législation organique relative aux établissements des cultes semble avoir été quelque peu improvisée. Dans une toute première mouture, seules les fabriques d'église catholiques étaient concernées : il s'agissait apparemment, dans l'esprit de certains négociateurs, d'accompagner la régionalisation de la loi communale. Après diverses discussions, l'ensemble des établissements publics des cultes reconnus y furent joints. Par contre, les établissements des communautés non-confessionnelles, dont la loi organique était en débat au même moment, ne furent pas concernés et, à ce jour, restent sous la seule tutelle de l'Autorité fédérale alors que la 6^e réforme de l'État aurait pu corriger l'anomalie consistant à voir les cultes reconnus sous tutelle régionale et les organisations fournissant une assistance morale non confessionnelle sous tutelle fédérale.

Cette régionalisation de la compétence s'est traduite par les articles 4, 18 et 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.¹ Le tableau 1 dans la section 1.2. ci-dessous reprend la répartition des compétences.

¹ Nous ne nous attarderons pas ici sur cette régionalisation et renvoyons vers d'autres sources le cas échéant (voir notamment Amez, 2002, 2005 ; Brassine de la Buissière, 2002 ; Dujardin & Vandenbossche, 2002 ; Sägerser, 2007).

1.2. Les accords de coopération

La régionalisation opérée par la loi de 2001 était donc manifestement improvisée et subsistaient ainsi de nombreuses questions quant à l'autorité responsable de certaines compétences. Se posait notamment la question de l'articulation entre la reconnaissance d'une communauté cultuelle locale et l'attribution d'un ou de plusieurs postes de ministres du culte ainsi que la question relative aux établissements publics dont la circonscription dépassait les limites territoriales d'une Région.

Afin de régler le premier problème, les diverses Régions et l'Autorité fédérale ont conclu un premier accord de coopération daté du 27 mai 2004, précisant les compétences de chaque entité concernée et les modes de coopération entre celles-ci (Amez, 2005 ; Husson, 2003 ; Sägesser, 2007). Cet accord de coopération a fait l'objet d'une modification datée du 2 juillet 2008, consacrant notamment la participation de la Communauté germanophone à laquelle la Wallonie a transféré l'exercice de ses compétences en la matière par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. Cette modification de 2008 n'ayant pas été ratifiée par les Parlements concernés, elle est toutefois considérée comme sans valeur légale par le Conseil d'État.

Parallèlement, un autre accord de coopération, visant à solutionner le problème des établissements à cheval sur plusieurs régions, a été négocié depuis 2001. Il comprenait à l'origine deux volets : l'un portant sur les cathédrales du diocèse de Malines-Bruxelles, le second sur les autres établissements culturels. L'ensemble fut bloqué durant plusieurs années par la dimension financière liée aux cathédrales du diocèse de Malines-Bruxelles. Un accord de coopération organisant ces deux volets a finalement été ratifié récemment par le Parlement wallon (décret du 16 novembre 2017 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s'étend sur le territoire de plus d'une entité fédérée).²

² Rappelons l'accord de coopération du 22 janvier 2009 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant la tutelle sur les fabriques d'église du culte protestant dont l'activité s'étend à la fois sur les territoires de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

1.3. La répartition des compétences

L'actuelle répartition des compétences peut être schématisée comme suit.

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE POUVOIR FÉDÉRAL, LES RÉGIONS ET LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE À LA SUITE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT DE 2001

	Pouvoir fédéral	Régions (et Communauté germanophone depuis le 1^{er} janvier 2005)
Reconnaissance	Reconnaissance des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles et de leur organe représentatif. Subventions à certains organes représentatifs.	Reconnaissance des communautés cultuelles locales et législation s'y rapportant, dont les règles d'interventions financières.
Ministres des cultes et délégués des organisations philosophiques non confessionnelles	Attribution des places de desservant et de délégué. Fixation des barèmes et prise en charge des traitements et pensions des ministres des cultes et délégués des organisations philosophiques non confessionnelles.	Mise à disposition d'un logement pour les desservants (ministres du culte) ou versement d'une indemnité compensatoire (a).
Établissements publics	Législation relative aux organisations philosophiques non confessionnelles et aux établissements publics en assurant la gestion matérielle, à savoir notamment : tutelle ; approbation des budgets et des comptes ; autorisations pour les opérations immobilières, dons et legs aux établissements publics, etc.	Législation relative aux établissements publics assurant la gestion temporelle du culte et notamment : tutelle ; approbation des budgets et des comptes ; autorisations pour les opérations immobilières, dons et legs aux établissements publics cultuels.
Bâtiments du culte ou affectés à l'assistance morale non confessionnelle	Contrôle et autorisation des travaux aux bâtiments des établissements des communautés philosophiques non confessionnelles.	Législation et subsides relatifs aux travaux aux lieux de culte et bâtiments laïques (b). Contrôle et autorisation des travaux aux édifices des cultes.

Source : adapté de Husson (2014, pp. 14-15)

(a) Le caractère régional de cette compétence a parfois été discuté (voir par exemple, Commission chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus, 2006, pp. 46-48). S'il a été confirmé, cela n'en reste pas moins une possible pierre d'achoppement avec les compétences de l'Autorité fédérale.

(b) La terminologie varie selon les Régions ; la Wallonie fait référence explicitement aux bâtiments affectés à l'assistance morale laïque, alors que le Conseil d'État a souligné que d'autres organisations d'assistance morale non confessionnelle pourraient être reconnues.

1.4. Remarques conclusives

Avec la réforme de l'État de 2001, la Belgique connaît un double système de relations entre les communautés convictionnelles et l'État : quatre régimes de relations

entre les cultes reconnues et les entités fédérées (Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale, Communauté germanophone) et un régime de relations entre les organisations fournissant une assistance philosophique non confessionnelle et l'Autorité fédérale. Si cela apparaît normal dans le cadre d'un État fédéral (la Suisse et l'Allemagne ont des dispositions qui varient d'un canton ou d'un Land à l'autre), il peut toutefois être considéré que cela contribue à la complexité de la matière en Belgique.

Constatons aussi que la compétence sur les organisations d'assistance philosophique non confessionnelles (*de facto*, la laïcité organisée et le bouddhisme) n'a pas été régionalisée à l'occasion de la 6^e réforme de l'État. Cela présente le principal inconvénient d'une différence de traitement entre communautés convictionnelles selon qu'elles soient reconnues comme un culte ou comme une organisation proposant une assistance morale sur une base non confessionnelle.

Par ailleurs, si la régionalisation de 2001 fut manifestement improvisée, force est de constater que l'argument de « suivre » la législation communale (et, accessoirement, provinciale) s'est avéré fondé, compte tenu des développements survenus depuis, telle l'inclusion de dispositions relatives aux établissements culturels dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) en Wallonie.

2. Des évolutions régionales différenciées

Si la Région flamande et la Communauté germanophone ont adopté un décret refondant l'ensemble de leur dispositif respectivement en 2004 (avec de substantielles modifications en 2021) et en 2008, suivies en 2021 par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne est la seule entité fédérée à ne pas avoir adopté un instrument législatif complet et à toujours baser son action sur différents textes (le CDLD, le décret de 1809, la loi de 1870, etc.). Certes, le ministre des Pouvoirs locaux, en 2023, a formulé des propositions en ce sens, mais, controversées, elles n'ont pu aboutir avant la fin de la législature. Quant à la Déclaration de politique régionale présentée en juillet 2024, elle donne des lignes générales.

2.1. En Région flamande

Le décret du 7 mai 2004 concernant l'organisation matérielle et le fonctionnement des cultes reconnus porte sur l'ensemble des cultes reconnus. Un titre est consacré au culte catholique, avec des dispositions particulières (notamment le fait que le conseil de fabrique n'est pas élu par l'ensemble des fidèles, contrairement aux dispositions relatives aux autres cultes), et un autre titre à l'ensemble des autres cultes reconnus. Ce décret a fait l'objet de modifications apportées par les décrets de 2008, du 6 juillet 2012 ainsi que par le décret du 21 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. Ce dernier contient les critères de reconnaissance des communautés locales et, de

ce fait, abroge l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 *établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus*.

Ces décrets ont fait l'objet de plusieurs arrêtés d'application, dont les suivants (d'autres ont été abrogés) :

- arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus, modifié par les A.G.Fl. du 5 septembre 2008 et du 14 décembre 2012 ;
- arrêté du Gouvernement flamand du 1^{er} avril 2022 portant exécution du Décret du 22 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, et du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, en ce qui concerne le mode de communication, l'établissement de protocoles généraux pour l'échange électronique de données personnelles, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2016 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations du culte.

Pour tout complément d'information, nous renvoyons à la partie du chapitre 3 de la Partie II, de Bart Van Dooren, lui étant consacré dans *Les fabriques d'église en Wallonie* (J.-F. Husson (ed.), 2023) ainsi qu'à l'ouvrage coordonné par Bart Van Dooren (2015), *Kerkfabrieken in Vlaanderen*, également à la société Vanden Broele, outre les pages web ad hoc du site web de l'Autorité flamande.³

2.2. En Communauté germanophone

Après avoir obtenu de la Wallonie le transfert de l'exercice de la compétence par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la Communauté germanophone a adapté les textes antérieurs par le décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande, qui a modifié certaines dispositions du décret impérial de 1809 et de la loi de 1870.⁴

Le décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus et ses arrêtés d'exécution (deux arrêtés du gouvernement de la Communauté germanophone datés du 13 novembre 2008) ont refondu l'ensemble du dispositif en ce qui concerne les cultes catholique et protestant-évangélique.⁵

Une analyse commentée est fournie au sein de la partie du chapitre 1 de la Partie II lui étant consacré dans *Les fabriques d'église en Wallonie* (J.-F. Husson (ed.), 2023).

³ Un récapitulatif des dispositions en vigueur en Région flamande peut être consulté via l'adresse url suivante : <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/erediensten-en-kerken>

⁴ Les deux décrets cités sont entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2005.

⁵ Pour les autres cultes, l'art. 19 bis de la loi du 4 mars 1870, tel que modifié par le décret germanophone du 20 décembre 2004, reste d'application en matière de tutelle.

2.3. En Région de Bruxelles-Capitale

En Région de Bruxelles-Capitale (RBC), le décret impérial de 1809 a d'abord été modifié par les ordonnances du 18 juillet 2002 et du 19 février 2004 qui ont procédé notamment au toilettage d'un texte quelque peu désuet. Diverses modifications ont été introduites par :

– l'ordonnance du 29 juin 2006 portant diverses dispositions relatives aux cultes reconnus, qui – quoi que très brève – visait l'ensemble des cultes, y compris le culte catholique, sans toutefois modifier le texte du décret impérial de 1809 ;

– l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique (modifiée par une ordonnance du 21 mars 2013) et ses arrêtés d'exécution des 8 février 2007, 31 mai 2007 et 17 juillet 2008, destinés à répondre aux nombreuses demandes de reconnaissance de mosquées sur le territoire de la RBC.

Enfin, après plusieurs années de réflexion et de négociation, l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues a refondu l'ensemble de la législation. À cet égard, nous renvoyons au chapitre 2 de la Partie II lui étant consacré par Caroline Sägerser et moi-même dans *Les fabriques d'église en Wallonie* (J.-F. Husson (ed.), 2023).

2.4. En Wallonie

En Wallonie, l'adoption d'un nouveau décret couvrant l'ensemble de la matière apparaissait la voie privilégiée ; elle fut d'ailleurs annoncée par le Ministre alors compétent, Philippe Courard, lors d'un colloque organisé par l'Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l'État (ORACLE) en 2004 à Namur à la suite d'une initiative du Conseil provincial de Namur (Husson, 2005, pp. 245–246).

Parallèlement, des initiatives parlementaires furent engagées, dont la première fut la proposition de décret du député Bernard Wesphael (ECOLO), largement inspirée du décret flamand (Caci, 2005). La Commission des affaires intérieures du Parlement wallon a également procédé à plusieurs vagues d'auditions au cours des différentes législatures.

Devant la crainte de difficultés pouvant survenir de travaux sur une matière considérée comme sensible et souhaitant rencontrer la problématique du culte islamique, le Gouvernement wallon a adopté trois arrêtés en date du 13 octobre 2005, pris en exécution de la loi de 1870, destinés à permettre l'organisation du culte islamique. Cette démarche fut accompagnée de formations pour les administrateurs de mosquées et d'un vade-mecum dont l'organisation fut confiée à l'ORACLE. À la suite, des réflexions ont été menées à l'initiative du Cabinet du Ministre compétent, du Parlement (travaux et auditions) et avec des groupes de travail réunissant les associations de pouvoirs locaux (Union des Villes et Communes de Wallonie, Association des Provinces wallonnes) et l'administration (Direction générale des pouvoirs locaux, devenue DGO5, puis SPW Intérieur et Action sociale).

Plusieurs évolutions importantes sont survenues depuis.

Tout d'abord, le Parlement wallon a adopté peu avant les élections régionales de 2014 le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, modifiant et harmonisant les procédures de tutelle. Parallèlement, l'annonce à la fin de 2013 par le Ministre compétent du lancement d'expériences pilotes destinées à favoriser un meilleur dialogue entre établissements culturels et autorités locales et à contenir les dépenses des premiers s'est concrétisée par la circulaire du 18 juillet 2014 ayant pour objet « l'opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre les communes/provinces et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte ».⁶ Le succès de cette expérience-pilote semble avoir été cependant des plus limités.

Ensuite, fin 2015, le Parlement wallon a confié au député Pierre-Yves Jeholet la mission de réaliser un rapport sur le temporel des cultes en Wallonie et les perspectives d'avenir. Cet état des lieux, assorti de propositions couvrant un large éventail des possibles, a été présenté mi-2016 (Jeholet, Sägesser & Husson, 2016). Parallèlement, le ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), a présenté un avant-projet de décret portant sur les procédures de reconnaissance, déchéance, transfert et autres ; ce texte établissait notamment une longue liste d'éléments à réunir (critères et documents) en vue d'une reconnaissance. Il comportait également un volet visant à enregistrer des communautés culturelles locales préalablement à leur reconnaissance.⁷ Ce décret a été adopté à l'unanimité le 4 mai 2017 par la commission des affaires intérieures du Parlement wallon, après que des amendements aient été déposés et adoptés. Adopté en séance plénière – à l'unanimité moins une abstention – le décret wallon du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus est entré en vigueur dès sa publication au Moniteur belge, le 16 juin 2017, tandis que les fabriques déjà reconnues avaient un an pour se conformer à certaines exigences formelles introduites par le décret ; il semble cependant que ni les fabriques ni les communes n'aient montré un empressement particulier pour la mise en œuvre de cette disposition. La Wallonie se sera ainsi dotée d'un dispositif très détaillé pour la reconnaissance de nouvelles communautés.

La réflexion s'est poursuivie parallèlement sur les aspects non abordés par ce décret, sur la base du rapport précité, à l'initiative d'un groupe de travail ad hoc constitué par le Ministre et ses représentants ainsi que par les principaux parlementaires concernés issus des groupes PS, MR, Ecolo et CDH. Ce groupe de travail s'est déjà réuni plusieurs fois en 2017 et a auditionné les représentants de plusieurs cultes. Bien que ce groupe de travail soit parvenu à un consensus sur un texte proposé, il n'a pu être déposé avant les élections de 2019, à la suite du veto apposé par le chef de groupe CDH de l'époque.

⁶ https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/users/136756/public/2014_07_Operation%20pilote%20volontaire%20gestion%20temporel%20culte.pdf.

⁷ Doc., Parl. w., 2016-2017, n° 770/1.

Bien que l'accord de gouvernement 2019-2024 soit muet en matière de culte, le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), a déposé sur la table du gouvernement wallon au printemps 2023 une proposition de décret visant à fournir un cadre global en matière de cultes. Cette proposition se voulait directement inspirée de l'ordonnance bruxelloise de 2021, mais ne prenait pas ou très peu en compte le travail parlementaire effectué durant la précédente législature. La fin de la législature et l'arrivée au pouvoir d'une majorité dont le PS ne fait pas partie a rebattu les cartes.

La Déclaration de politique régionale⁸ de la nouvelle majorité MR-Les Engagés, adoptée en juillet 2024, annonce les orientations suivantes :

« Le Gouvernement modernisera la gestion des édifices de cultes. En concertation avec les représentants des cultes, son action s'orientera vers les éléments suivants :

- la planification et la rationalisation du nombre d'établissements de culte, notamment au travers de la fusion à terme des fabriques d'église ;
- la composition, l'organisation et la gestion des établissements locaux ainsi que la tutelle et le rôle de l'organe représentatif agréé ;
- le financement des établissements locaux et le logement du ministre du culte ;
- l'usage ouvert et mixte des établissements ainsi que la réaffectation des bâtiments à une autre fonction ;
- la préservation de la dimension patrimoniale et des qualités architecturales de ces édifices religieux. »

Il reviendra dès lors au nouveau ministre des Pouvoirs locaux, François Desquesnes (Les Engagés), de porter ce dossier.

3. Comparaison interrégionale des principales dispositions relatives aux fabriques d'église

Nous présentons ici cinq thématiques dans lesquelles les entités fédérées ont adopté – ou non – de nouvelles dispositions et nous essayerons de mettre en exergue les principales divergences et convergences, au risque d'omettre l'un ou l'autre élément plus secondaire.

3.1. Reconnaissance des communautés convictionnelles

Ces dispositions présentent un intérêt limité en ce qui concerne le culte catholique, car les demandes de reconnaissance de nouvelles communautés locales sont, dans son cas, plutôt rares. Ce sont en effet davantage les communautés locales évangéliques et islamiques qui représentent la majeure partie des demandes dans les trois Régions. Ce point apparaît toutefois digne d'intérêt, car il témoigne de l'évolution différenciée que nous souhaitons souligner.

⁸ <https://www.wallonie.be/sites/default/files/2024-07/DPR2024-2029.pdf>

En Région flamande, prenant la suite de l'arrêté du gouvernement du 30 septembre 2005, l'art. 7 du décret du 21 octobre 2021 réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, établit qu'une communauté religieuse locale peut être reconnue si :

« 1° elle a une structure juridique adaptée au statut public demandé, sur laquelle il y a transparence ;

2° elle est financièrement viable et offre la transparence à cet égard ;

3° elle ne reçoit, directement ou indirectement, aucun financement ou soutien étranger si ce financement ou ce soutien affecte son indépendance. Elle ne reçoit aucun financement ou soutien lié directement ou indirectement au terrorisme, à l'extrémisme, à l'espionnage ou à l'ingérence clandestine ;

4° elle démontre la pertinence sociale de la communauté religieuse locale sur la base des éléments suivants : a) la confirmation par l'organe représentatif que la communauté religieuse locale compte au moins deux cents membres dans la circonscription territoriale ; b) le respect des conditions matérielles permettant l'exercice du culte et le maintien de sa dignité ; c) l'entretien et la préservation des bâtiments destinés à l'exercice du culte ; d) l'entretien de contacts durables avec l'autorité locale de la commune où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ; e) le respect du principe de bon voisinage et l'entretien de contacts durables avec la communauté locale où sont situés les bâtiments destinés à l'exercice du culte ;

5° sauf cas fortuit de force majeure, les membres de l'organe d'administration provisoire respectent toutes les obligations suivantes : a) l'interdiction d'offrir son concours, de quelque manière que ce soit, à des activités qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ; b) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour exclure de l'organisation et du fonctionnement de l'organe d'administration provisoire toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ; c) l'obligation de faire tous les efforts raisonnables pour bannir des locaux et des lieux utilisés par la communauté religieuse locale toute personne qui, dans ces locaux ou lieux, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ; d) l'obligation, sans préjudice de la liberté de religion, de faire tous les efforts raisonnables pour respecter les lois en vigueur et de ne pas offrir son concours à des actes contraires à ces lois, dont notamment la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme ; e) l'interdiction d'inciter, de quelque manière que ce soit, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre de toute personne, groupe, communauté ou de ses membres ;

6° elle démontre que la future administration du culte sera titulaire de droits réels sur les bâtiments ou les autres infrastructures destinés à l'exercice du culte ou à dé-

faut, lorsque les bâtiments ou les autres infrastructures destinés à l'exercice du culte ne sont pas la propriété d'une personne morale de droit public, elle peut présenter une copie d'un accord conclu avec le propriétaire des bâtiments ou des autres infrastructures destinés à l'exercice du culte concernant l'utilisation des bâtiments ou des autres infrastructures par la future administration du culte ;

7° l'organe d'administration provisoire communique le prénom et le nom, l'adresse, le numéro de registre national, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le sexe des membres de l'organe d'administration provisoire au Gouvernement flamand, à l'organe représentatif, à l'autorité de financement et, le cas échéant, à la commune consultée pour avis. (...)

8° elle ne dispose que de ministres du culte et de leurs suppléants qui remplissent l'obligation d'insertion civique qui leur est, le cas échéant, applicable conformément au décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

9° elle n'a pas de ministres du culte et leurs suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère. »

Elle doit de plus accomplir une période d'attente de quatre ans, durant laquelle plusieurs obligations doivent être respectées en matière de budget, de compte et de fonctionnement.

En Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 4 du décret du 10 décembre 2021 stipule que le gouvernement motive sa décision de reconnaissance sur la base des éléments suivants :

1° figurer sur la liste communiquée par l'organe représentatif depuis au moins trois ans ;

2° avoir remis un budget prévisionnel et une clôture de compte pour un même exercice ;

3° compter un nombre de membres supérieur à 200, l'organe représentatif communique le nombre de membres de la communauté ;

4° l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté à l'exercice du culte.

5° et 6° le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte est situé sur le territoire de la Région et répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur ;

7° le siège social de la communauté est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

8° et 9° les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration s'engagent (1) à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ; (2) à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution et des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonamen-

tales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;

10° le ministre de la Justice a rendu un avis favorable ;

11° la communauté locale s'engage à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale. Si ce ministre desservant est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne, la communauté s'engage en outre à ce qu'il suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique. Le Gouvernement détermine l'opérateur et le contenu de cette formation ;

12° la communauté locale a proposé une dénomination utilisable en français et en néerlandais pour l'établissement.

En Région wallonne, l'article 4 du décret du 18 mai 2017 établit une longue liste de critères, que nous reproduisons in extenso compte tenu de la nouveauté de ces dispositions. Ainsi, « toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :

1° la structure juridique actuelle de la communauté culturelle locale ;

2° un listing des communes de la province qui seront desservies par l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

3° l'identification de toutes les personnes physiques qui exerceront les fonctions de membres du premier organe de l'établissement et, pour chacune d'elles, un extrait de casier judiciaire vierge ;

4° un extrait de la matrice cadastrale du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé ;

5° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée ;

6° un rapport d'architecte ou notaire ou géomètre concernant l'état général du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, et indiquant notamment la superficie ;

7° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

8° l'attestation du commandant des pompiers, datée de moins de douze mois par rapport à la date d'introduction de la demande de reconnaissance, sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

9° une note signée par les personnes visées au 3° spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte, dont disposera l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ainsi que tout document probant, ou à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés

comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte conclue avec le propriétaire ;

10° une note signée par les personnes visées au 3° confirmant l'adéquation de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté cultuelle locale ;

11° une note signée par les personnes visées au 3° contenant une projection du nombre de membres de la communauté cultuelle locale au cours des six prochaines années et, en cas d'insuffisance de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, au regard de la progression attendue de la communauté cultuelle locale, les solutions envisagées pour y faire face ;

12° une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte s'engagent à respecter la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;

13° pour les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;

b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes ;

c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14° un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre-,...) ;

15° les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1° ;

16° une projection budgétaire à trois ans, sincère et réaliste, basée sur des éléments objectifs, notamment sur l'état patrimonial et qui concrétisera la progression attendue de la communauté cultuelle locale ;

17° l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, portant une date antérieure d'au minimum trois années par rapport à la date de demande de reconnaissance visée à l'article 3 ;

18° tout autre document estimé pertinent par l'organe représentatif agréé. »

L'art. 8 du décret précise que « le Gouvernement wallon évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :

1° l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté cultuelle locale ;

2° l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales ;

3° l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement cultuel dont le ou les Ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière. »

Enfin, le décret établit une série de dispositions à respecter, valant tant pour les nouveaux établissements que pour les établissements déjà reconnus (art. 10 du décret).

L'arrêté du gouvernement wallon du 25 janvier 2018, pris en exécution du décret, précise ces dispositions et fournit des modèles de documents.

3.2. Organes des établissements culturels

Au niveau du conseil de fabrique, les principales différences sont les suivantes :

- la Région flamande et la Communauté germanophone ont ramené à cinq le nombre de conseillers et ont supprimé le bureau des marguilliers, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale a instauré pour tous les cultes un conseil d'administration de minimum 5 membres, dont maximum deux tiers de même sexe⁹ ;
- outre la Région wallonne, seule la Communauté germanophone a maintenu la présence du bourgmestre, ou son remplacement par un membre du conseil communal¹⁰, mais sans condition d'appartenance religieuse ;
- le décret flamand de 2004 prévoit la présence d'un expert au sein du conseil des administrations centrales.¹¹

Soulignons également que le décret flamand a instauré un processus d'élection pour les membres des conseils des différents cultes. Le mode d'élection est toutefois différent selon qu'il s'agisse du culte catholique (il s'agit en fait d'une élection par les conseillers en place) ou des autres cultes (élection par les fidèles). Avec d'autres dispositions, la situation est assez semblable dans les autres Régions, avec l'absence d'élection par les fidèles du côté catholique, au contraire des autres

⁹ Cette obligation a été reportée au 1^{er} janvier 2025 par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 octobre 2022 portant dérogation à l'article 8 de l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues.

¹⁰ Le Gouverneur est membre de droit du conseil des établissements provinciaux d'assistance morale laïque mais sans condition d'appartenance philosophique.

¹¹ Remarquons que, dans le même ordre d'idées, la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues prévoit la prise en charge d'un comptable pour chaque établissement d'assistance morale.

cultes.¹² Les modalités pour faire partie des électeurs peuvent également varier d'une entité fédérée à l'autre, tel l'âge pour pouvoir participer à l'élection d'un comité islamique qui diffère entre la Wallonie et Bruxelles. Relevons qu'en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance offre plusieurs possibilités : les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés par l'organe représentatif.

Enfin, une différence importante est l'instauration obligatoire d'une administration centrale en Flandre, dès qu'il y a au moins deux fabriques sur le territoire communal, véritable interface entre les fabriques et l'administration communale en matière de financement (plan pluriannuel, budgets, comptes) mais aussi chargée plus généralement de la « coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires ». Dans son décret de 2021, la Région de Bruxelles-Capitale a préféré recourir à un incitant financier : la limitation de son intervention dans la couverture des dépenses ordinaires (hors dépenses de dette) est plus généreuse, passant de 30 % à 40 %, lorsque des établissements ont décidé de constituer une association.

3.3. Financement

Avant la régionalisation, les interventions communales à destination des fabriques d'église découlaient à la fois de la Nouvelle loi communale (NLC) et du décret impérial du 30 décembre 1809. Constituaient ainsi des dépenses obligatoires pour les communes :

- la couverture du déficit de la fabrique ;
- la mise à disposition d'un logement pour le desservant ou le versement d'une indemnité de logement compensatoire ;
- les gros travaux d'entretien et de réparations du lieu de culte.

Les diverses modifications régionales n'ont pas modifié ce dispositif, certaines le confortant même, hormis en Région de Bruxelles-Capitale. L'ordonnance du 10 décembre 2021 a ramené les dépenses obligatoires au seul niveau régional ; les recettes et dépenses prises en compte s'inscrivent dans la suite de la situation antérieure, mais une modification substantielle est introduite au niveau de l'intervention régionale : lorsque les recettes de l'établissement ne permettent pas de couvrir les dépenses ordinaires, le Gouvernement octroie une intervention égale à la différence, à concurrence d'un maximum de 30 %¹³ des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt, lesquelles peuvent être couvertes par le Gouvernement s'il les a approuvées. Relevons également que l'expérience pilote entamée en Wallonie et déjà évoquée pourrait, à terme, conduire à une révision des interventions communales, au moins dans leur ampleur (Husson, 2014, pp. 61-65).

¹² La situation du culte orthodoxe varie selon l'entité fédérée concernée.

¹³ Ce pourcentage passe à 40 % si l'établissement fait partie d'une association d'établissement telle que proposée par l'ordonnance. Il peut en être de même lorsque l'établissement a en charge l'entretien d'un bâtiment déclaré emblématique par l'organe représentatif.

3.4. Budgets et comptes

Le décret flamand de 2004, modifié en 2008, clarifie la situation « historique » en reprécisant les divers postes de dépenses et de recettes et en actualisant, le cas échéant, la terminologie.

La situation est également clarifiée quant aux interventions en faveur des lieux de culte, qu'il s'agisse des canaux d'intervention ou de la situation des bâtiments pouvant bénéficier ou ayant bénéficié d'une intervention publique. Le décret a également prévu l'établissement d'un plan budgétaire pluriannuel, lequel doit être établi par l'administration centrale ou la fabrique (selon le nombre de fabriques dans la commune) et est soumis à l'approbation (et non plus à l'avis) de la commune. Enfin, le Gouvernement flamand a adopté un arrêté daté du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus, lequel a été modifié par les A.G.FI. du 5 septembre 2008 et du 14 décembre 2012. Ces arrêtés ont été explicités par les circulaires du 12 janvier 2007, du 18 juillet 2008 et du 1^{er} mars 2013 (cette dernière étant toujours d'application).

En Région wallonne, la situation pour les fabriques d'église est restée inchangée sauf en matière de tutelle. En effet, si le décret de 1809 et la comptabilité des fabriques n'ont guère été modifiés¹⁴, les nouvelles règles en matière de tutelle introduites par le décret du 13 mars 2014 font que les budgets et comptes sont dorénavant, comme en Flandre, soumis non plus à l'avis mais bien à l'approbation du conseil communal. Ce même décret instaure par ailleurs des délais de rigueur et des dispositions simplificatrices pour les fabriques dont la circonscription dépasse le territoire d'une seule commune (Husson, 2014, p. 69).

L'approbation constitue également la voie retenue en Communauté germanophone ; la commune peut modifier les postes de dépenses autres que celles propres au culte, lesquelles sont arrêtées par l'évêque.¹⁵ Ce décret instaure également un plan pluriannuel, devant notamment prendre en compte les travaux à effectuer aux bâtiments du culte.¹⁶

Enfin, conséquence de la prise en charge de la couverture du déficit par la Région, c'est cette dernière qui arrête le budget des établissements bruxellois, après approbation par l'organe représentatif. Les modalités en matière de budgets et de comptes sont dorénavant fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2022 portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels des communautés culturelles locales reconnues.

¹⁴ Un arrêté du 13 octobre 2005 établit par ailleurs un nouveau plan comptable pour les comités islamiques (Husson et al., 2011).

¹⁵ Art. 33 à 36 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

¹⁶ Art. 31 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

3.5. Dialogue avec les autorités communales

Au-delà de la participation du bourgmestre au sein du conseil en Région wallonne et en Communauté germanophone, les entités fédérées ont établi diverses modalités de coopération avec les autorités communales. En Région flamande, cela est instauré par le décret de 2004. Outre des rencontres organisées sur une base régulière (au minimum deux fois par an), des accords contraignants peuvent aussi être conclus. Un dispositif semblable a récemment été instauré en Région wallonne mais dans le cadre d'expérience pilote par la circulaire du 18 juillet 2014 (Husson, 2014, pp. 61-65) et non pas sur une base décrétable¹⁷ ; son impact reste donc des plus limités. Cette expérience pilote n'a toutefois guère rencontré de succès. En Communauté germanophone, une consultation annuelle est également prévue par le décret organique.¹⁸

4. Autres dispositions

D'autres dispositions influencent également l'activité et les finances des fabriques d'église bien que relevant d'autres bases légales. Pensons ici aux subsides régionaux octroyés aux investissements des communes ou des établissements culturels ou d'assistance morale non confessionnelle, aux aides en matière de patrimoine ou encore d'aides à l'emploi.

Sans les approfondir, signalons que ces matières ont également connu des évolutions très différentes selon les entités fédérées.

5. Conclusion

Le paysage convictionnel belge est doublement éclaté :

- d'une part, les organisations offrant une assistance morale sur une base confessionnelle restent de compétence fédérale tandis que les cultes relèvent des compétences régionales ;
- d'autre part, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions applicables aux établissements du culte varient au sein de chaque entité fédérée concernée et, au sein de celle-ci, varient entre le culte catholique et les autres cultes, voire entre chaque culte.

Certes, certaines convergences apparaissent : pensons au fait que 3 entités sur 4 prévoient dorénavant une approbation et non plus un avis du conseil communal ainsi qu'une formalisation plus ou moins poussée de la concertation avec les autorités communales.

¹⁷ Celle-ci pourrait cependant être introduite ultérieurement par le législateur.

¹⁸ Art. 30 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

A contrario, des divergences apparaissent également comme la présence du bourgmestre au sein du Conseil, supprimé en Flandre, maintenu sans condition d'appartenance religieuse en communauté germanophone, maintenu tel quel en Région wallonne.

Ces évolutions différenciées rendent difficile l'obtention d'une vue d'ensemble et pourraient également donner lieu à des différences de traitement croissantes. Si cela peut se justifier dans une perspective fédérale (cf. les exemples suisse, allemand, voire britannique), le maintien de la distinction entre cultes et organisations offrant une assistance morale sur une base non confessionnelle pose toutefois question, compte tenu des différences qui en découlent, notamment sur le plan financier. À cet égard, une évolution législative fédérale mettant sur le même pied l'ensemble des convictions reconnues constituerait un développement positif en matière d'égalité de traitement¹⁹, comme l'ont souligné certaines entités fédérées dans le cadre de la procédure visant à reconnaître le bouddhisme.

6. Bibliographie

Amez, F. (2002). Un aspect oublié de la réforme de l'État : le régime des cultes. *Journal des Tribunaux*, 529-537.

Amez, F. (2005). La répartition des compétences selon la loi spéciale et l'accord de coopération du 27 mai 2004. In J.-F. Husson (ed.), *Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives* (pp. 103-130). Namur : Les éditions namuroises.

Brassine de la Buissière, J. (2002). La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe. *Courrier hebdomadaire/Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques* (1751-1752), 7-69. doi : 10.3917/cris.1751.0007.

Caci, A. (2005). Pour une nouvelle législation wallonne sur le temporel des cultes reconnus. In J.-F. Husson (ed.), *Le financement des cultes et de la laïcité : comparaison internationale et perspectives* (pp. 131-134). Namur : Les éditions namuroises.

Christians, L.-L., Magits, M., Sägeser, C., & De Fleurquin, L. (2010). La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Rapport du groupe de travail instauré par Arrêté royal du 13 mai 2009. Bruxelles.

Christians, L.-L., Magits, M., Sägeser, C., & De Fleurquin, L. (2011). La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles. Note additionnelle du groupe de travail instauré par arrêté royal du 13 mai 2009. Bruxelles.

¹⁹ Voir à cet égard les constats de la Commission dite « des sages » (Commission chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus, 2006) et les propositions du « Groupe de travail » qui l'a suivie (Christians, Magits, Sägeser, & De Fleurquin, 2010, 2011).

Commission chargée de l'examen du statut des ministres des cultes reconnus. (2006). Le financement par l'Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque. Bruxelles : Service Public Fédéral Justice.

Dujardin, J., & Vandenbossche, E. (2002). De regionalisering van de bestuursinstellingen van de erkende erediensten. *Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht*, 447-453.

Husson, J.-F. (2003, octobre). Reconnaissance des cultes – le projet d'accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. *Mouvement communal*, 353-355.

Husson, J.-F. (2014). *Les communes et les fabriques d'église*. Bruxelles : Politeia.

Husson, J.-F., et al. (2011). Vade-Mecum à l'usage des gestionnaires de mosquées en Région wallonne. Namur : ORACLE et Service public de Wallonie.

Jeholet, P.Y., Sägesser, C., & Husson, J.-F. (2016). La législation wallonne sur les cultes : état des lieux et pistes de réforme, Namur, Belgique : Parlement de Wallonie ; Doc., *Parl. w.*, 2015-2016, n° 495/1.

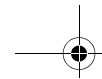
Leclercq, I. (2023). Le régime juridique des fabriques d'église en Communauté germanophone. In J.-F. Husson (ed.), *Les fabriques d'église en Wallonie. Histoire, évolution et perspectives d'avenir* (pp. 149-156). Genval : Vanden Broele.

Sägesser, C. (2007). Le temporel des cultes depuis sa régionalisation. *Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d'information socio-politiques* (1968), 50.

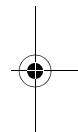
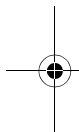
Sägesser, C., & Husson, J.-F. (2023). La réforme des fabriques d'église en Région de Bruxelles-Capitale. In J.F. Husson (ed.), *Les fabriques d'église en Wallonie. Histoire, évolution et perspectives d'avenir* (pp. 157-164). Genval : Vanden Broele.

Van Dooren, B. (2023). Les fabriques d'église et l'administration centrale (centraal kerkbestuur) en Région flamande. In J.F. Husson (ed.), *Les fabriques d'église en Wallonie. Histoire, évolution et perspectives d'avenir* (pp. 165-170). Genval : Vanden Broele.

Van Dooren, B. (ed.) (2015). *Kerkfabrieken in Vlaanderen. Een erfenis van Napoleon voor de toekomst*. Bruges : Vanden Broele.



DÉCRET IMPÉRIAL DU 30 DÉCEMBRE 1809 CONCERNANT LES FABRIQUES DES ÉGLISES



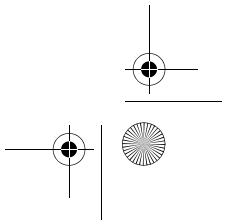
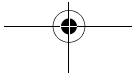
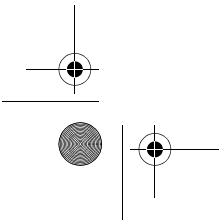
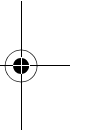
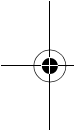
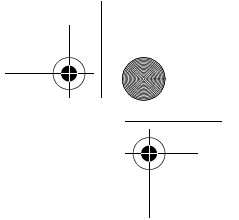
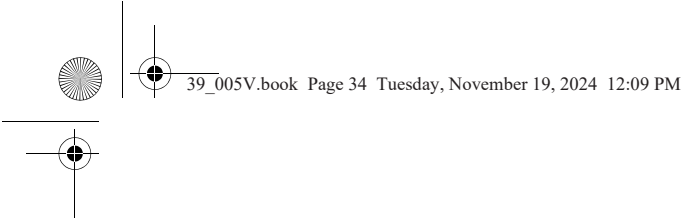
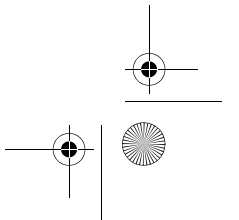
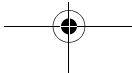
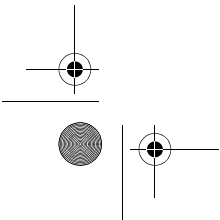
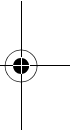
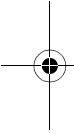
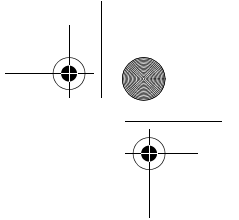
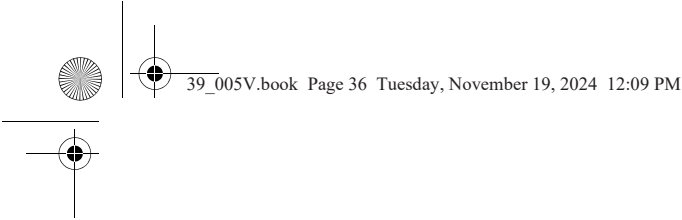


TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier. De l'administration des fabriques	37
Section Ire – Du conseil	38
Section II – Du bureau des marguilliers	40
Chapitre II. Des revenus, des charges, du budget de la fabrique	43
Section Ire – Des revenus de la fabrique	43
Section II – Des charges de la fabrique	43
Section III – Du budget de la fabrique	45
Chapitre III	46
Section Ire – De la régie des biens de la fabrique	46
Section II – Des comptes	49
Chapitre IV. Des charges des communes relativement au culte	51
Chapitre V. Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires	53



DÉCRET IMPÉRIAL DU 30 DÉCEMBRE 1809 CONCERNANT LES FABRIQUES DES ÉGLISES

Annotation : Ce décret impérial reste d'une importance fondamentale puisque c'est lui qui, depuis plus de deux siècles, organise les fabriques. Il est toujours d'application en Région wallonne (tout comme en Alsace-Moselle, d'ailleurs), quelques adaptations ayant été introduites au fil du temps. Les autres entités fédérées l'ont abrogé, tout en en gardant les principes de base – le changement le plus notable étant la limitation de l'intervention publique à 30 % ou 40 % des dépenses ordinaires en Région de Bruxelles-Capitale.

Rappelons que ce décret a été adopté à la suite du Concordat conclu en 1801 entre la France et le Saint Siège, lequel fut complété par des articles organiques relatifs au culte catholique puis aux cultes protestants. De là ont découlé divers décrets dont celui de 1809, le seul à rester d'application en Région wallonne. Son importance peut être soulignée par sa longévité, par le fait qu'il fonde l'intervention financière des communes et, également, qu'il trouve à s'appliquer – partiellement – aux autres cultes.

Chapitre Ier. De l'administration des fabriques

Art. 1. Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

Art. 2. Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de marguilliers.

Annotation : L'obligation d'avoir deux organes existe toujours mais seulement en Région wallonne. Pour la plupart des fabriques les personnes qui assument la fonction de président ou secrétaire du bureau sont les mêmes que pour le conseil de fabrique. Il arrive que certaines fabriques ne se rendent plus compte du rôle spécifique des deux organes et continuent avec un conseil de fabrique, sans bureau.

Section Ire – Du conseil

§ 1er. De la composition du conseil

Art. 3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques, et domiciliés dans la paroisse.

***Annotation :** L'interprétation de ces critères semble assez large. La dimension géographique pose de plus en plus de problèmes et il arrive parfois que les membres n'habitent même plus l'entité communale concernée. En Région de Bruxelles-Capitale, la disposition relative à la domiciliation a d'ailleurs été supprimée.*

Art. 4. De plus, seront de droit membres du conseil :

1° Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;

2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.

***Annotation :** En principe, le conseil invitera toujours le bourgmestre, même si celui-ci n'assiste plus depuis longtemps et/ou qu'il ne délègue pas non plus.*

Cette présence du pouvoir communal n'existe que pour les établissements du culte catholique et les établissements provinciaux d'assistance morale (sans condition d'appartenance philosophique).

Art. 5. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.

Art. 6. Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux.

Art. 7. Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir, à l'expiration des trois premières années dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus, pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres

après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Annotation : *Le dernier renouvellement (de la « grande moitié ») date d'avril 2023 et le prochain aura lieu en 2029. En 2020, a été renouvelée la « petite moitié », qui le sera à nouveau en 2026.*

Art. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

Art. 9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président : ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

§ 2. Des séances du conseil

Art. 10. Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra de plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

Annotation : *Certains diocèses proposent un calendrier adapté qui tient compte des dates limite imposées par le Décret du 13 mars 2014 pour les différentes procédures de la tutelle spéciale (compte, budget et modification budgétaire).*

§ 3. Des fonctions du conseil

Art. 11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

Art. 12. Seront soumis à la délibération du conseil :

- 1° le budget de la fabrique ;
- 2° le compte annuel de son trésorier ;
- 3° l'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ;
- 4° toutes les dépenses extraordinaires au-delà de cinquante francs dans les paroisses au-dessus de mille âmes, et de cent francs dans les paroisses d'une plus grande population ;
- 5° les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

Section II – Du bureau des marguilliers

Annotation : Comme signalé dans l'annotation à l'article 2, dans nombre de fabriques, les personnes qui assument la fonction de président ou de secrétaire du bureau sont les mêmes que pour le conseil de fabrique. Il arrive que certaines fabriques ne se rendent plus compte du rôle spécifique du bureau des marguilliers et continuent avec un conseil de fabrique, sans bureau. Ce bureau a d'ailleurs été supprimé en Région de Bruxelles-Capitale et en Communauté germanophone. Il est probable qu'il le soit également en Wallonie lors d'une prochaine réforme décrétole.

§ 1er. De la composition du bureau des marguilliers

Art. 13. Le bureau des marguilliers se composera :

- 1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit ;
- 2° De trois membres du conseil de fabrique.

Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

Art. 14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

Art. 15. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

Art. 16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de seconde année, et le troisième sortira de droit, la troisième année révolue.

Art. 17. Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Art. 18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

Art. 19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

Art. 21. Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église ; ce sera le banc de l'oeuvre : il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

§ 2. Des séances du bureau des marguilliers

Art. 22. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

Art. 23. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

§ 3. Fonctions du bureau

Art. 24. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

Art. 25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Art. 26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera rendu compte à fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

Art. 27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte ; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

Art. 28. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

Art. 29. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

Art. 30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions.

Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

Art. 31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

Art. 32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

Art. 33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

Art. 34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique pour être présentés lors de la reddition du compte annuel.

Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

Annotation : *Ce type de rapportage semble peu courant actuellement, sauf pour les grosses fabriques. En principe la situation financière et comptable de la fabrique sera présentée lors des réunions.*

Art. 35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier ; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

Chapitre II. Des revenus, des charges, du budget de la fabrique

Section Ire – Des revenus de la fabrique

Art. 36. Les revenus de chaque fabrique se forment :

- 1° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;
- 2° Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter ;
- 3° Du produit des biens et rentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession ;
- 4° Du produit spontané des terrains servant de cimetières ;
- 5° Du prix de la location des chaises ;
- 6° De la concession des bancs placés dans l'église ;
- 7° Des quêtes faites pour les frais du culte ;
- 8° De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;
- 9° Des oblations faites à la fabrique ;
- 10° Des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent ;
- 11° Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

Annotation : Il n'y a plus de concessions des bancs placés à proprement parler (6°). Pour ce qui concerne les droits que les fabriques perçoivent (7°), voir, par exemple, l'Arrêté Royal du 31 mai 2001 fixant le montant des services religieux fondés (M.B. du 17 juillet 2001). Les évêchés diffusent des directives détaillées aux fabriques. Le supplément donné par la commune (11°) figure parmi les dépenses obligatoires à charge de la commune détaillée dans l'art. L1321-1, 9° du CDLD.

Section II – Des charges de la fabrique

§ 1er. Des charges en général

Art. 37. Les charges de la fabrique sont :

- 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux ;

2° De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités ;

3° De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;

4° De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières ; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe 3.

§ 2. De l'établissement et du paiement vicaires

Annotation : les dépenses pour la conservation du patrimoine privé, générateur de revenus et, de ce fait, contribuant à réduire l'intervention communale, ne sont généralement pas admises par la tutelle, position éminemment critiquable partagée par la Conseil d'État – pour un commentaire détaillé, voir Husson, J.-F. (2023). *Le financement des fabriques d'église*. In L.-L. Christians, S. Wattier, & F. Amez (Eds.), *Les grands arrêts en matière de religions et de philosophies* (pp. 246–267). Larcier.

Art. 38. Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

Art. 39-40. [...]

(Abrogés implicitement par L. 9 janvier 1837, art. 1^{er} et 2)

§ 3. Des réparations

Art. 41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.

Ils pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

Art. 42. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs dans les communes au-dessous de mille âmes, et de deux cents francs dans celles d'une plus grande population.

[...]

(Abrogé par L. 14 juillet 1976, art. 31, 4°)

Art. 43. Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit

pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyées par le président au préfet.

Art. 44. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

Section III – Du budget de la fabrique

Art. 45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d'ornements, meubles et ustensiles d'église.

Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. 46. Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles de dépense seront classés dans l'ordre suivant :

- 1° Les frais ordinaires de la célébration du culte ;
- 2° Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d'église ;
- 3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église ;
- 4° Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis, et l'excédent, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés au service du culte.

Art. 47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année ; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

Annotation : La procédure a été actualisée par le Décret du 13 mars 2014 qui a modifié à cet égard la Loi du 4 mars 1870, à laquelle il convient de se référer.

Art. 48. [...]

(Abrogé implicitement par L. 4 mars 1870, art. 1er et s.)

Art. 49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget

contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

Annotation : *Disposition obsolète quoique toujours appliquée par nombre de conseils d'administration du culte protestant-évangélique.*

Chapitre III

Section Ire – De la régie des biens de la fabrique

Art. 50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

Annotation : *Disposition obsolète. Les instructions diocésaines renvoient notamment au dépôt du produit des collectes sur un compte bancaire.*

Art. 51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

Art. 52. Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

Art. 53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau, pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse ; comme aussi ce qu'il se trouvait avoir d'excédent sera versé dans cette caisse.

Art. 54. Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

Art. 55. Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église ; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.

Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires et récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Annotation : *Les Diocèses poursuivent la sensibilisation auprès des fabriques pour la mise à jour de l'inventaire des biens mobiliers. Une base de données en ligne a été mise à disposition de toutes les fabriques, qui pourront récolter leurs données annuellement. Le projet est dirigé par le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux (CIPAR).*

Art. 56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier :

1° Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ;

2° Les baux à ferme ou loyer.

La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans l'une les revenus, et dans l'autre les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Art. 57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bureau pour laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera, et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.

Art. 58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

Art. 59. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter.

[L'acte d'acceptation sera signé par le trésorier au nom de la fabrique.]

(D. 13.3.2014 – art. 28 – Mon. 4.4.2014)

Art. 60. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, [...].

(D. 13.3.2014 – art. 29 – Mon. 4.4.2014)

Art. 61. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.

Art. 62. Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, [...].

(D. 13.3.2014 – art. 29 – Mon. 4.4.2014)

Annotation : Voir aussi le CDLD L3161-4, al. 2.

Art. 63. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 31 – Mon. 4.4.2014)

Art. 64. Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera affichée dans l'église.

Annotation : *Cet article est obsolète. Pour le surplus, voir les directives diocésaines sur les sites des différents évêchés.*

Art. 65. Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir, dans l'église, plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

Il sera même réservé dans toutes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin, en entendre les instructions.

Art. 66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

Art. 67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers ; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.

Art. 68. Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

Art. 69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.

S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être, cette évaluation comprise dans les affiches et publications.

Art. 70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.

S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.

Art. 71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.

Art. 72. Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 30 DÉCEMBRE 1809 CONCERNANT LES FABRIQUES DES ÉGLISES

Art. 73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls moments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évêque diocésain [...].

(D. 13.3.2014 – art. 32 – Mon. 4.4.2014)

Art. 74. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque titre que ce soit, sera, à fur et à mesure de la rentrée, inscrit, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui demeurera entre les mains du trésorier.

Art. 75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

Art. 76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres appartiennent à la fabrique.

Art. 77. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 33 – Mon. 4.4.2014)

Art. 78. Toutefois le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

Art. 79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

Art. 80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus seront portées devant les juges ordinaires.

Art. 81. [...]

(Abrogé par L. 30 août 1913, art. 61)

Section II – Des comptes

Art. 82. Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l'un de recette, et l'autre de dépense.

Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaire ; la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.

Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé et dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, en dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

Annotation : Les détails formels de cette approche ne sont pas respectés : le modèle couramment utilisé ne prévoit pas de troisième section pour les recouvrements non encore perçus. Le reliquat se trouve à l'art. R19 du compte (ou D51, si le reliquat est négatif).

Signalons que la circulaire du 12 décembre 2014 impose la transmission d'un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier, dossiers-titres, etc.). Il faut supposer que toutes les dettes et créances non encore réglées font partie de cet état, que la fabrique joint en annexe au dossier du compte annuel et du budget.

Art. 83. A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers, ou locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre-nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

Annotation : Voir aussi l'obligation reprise dans la circulaire du 12 décembre 2014, dans la partie énumérant les annexes à joindre au dossier du compte annuel, le relevé détaillé des recettes.

Art. 84. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.

Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué, sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, le rapport du compte : il sera examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

Art. 86. S'il arrive quelque débat sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Art. 87. L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais, si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église.

Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'état de la caisse.

Art. 88. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation de dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.

Il sera, dans la même séance, dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises ; et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.

Art. 89. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

Annotation : Voir la circulaire du 12 décembre 2014 (n°s 27 et ss.) pour la procédure suite à l'entrée en vigueur du Décret du 13 mars 2014.

Art. 90. [...]

(Abrogé implicitement par L. 4 mars 1870, art. 12)

Art. 91. [...]

(Abrogé implicitement par L. 4 mars 1870, art. 15)

Chapitre IV. Des charges des communes relativement au culte

Art. 92. Les charges des communes relativement au culte sont :

1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ;

2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;

3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Annotation : C'est toujours cet article qui détermine les obligations communales, qui n'ont pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur du Décret du 13 mars 2014. Voir aussi la circulaire du 18 juillet 2014 (sur les opérations pilote), où, dans le préambule, les mêmes obligations sont reprises. Voir aussi l'art. L1321-1, points 9° et 12°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD).

Insistons sur le fait que le budget est négocié en concertation avec les pouvoirs subsidiaires et qu'il est logique de tenir compte des restrictions financières qui se présentent au niveau du budget communal. Lorsqu'une commune est confrontée à des difficultés financières (en particulier si elle est sous plan de gestion voire sous plan de convergence), il est logique qu'elle intègre les « entités périphériques » (dont les fabriques) dans sa démarche d'assainissement budgétaire.

Pour ce qui concerne l'obligation de pourvoir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte, celles-ci peuvent le cas échéant bénéficier de subventions régionales à certains investissements d'intérêt public. L'art. L3341-1, 4°, c, du CDLD, précise que sont notamment visées la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque. Cependant, seules les grosses réparations constituent une dépense obligatoire.

Art. 93. [...]

(Abrogé implicitement par L. 4 mars 1870, art. 1er)

Art. 94. S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêlée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

Annotation : *L'envoi de la délibération au préfet (lire : le gouverneur) semble une disposition obsolète.*

Art. 95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Annotation : *Disposition obsolète pour ce qui concerne le rôle du préfet (lire : le gouverneur).*

Art. 96. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 33 – Mon. 4.4.2014)

Art. 97. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 33 – Mon. 4.4.2014)

Art. 98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées, conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. 99. Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 100. Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'État.

Art. 101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

Art. 102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

Art. 103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

Chapitre V. Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires

Art. 104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Art. 105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Art. 106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

Art. 107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. 108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

Art. 109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur ; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.

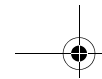
Art. 110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.

Art. 111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

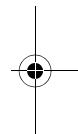
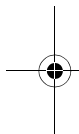
Art. 112. Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. 113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain ; sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.

Annotation : *Le remplacement de cet article par le Décret du 13 mars 2014 (art. 34. -Les fondations, donations ou legs fait aux séminaires seront acceptées par l'évêque diocésain.) a été annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 135/2015 du 1er octobre 2015 – Mon. 19.10.2015. La version d'avant l'entrée en vigueur du Décret du 13 mars 2014 a été rétablie.*



LOI DU 4 MARS 1870 SUR LE TEMPOREL DES CULTES



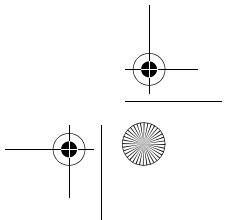
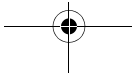
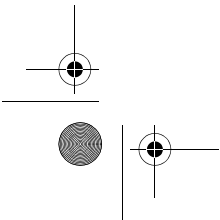
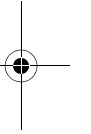
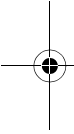
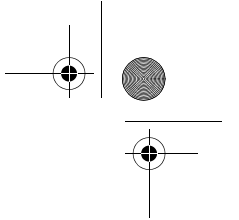
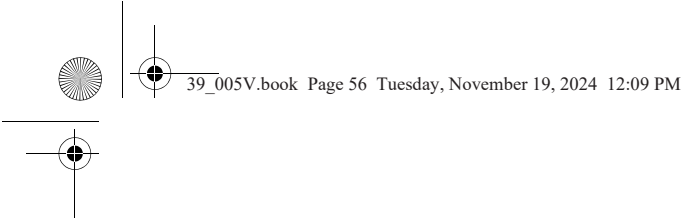
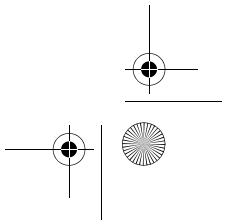
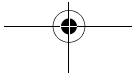
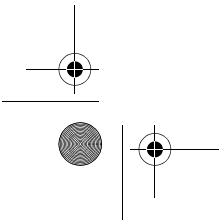
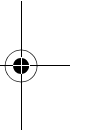
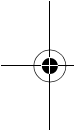
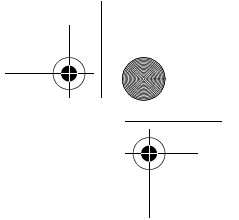
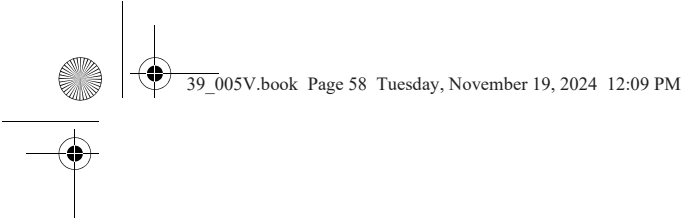


TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier. Des budgets et des comptes des fabriques d'églises paroissiales et succursales	59
Section Ire – Du budget de la fabrique	59
Section II – Des comptes	60
Section III – Dispositions communes aux budgets et aux comptes	62
[Chapitre Ier bis. De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises]	63
[Section Ire – De la tutelle générale]	63
[Section II – De la tutelle coercitive]	64
Chapitre II. Du budget et des comptes des fabriques cathédrales	64
[Chapitre IIbis. De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales]	66
[Section Ire – De la tutelle générale]	66
Chapitre III. [De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus]	66
[Chapitre IV. Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]	67



LOI DU 4 MARS 1870 SUR LE TEMPOREL DES CULTES

(Mon. 09.03.1870)

Annotation : *Faisant suite à un affrontement entre les tenants d'un contrôle strict de l'Église catholique et des défenseurs de cette dernière, la loi de 1870 a posé les règles d'une tutelle quant aux principaux actes des établissements cultuels. Portant sur les fabriques d'église et les fabriques cathédrales catholiques, elle a également intégré les établissements cultuels protestants, israélites et anglicans. En 1974 puis en 1985, la reconnaissance des cultes islamique puis orthodoxe s'est d'ailleurs opérée par des modifications de cette loi. Depuis, le décret du 13 mars 2014 a apporté de nombreuses et substantielles modifications ; plusieurs dispositions relatives à la tutelle ont été soustraites de ce texte pour apparaître dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Si cette démarche n'est pas sans une certaine logique, il n'en reste pas moins que cela a ajouté un nouveau texte de référence au dispositif décréteil et réglementaire en place.*

Chapitre Ier. Des budgets et des comptes des fabriques d'églises paroissiales et succursales

Annotation : *Pour le détail des procédures relatives aux budgets et aux comptes quant à l'exercice de la tutelle, il convient de se référer également aux articles ad hoc du CDLD ainsi qu'à la circulaire du 12 décembre 2014.*

Section Ire – Du budget de la fabrique

Art. 1. [Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur.]

(D. 13.3.2014 – art. 36 – Mon. 4.4.2014)

Annotation : *Les conseils communaux dont il est fait mention dans l'alinéa 2 concernent les communes qui ont une compétence d'avis ainsi que celle qui exerce la tutelle spéciale d'approbation.*

Art. 2. [§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la cé-

lébration du culte, approuve le budget pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ainsi que, lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce budget rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable.]

(D. 13.3.2014 – art. 37 – Mon. 4.4.2014)

Annotation : Cet article règle les procédures relatives, d'une part, à la décision de l'organe représentatif du culte sur les dépenses relatives à la célébration du culte figurant dans le budget de la fabrique d'église paroissiale et l'approbation du surplus et d'autre part, aux avis des conseils communaux qui n'exercent pas la tutelle spéciale d'approbation sur le budget.

L'instauration d'un délai de rigueur imparti aux autorités pouvant rendre soit une décision, soit un avis sur le budget de l'établissement culturel visé à permettre à l'autorité de tutelle de statuer sur le budget endéans le délai de rigueur qui lui est imparti.

La transmission, par les communes devant rendre un avis, de ce dernier, en cas d'avis défavorable, vise à permettre au gouverneur, en cas d'inertie de la commune qui était, jusqu'ici, autorité de tutelle, d'être informé du fait qu'il devient autorité d'approbation pour statuer sur le budget ; et en conséquence d'instruire le dossier conformément à l'article L3162-2, § 1^{er} du CDLD, inséré par l'article 25 du projet de texte.

Art. 3. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 38 – Mon. 4.4.2014)

Art. 4. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 38 – Mon. 4.4.2014)

Section II – Des comptes

Art. 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire, qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.

Art. 6. [Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de

toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur.]

(D. 13.3.2014 – art. 39 – Mon. 4.4.2014)

Art. 7. [§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le compte pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte ainsi que, lorsque la fabrique d'église relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce compte rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le compte et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable.]

(D. 13.3.2014 – art. 40 – Mon. 4.4.2014)

Art. 8. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 41 – Mon. 4.4.2014)

Art. 9. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 41 – Mon. 4.4.2014)

Art. 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Annotation : La loi communale de 1836 a été remplacée par la «nouvelle loi communale», elle-même intégrée dans le CDLD. Ce dernier a notamment été modifié par le décret du 18 avril 2013 qui a supprimé le cautionnement pour les directeurs financiers (il en va de même en Région de Bruxelles-Capitale où ce cautionnement a été abrogé par l'ordonnance du

14 avril 2016 et en Région flamande par le décret du 15 juillet 2005). Le maintien de cet article renvoyant à des articles abrogés constitue apparemment une incohérence. Les directives diocésaines stipulent que les nouveaux trésoriers ne doivent plus fournir de cautionnement.

Art. 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il lui est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état des reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de comptes et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal, à l'évêque et [au gouverneur de province].

(D. 13.3.2014 – art. 42 – Mon. 4.4.2014)

Art. 12. [Faute par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par le gouverneur.

La décision du gouverneur est notifiée aux intéressés, lesquels peuvent introduire auprès du Gouvernement un recours contre cette décision dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier et munie de l'exécutoire du gouverneur.]

(D. 13.3.2014 – art. 43 – Mon. 4.4.2014)

Section III – Dispositions communes aux budgets et aux comptes

Art. 13. Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l'avis de l'évêque.

Art. 14. [...]

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 44 – Mon. 4.4.2014)

Art. 15. [Si le budget ou le compte n'est pas remis, accompagné de ses pièces justificatives, aux dates fixées par les articles 1er et 6, de la présente loi, le collège communal de la commune exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ou le compte en informe le gouverneur au plus tard dans les quinze jours suivant le dépassement du délai. Le gouverneur adresse à la fabrique une invitation par lettre recommandée et en informe l'organe représentatif du culte.

La fabrique qui, dans les trente jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte, ou les pièces justificatives demandées, ne peut plus désormais obtenir de subsides publics.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'organe représentatif du culte, à la fabrique et aux conseils communaux intéressés.]

(D. 13.3.2014 – art. 45 – Mon. 4.4.2014)

Annotation : La déchéance prive la fabrique de subsides publics et en particulier de l'intervention de secours communale obligatoire. Elle conserve cependant son statut d'établissement public et les obligations qui en découlent. Elle est également tenue de produire un rapport d'activité (art. 14 du décret du 18 mai 2017). La déchéance n'a toutefois pas d'impact sur le ou les postes de desservants ni sur l'indemnité de logement à attribuer au ministre du culte. Enfin, si le lieu de culte appartient à la commune, il revient à celle-ci de continuer à en assurer le gros entretien afin de préserver le bien et d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Les textes applicables en Région wallonne ne prévoient pas actuellement de procédure permettant de relever une fabrique de sa déchéance. Cela s'est pourtant produit, ponctuellement, dans le passé, et la logique voudrait que les futures dispositions décrétales organisent une telle procédure.

[Chapitre Ier bis. De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises]

(L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

[Section Ire – De la tutelle générale]

(L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

Art. 15bis. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 46 – Mon. 4.4.2014)

Art. 15ter. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 46 – Mon. 4.4.2014)

Art. 15quater. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 46 – Mon. 4.4.2014)

[Section II – De la tutelle coercitive]

(L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

Annotation : Les dispositions sur la tutelle coercitive ont été abrogées. Relevons toutefois les possibilités d'envoi d'un commissaire spécial ou de mission de contrôle confiée à l'administration (art. L3116-1 et suiv. du CDLD). In fine, reste la possibilité de recourir à la procédure de déchéance.

Art. 15quinquies. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 4 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 46 – Mon. 4.4.2014)

Chapitre II. Du budget et des comptes des fabriques cathédrales

Annotation : Voir les art. L3162-1 et suivants du CDLD.

Art. 16. [Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.]

(D. 13.3.2014 – art. 47 – Mon. 4.4.2014)

Art. 16bis. [§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16, alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable.]

(Inséré D. 13.3.2014 – art. 48 – Mon. 4.4.2014)

Art. 16ter. [Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement d'une seule province, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie

de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, au conseil provincial intéressé, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.

Lorsque la fabrique d'église cathédrale relève du financement de plusieurs provinces, une copie du compte de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 25 avril et simultanément, à l'ensemble des conseils provinciaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au Gouvernement.]

(*Inséré D. 13.3.2014 – art. 49 – Mon. 4.4.2014*)

Art. 16quater. [§ 1er. Dans les vingt jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte et approuve le compte pour le surplus, et transmet sa décision au Gouvernement.

Si l'organe représentatif du culte ne remet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception du compte et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils provinciaux visés à l'article 16ter, alinéa 2, rendent un avis sur le compte et transmettent leur avis au Gouvernement.

Si les conseils provinciaux visés à l'article 16ter, alinéa 2, ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable.]

(*Inséré D. 13.3.2014 – art. 50 – Mon. 4.4.2014*)

Art. 16quinquies. [Les dispositions des articles 10, 11 et 12, sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'article 11, l'avis est donné au Gouvernement.

Pour l'application de l'article 12, le compte de clerc à maître est arrêté par le Gouvernement.]

(*Inséré D. 13.3.2014 – art. 51 – Mon. 4.4.2014*)

Art. 16sexies. [Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux fabriques d'église cathédrale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'invitation est adressée par le Gouvernement et la déchéance est constatée par un arrêté du Gouvernement.]

(*Inséré D. 13.3.2014 – art. 52 – Mon. 4.4.2014*)

Art. 17. [...]

(*Abrogé D. 13.3.2014 – art. 53 – Mon. 4.4.2014*)

[Chapitre IIbis. De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales]

(L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

[Section Ire – De la tutelle générale]

(L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

Art. 17bis. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 53 – Mon. 4.4.2014)

Art. 17ter. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 53 – Mon. 4.4.2014)

Art. 17quater. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 53 – Mon. 4.4.2014)

[Section II – De la tutelle coercitive]

(L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

Art. 17quinquies. [...]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 5 – Mon. 23.4.1999)

(Abrogé D. 13.3.2014 – art. 53 – Mon. 4.4.2014)

Chapitre III. [De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus]

(D. 13.3.2014 – art. 54 – Mon. 4.4.2014)

Art. 18. [Les dispositions applicables aux fabriques d'église paroissiale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis, aux établissements cultuels des cultes anglican, israélite et protestant.]

(D. 13.3.2014 – art. 55 – Mon. 4.4.2014)

Art. 18bis. [Les dispositions applicables aux fabriques d'église cathédrale en matière de budgets et de comptes s'appliquent, mutatis mutandis, aux établissements cultuels des cultes orthodoxe et islamique.]

(Inséré D. 13.3.2014 – art. 56 – Mon. 4.4.2014)

Art. 19. Ces Eglises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.

Cette organisation comprendra :

- 1° La composition du personnel ;
- 2° La circonscription ;
- 3° La régie des biens.

Art. 19bis. [Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

[La création de ces administrations est soumise à l'autorisation du Gouvernement.]

(D. 13.3.2014 – art. 57,1° – Mon. 4.4.2014)

[A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif du culte.]

(D. 13.3.2014 – art. 57,2° – Mon. 4.4.2014)

[...]

(D. 13.3.2014 – art. 57,3° – Mon. 4.4.2014)

[...]

(D. 13.3.2014 – art. 57,3° – Mon. 4.4.2014)

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.]

(L. 10.3.1999 – art. 8 – Mon. 23.4.1999)

[Chapitre IV. Disposition concernant l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale]

(Inséré L. 10.3.1999 – art. 9 – Mon. 23.4.1999)

Art. 19ter. [En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences qui ont été attribuées au gouverneur de

province ou à la députation permanente et le [Parlement] de la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au conseil provincial.]

(L. 10.3.1999 – art. 9 – Mon. 23.4.1999)

(O. 18.7.2002 – art. 28 – Mon. 7.8.2002)

(L. 27.3.2006 – art. 3 – Mon. 11.4.2006)

Art. 20. Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.

**LE CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION – EXTRAITS – PARTIE I^{RE},
LIVRE III, TITRE II, CHAPITRE I^{ER} (ART. L1321-1 –
1321-2) ; PARTIE III, LIVRE I^{ER}, TITRE I,
CHAPITRE I^{ER} (ART. L3111-1 – L3111-2),
CHAPITRE II (ART. L3112-1), CHAPITRE III
(ART. L3113-1 – L3113-2), CHAPITRE IV
(ART. L3114-1), CHAPITRE V (ART. L3115-1),
CHAPITRE VI (ART. L3116-1 – L3116-3),
CHAPITRE VI/I (ART. L3116-1/1) ET TITRE VI
(ART. L3161-1 – L3162-3)**

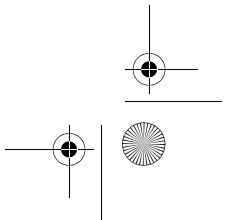
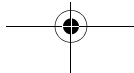
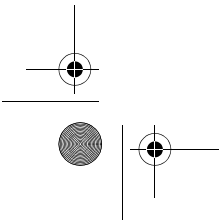
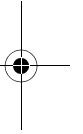
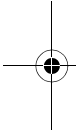
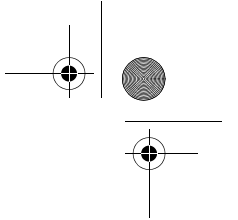
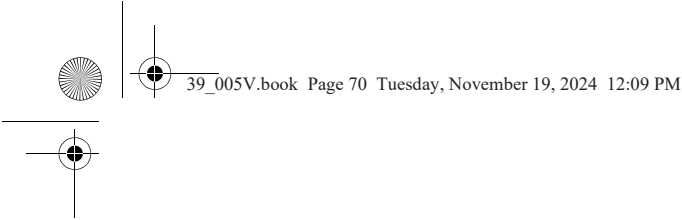
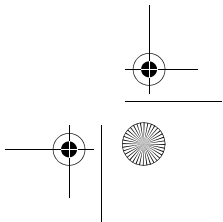
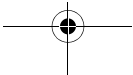
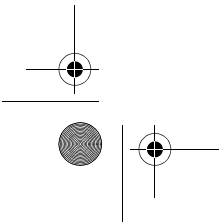
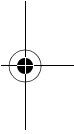
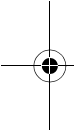
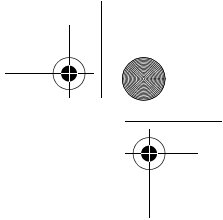
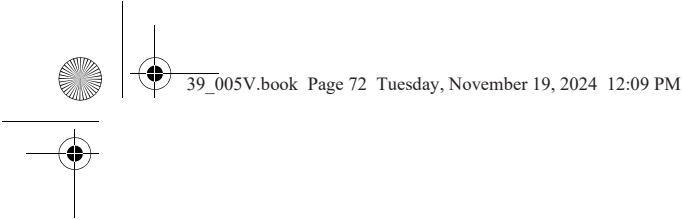


TABLE DES MATIÈRES

PARTIE Ire. Les communes	75
Livre III. Finances communales	75
Titre II. Charges et dépenses	75
Chapitre unique	75
PARTIE III. Dispositions communes aux communes et à la supracom-munalité	76
Livre Ier. Tutelle	76
Chapitre Ier. Champ d'application et définitions	76
Chapitre II. Instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle	79
Chapitre III. Computation des délais	79
Chapitre IV. Motivation	80
Chapitre V. Notification et de la publication des décisions de tutelle	80
Chapitre VI. Envoi d'un commissaire spécial	81
[Chapitre VI/1. Mission de contrôle par l'administration]	82
[Titre VI. Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°]	82
[Chapitre Ier. Tutelle générale d'annulation]	82
[Section 1re. Champ d'application]	82
[Section 2. Procédure]	83
[Chapitre II. Tutelle spéciale d'approbation]	89
[Section 1re. Champ d'application]	89
[Section 2. Procédure]	90
[Section 3. Des recours]	91



**LE CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION – EXTRAITS – PARTIE IRE, LIVRE III,
TITRE II, CHAPITRE IER (ART. L1321-1 – 1321-2) ;
PARTIE III, LIVRE IER, TITRE I, CHAPITRE IER (ART. L3111-
1 – L3111-2), CHAPITRE II (ART. L3112-1),
CHAPITRE III (ART. L3113-1 – L3113-2), CHAPITRE IV
(ART. L3114-1), CHAPITRE V (ART. L3115-1),
CHAPITRE VI (ART. L3116-1 – L3116-3), CHAPITRE
VI/I (ART. L3116-1/1) ET TITRE VI (ART. L3161-1 –
L3162-3)**

(Mon. 12.08.2004)

Annotation : Au-delà du décret impérial de 1809 et d'autres dispositions aujourd'hui abrogées en Région wallonne, plusieurs textes légaux ou décrets faisaient référence aux établissements du culte, en particulier l'art. 255 de la Nouvelle Loi Communale, qui mentionnaient plusieurs interventions en faveur des cultes, ou le décret relatif aux investissements subsidiés. Ces divers dispositifs ont été intégrés au sein du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, adopté en 2004 (arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par un décret du 27 mai 2004). Signalons qu'à l'époque, il fut un moment question d'intégrer dans ce Code les dispositions relatives aux cultes, mais que l'idée fut abandonnée compte tenu de la complexité que cela ajoutait à un travail de codification déjà substantiel. Les cultes furent ainsi donc omis.

Une importante modification a été opérée par le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; en effet, celui-ci a soustrait à la loi du 4 mars 1870 l'essentiel des dispositions relatives à la tutelle pour les insérer dans le CDLD. À l'instar de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, d'aucuns ont vu là un rapprochement entre le traitement des fabriques et celui des CPAS, au grand dam de certains fabriciens.

Exposé des Motifs – décret du 13 mars 2014 (Doc. Parl. W., 965 (2013-2014) MN° 1)

Le décret vise à réformer la tutelle sur les actes des communautés cultuelles.

Il franchit une étape supplémentaire dans la modernisation et la simplification de l'ensemble de la tutelle en Wallonie, l'objectif étant l'harmonisation des dispositions en matière de tutelle administrative sur les pouvoirs locaux.

La tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus prend donc tout naturellement place dans le livre premier intitulé « Tutelle » de la troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, par l'insertion d'un titre VI intitulé « Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article L3111-1, § 1er, 7° ».

Si tout est défini sous un titre commun, le maintien de la dichotomie actuelle en matière de réglementation entre les établissements culturels financés au niveau communal (fabriques d'église paroissiale du culte catholique, cultes protestant, anglican et israélite) et ceux financés au niveau provincial (fabriques d'église cathédrale du culte catholique et cultes orthodoxe et islamique) reste toutefois nécessaire au vu des héritages du passé.

Ainsi, en matière d'autorité de tutelle, en ce qui concerne la tutelle d'annulation, le gouverneur de province reste l'autorité pour tous les actes des établissements financés au niveau communal et le Gouvernement, pour ceux des établissements financés au niveau provincial.

Par rapport aux décisions qui relèveront de la tutelle, il y a lieu de faire état plus particulièrement :

- Des marchés publics : les actes des établissements culturels en matière de marchés publics devront être transmis, dans le cadre de la tutelle d'annulation à transmission obligatoire, à partir de seuils identiques à ceux des communes et des CPAS ;

Annotation : *Entre-temps, la législation sur les marchés publics a été réformée par la loi du 17 juin 2016 (entrée en vigueur le 30 juin 2017) et les intitulés des procédures et montants concernés ont été adaptés par la suite.*

- Du patrimoine religieux : une attention particulière est apportée au patrimoine religieux dont l'importance est considérable. A cette fin, les opérations de vente, d'échange, de location de plus de neuf années, ou de constitution d'hypothèques ou de droits réels démembrement seront également examinées dans le cadre de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire. Il en va de même pour les actes d'achat de biens immobiliers, ainsi que de construction d'édifices nécessaires au culte ou au logement du ministre du culte.

Concernant les rapports entre les établissements culturels et le pouvoir subsidiant, le décret ouvre la porte vers davantage de transparence et vers une plus grande concertation : les établissements culturels ont l'obligation de transmettre à l'autorité subsidiaire, une liste de toutes les décisions ayant un coût financier et non reprises au budget avec une possibilité de recours du pouvoir subsidiant auprès, soit du gouverneur, soit du Gouvernement selon le cas, sur ces décisions.

Tout comme pour les communes et les CPAS, les budgets, modifications budgétaires et comptes restent soumis à la tutelle spéciale d'approbation. Pour les cultes financés au niveau communal, vu l'obligation de fournir des interventions de secours aux établissements culturels, les autorités communales seront à l'avenir impliquées plus concrètement dans le processus d'approbation des budgets, modifications budgétaires et comptes annuels de leurs établissements, puisque leur rôle ne sera plus limité au seul avis.

L'instauration d'un délai de rigueur imparti à l'autorité d'approbation au niveau de l'instruction des budgets et comptes des établissements cultuels vise en outre à assurer cohérence juridique et équité avec les dispositions figurant dans le décret du 22 novembre 2007 modifiant certains articles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Toujours en matière de budget et de compte, afin d'éviter que des difficultés ne surviennent lorsque le territoire d'un établissement cultuel englobe plusieurs communes, le décret précise l'autorité de tutelle ainsi que le rôle des autres communes.

Enfin, la procédure de déchéance prévue dans les législations spécifiques est modernisée et étendue à tous les cultes. Le décret tend à investir le pouvoir subsidiant d'une obligation d'information, en cas de manquement de l'établissement cultuel, afin d'assurer une action rapide et éviter ainsi les retards administratifs.

PARTIE Ire. Les communes

(...)

Livre III. Finances communales

(...)

Titre II. Charges et dépenses

Chapitre unique

Art. L1321-1. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes :

(...)

9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements ;

Annotation : *En miroir du décret impérial de 1809, ceci confirme le caractère obligatoire des interventions communales destinées à la couverture du déficit et au gros entretien des lieux de culte.*

(...)

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature ;

Annotation : *il s'agit là d'une obligation à l'égard du ministre du culte et non de la fabrique ; ainsi, elle est maintenue même en cas de déchéance de la fabrique.*

(...)

Art. L1321-2. Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir ; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.

(...)

PARTIE III. Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité

(...)

Livre Ier. Tutelle

Chapitre Ier. Champ d'application et définitions

Art. L3111-1. § 1er. [Le présent Livre, à l'exception du titre V, organise la tutelle administrative ordinaire :

1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton ;

2° sur les provinces de la Région wallonne ;

3° [sur les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;]

(Remplacé D. 27.03.2014 - art. 2 - Mon. 14.04.2014)

4° sur les zones de police uncommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton ;

5° sur les régies communales autonomes ;

6° sur les régies provinciales autonomes.]

(D. 22.11.2007)

[7° sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande.]

(Inséré D. 13.03.2014 - art. 1er - Mon. 04.04.2014)

[8° sur une société à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°.]

(Inséré D.29.03.2018 – art. 44 – Mon. 14.05.2018)(1)

[9° sur les A.S.B.L. locales visées à l'article L5111-1, 18° ;]

(D. 4.10.2018 – art. 15 – Mon. 10.10.2018)

[10° sur les zones de secours de la Région wallonne, à l'exclusion de celles composées uniquement de communes de la région de langue allemande.]

(Inséré D. 29.4.2021 – art. 1 – Mon. 7.5.2021)

§ 2. Le titre V du présent livre organise la tutelle administrative sur les agglomérations et les fédérations de communes de la Région wallonne à l'exception de l'agglomération ou de la fédération de communes constituée de la commune de Comines-Warneton.

Annotation : Le § 1er, 8°, a été annulé par l'arrêt 9/2020 de la Cour constitutionnelle du 16.1.2020 (Mon. 24.2.2020), mais uniquement en ce qu'il s'applique aux entreprises d'assurances.

Annotation : Il convient d'attirer l'attention sur l'art. 22 du Décret du 6 octobre 2022 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux (M.B. 1-12-2022) :

Art. 22. § 1er. Les délibérations et actes pris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption. (...)

§ 2. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code et relatifs à une modification apportée aux conditions d'un marché public dont l'attribution a été soumise à l'exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis respectivement aux articles L3122-2, 4°, b. et c., L3122-3, 4°, b. et c., L3161-4, 1°, b. et c., L3161-8, 1°, b. et c., du même Code tels que modifiés par le présent décret.

§ 3. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret par les communes, provinces, intercommunales et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus tels que visés à l'article L3111-1 du même Code et relatifs à une modification apportée à une concession de services ou de travaux attribuée à partir du 1er février 2019 mais antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis à l'obligation de transmission au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, telle que vi-

sée, respectivement, aux articles L3122-2, 9°, L3122-3, 10°, L3161-4, 5°, et L3161-8, 5°, du même Code tels que modifiés par le présent décret

Annotation : À la suite de ce décret du 6 octobre 2022 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux (entré en vigueur le 1er mars 2023), la circulaire du 19 février 2024 relative aux compétences et à la tutelle générale à transmission obligatoire en matière de marchés publics et de concessions de services et de travaux a pour objet d'explicitier et de commenter les règles de compétence et la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire applicables à la matière des marchés publics et des concessions de services et de travaux, en ce compris les modifications apportées par la réforme.

Le texte de cette circulaire peut être consulté en ligne via le lien : https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2024-02/Circ_Reforme_Simplif_MP.pdf

[Art. L3111-2. Au sens du présent livre, on entend par :

1° [l'administration : soit la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale, soit l'administration communale ;]

(Modifié D. 4.10.2018 – art. 16 – Mon. 10.10.2018)

2° l'acte : la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso ;

3° [les pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer un acte administratif. Constitue notamment une pièce justificative, le dossier qui a été soumis aux membres de l'organe qui a adopté la décision ou à l'organe lui-même ;]

(Remplacé D. 22.11.2007 - art. 2 - Mon. 21.12.2007)

4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, [...] le gouverneur [, ou le conseil communal] ;

(Complété D. 13.03.2014 - art. 2, 2° - Mon. 04.04.2014)

5° [...]

(Abrogé D. 29.4.2021 – art. 2 – Mon. 7.5.2021)

[6° l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale.

7° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

8° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire ;

9° les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 2, 3° à 6°, – Mon. 04.04.2014)

[Pour l'application du présent livre, la notion de marché public englobe également les accords-cadres.]

(Inséré D. 06.10.2022 – art. 15 – Mon. 01.12.2022)

Chapitre II. Instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle

Art. L3112-1. Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.

[L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, se faire produire, par correspondance, tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.]

(D. 4.10.2018 – art. 17, 1° – Mon. 10.10.2018)

[Les autorités visées à l'article L3111-1, § 1er, du présent Code communiquent tout acte, pièce justificative, renseignement et élément utile à l'instruction d'un acte dans les trente jours de la demande qui leur est adressée par l'administration. A défaut de réponse, l'administration adresse un rappel auquel l'institution répond dans les quinze jours de la réception du rappel.

Si l'autorité reste en défaut de répondre, l'autorité de tutelle peut désigner un délégué en charge de recueillir sur place les éléments utiles.]

(D. 4.10.2018 – art. 17, 2° – Mon. 10.10.2018)

A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.

Annotation : La version antérieure de cet article ne mentionnait pas la procédure détaillée ni la possibilité de désigner un délégué en charge de recueillir sur place les éléments utiles.

Chapitre III. Computation des délais

Art. L3113-1. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle [ou par l'organe représentatif du culte] de l'acte accompagné des pièces justificatives.

(D. 4.10.2018 – art. 18 – Mon. 10.10.2018)

Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

[Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l'acte accompagné de ses pièces justificatives à l'autorité de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine.]

(D. 22.11.2007 – art. 3 – Mon. 21.12.2007)

Annotation : *La version antérieure ne précisait pas que le jour de la réception par l'organe représentatif constitue également le point de départ du délai.*

Art. L3113-2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants : le 1^{er} janvier, le lundi de Pâques, le 1^{er} mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1^{er}, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

[...]

(D. 4.10.2018 – art. 19 – Mon. 10.10.2018)

Annotation : *Ce passage est également repris dans la Circulaire de 2014 (bien qu'il n'y ait pas été mis à jour). Le changement apporté en 2018 concerne la suppression de la suspension de la computation du délai entre le 15 juillet et le 15 août. Désormais, cette période sera incorporée dans le calcul normal des délais. La question risque de compliquer la tutelle sur le budget (et les modifications budgétaires) des fabriques d'église, car beaucoup de communes ne prévoient aucune réunion du conseil communal en juillet/août.*

Chapitre IV. Motivation

Art. L3114-1. Tout recours est motivé.

Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.

Chapitre V. Notification et de la publication des décisions de tutelle

Art. L3115-1. Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés [et, en ce qui concerne les décisions portant sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'organe représentatif agréé.]

(D. 13.3.2014 – art. 3 – Mon. 4.4.2014)

[L'envoi de toute notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai. Le Gouvernement peut organiser la notification par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine.]

(D. 22.11.2007 – art. 5 – Mon. 21.12.2007)

Dans les cas visés à l'article L3133-4, cet envoi ne peut intervenir à peine de nullité avant l'expiration du délai prévu audit article.

(...)

Chapitre VI. Envoi d'un commissaire spécial

Annotation : Cette procédure reste tout à fait exceptionnelle.

Art. L3116-1. [L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'une personne morale de droit public ou un organisme visé à l'article L3111-1, 1er, lèse l'intérêt général, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.]

(D. 29.3.2018 – art. 45 – Mon. 14.5.2018)

Annotation : Cet article a été annulé par l'arrêt 9/2020 du 16.1.2020 de la Cour constitutionnelle (Mon. 24.2.2020), mais uniquement en ce qu'il s'applique aux entreprises d'assurances.

Art. L3116-2. Préablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle :

1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre ;

2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Art. L3116-3. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

[Chapitre VI/1. Mission de contrôle par l'administration]

(Inséré D. 4.10.2018 – art. 21 – Mon. 10.10.2018)

[**Art. L3116/1-1.** Le Gouvernement peut charger l'administration de procéder, au sein des autorités visées à l'article L3111-1, à des contrôles de légalité et de régularité d'opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne de l'institution.

L'administration peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, des autorités visées à l'article L3111-1 et qu'elle juge utiles à l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa 1er.

L'administration peut organiser un contrôle sur place dans les autorités visées à l'article L3111-1 et conformément à l'alinéa 1er.

L'administration établit un rapport au Gouvernement, formule des observations et, le cas échéant, des recommandations.

L'administration présente son rapport aux autorités visées à l'article L3111-1 qui disposent d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations et propositions de mise en œuvre des recommandations.]

(Inséré D. 4.10.2018 – art. 21 – Mon. 10.10.2018)

(...)

[Titre VI. Tutelle administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 7 – Mon. 04.04.2014)

[Chapitre 1er. Tutelle générale d'annulation]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 8 – Mon. 04.04.2014)

[Section 1re. Champ d'application]

(Insérée D. 13.03.2014 – art. 9 – Mon. 04.04.2014)

[**Art. L3161-1.** Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article L3162-1.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 10 – Mon. 04.04.2014)

[Section 2. Procédure]

(Insérée D. 13.03.2014 – art. 11 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-2. Le gouverneur peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal, viole la loi ou blesse l'intérêt général.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 12 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-3. Le gouverneur peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 13 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-4. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis :

1° [pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :

a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

[

	Procédure ouverte	Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable	Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux	300.000 EUR H.T.V.A.	150.000 EUR H.T.V.A.	75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services	250.000 EUR H.T.V.A.	75.000 EUR H.T.V.A.	40.000 EUR H.T.V.A.

]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 19, 1°, a) – Mon. 1.12.2022)

[b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 19, 1°, b) – Mon. 1.12.2022)

[c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces

marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 19,1°,c) – Mon. 1.12.2022)

[...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 19,1°,d) – Mon. 1.12.2022)

d. [...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 19,1°,e) – Mon. 1.12.2022)

e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède [250 000 euros H.T.V.A.] ;

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 19,1°,f) – Mon. 1.12.2022)

f. l'attribution d'une mission de services [d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A.] par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées ;

(Inséré D. 6.10.2022 – art. 19,1°,g) – Mon. 1.12.2022)

g. l'attribution d'un marché public [d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A.] passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

(Inséré D. 6.10.2022 – art. 19,1°,h) – Mon. 1.12.2022)

h. [...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 19,1°,i) – Mon. 1.12.2022)

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembreés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros [et ce quelle que soit la qualité du cocontractant ;]

(Complété D. 4.10.2018 – art. 31,b) – Mon. 10.10.2018)

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

a) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation ;

b) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros ;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte ;

[5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A. ;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession ;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession.]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 19,2° – Mon. 1.12.2022)

[L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte.]

(Ajouté D. 6.10.2022 – art. 19,1°,j) – Mon. 1.12.2022)

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné est joint à l'acte dans les cas visés au 3° a) lorsque l'acte contient des charges de fondation et au 4°.]*(Inséré D. 13.03.2014 – art. 14 – Mon. 04.04.2014)*

[Art. L3161-5. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget, autres que celles visées à l'article L3161-4, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal, est transmise au collège des bourgmestre et échevins ou aux collèges communaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Le collège des bourgmestre et échevins ou les collèges communaux concernés peuvent introduire un recours, auprès du gouverneur de province, contre la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la

réception de la décision de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le gouverneur de province réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 15 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-6. Le gouverneur prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le gouverneur n'a pas notifié sa décision dans le délai.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 16 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-7. Le Gouvernement peut réclamer aux établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 17 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-8. Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis :

1° [pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :

a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :

[

	Procédure ouverte	Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable / Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable	Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée sans mise en concurrence préalable
Travaux	300.000 EUR H.T.V.A.	150.000 EUR H.T.V.A.	75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services	250.000 EUR H.T.V.A.	75.000 EUR H.T.V.A.	40.000 EUR H.T.V.A.

]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, a) – Mon. 1.12.2022)

[b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, b) – Mon. 1.12.2022)

[c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, c) – Mon. 1.12.2022)

[...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, d) – Mon. 1.12.2022)

d. [...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, e) – Mon. 1.12.2022)

e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède [250 000 euros H.T.V.A.] ;

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, f) – Mon. 1.12.2022)

f. l'attribution d'une mission de services [d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A.] par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées ;

(Inséré D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, g) – Mon. 1.12.2022)

g. l'attribution d'un marché public [d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A.] passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

(Inséré D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, h) – Mon. 1.12.2022)

h. [...]

(Abrogé D. 6.10.2022 – art. 20, 1°, i) – Mon. 1.12.2022)

2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembres, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros ;

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

- a) les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation ;
- b) les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros ;

4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du Ministre du culte ;

[5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :

a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A. ;

b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession ;

c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la réglementation relative aux contrats de concession.]

(Remplacé D. 6.10.2022 – art. 20,2° – Mon. 1.12.2022)

[L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte.]

(Ajouté D. 6.10.2022 – art. 20,1°,j) – Mon. 1.12.2022)

L'avis de l'organe représentatif agréé concerné sera joint à l'acte dans les cas visés au 3°, a), lorsque l'acte contiendra des charges de fondation et au 4°.](Inséré D. 13.03.2014 – art. 18 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-9. La liste des décisions ayant un coût financier et non reprise au budget, autres que celles visées à l'article L3161-8, prises par les établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial, est transmise aux collèges provinciaux concernés, dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

Les collèges provinciaux concernés peuvent solliciter une ou plusieurs décision(s) figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. Le jour de la réception de la liste n'est pas inclus dans le délai. L'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, transmet au collège, dans les dix jours de la demande, la ou les décision(s) qu'il a sollicitée(s). Le jour de la réception de la demande n'est pas inclus dans le délai.

Les collèges provinciaux concerné(s) peuvent introduire un recours, auprès du Gouvernement, contre la ou les décision(s) qu'ils ont sollicitée(s). Ce recours doit être introduit dans les dix jours de la réception de la décision par l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°. Le jour de la réception de la décision n'est pas inclus dans le délai.

Saisi d'un recours, le Gouvernement réclame, à l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, l'acte accompagné de ses pièces justificatives.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 19 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-10. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de toutes les pièces justificatives.

Le Gouvernement peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

L'acte n'est plus susceptible d'annulation si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans le délai.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 20 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3161-11. [Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux articles L3161-4, 1° et 5°, et L3161-8, 1° et 5°.]

(Inséré D. 6.10.2022 – art. 21 – Mon. 1.12.2022)

[Chapitre II. Tutelle spéciale d'approbation]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 21 – Mon. 04.04.2014)

Annotation : Ce texte doit être lu en parallèle avec les dispositions de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et avec la circulaire du 12 décembre 2014, dont les schémas contribuent à clarifier le déroulement. Cela souligne les difficultés inhérentes à la multiplication des textes et la réelle nécessité, à tout le moins, d'une codification des dispositions existantes.

[Section 1re. Champ d'application]

(Insérée D. 13.03.2014 – art. 22 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3162-1. § 1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé ;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

§ 2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau provincial portant sur les objets suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé ;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

Le Gouvernement exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des provinces concernées, ou après avoir constaté que lesdites provinces concernées n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 16*bis* et *quater*, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§ 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, le conseil communal de la commune qui, pour l'exercice en cours, finance la plus grande part de l'intervention globale, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis favorable des autres communes concernées, ou après avoir constaté que ladite ou lesdites commune(s) n'a ou n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

Si, pour l'exercice en cours, plusieurs communes interviennent à part égale dans le financement de l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment principal affecté à l'exercice du culte, exerce la tutelle d'approbation après avoir recueilli l'avis des autres communes concernées ou après avoir constaté que lesdites communes n'ont pas rendu d'avis dans le délai prévu aux articles 2, § 2, et 7, § 2, de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

§ 4. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

Pour les actes visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 23 – Mon. 04.04.2014)

[Section 2. Procédure]

(Insérée D. 13.03.2014 – art. 24 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3162-2. § 1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, l'autorité de tutelle peut, sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier, inscrire des

prévisions de recettes et des postes de dépenses ; elle peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§ 2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.

L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

§ 3. Lorsque l'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève du financement de plusieurs communes, et qu'un ou plusieurs avis défavorables ont été émis par les autres communes concernées, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation rend un avis, dans le délai fixé à l'article L3162-2, § 2, alinéa 1er. A défaut, l'avis est réputé favorable.

La commune transmet alors son avis au gouverneur qui statue conformément au paragraphe 1er. Le gouverneur prend sa décision dans les quarante jours de la réception du premier avis défavorable émanant d'une commune concernée. Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.]

(Inséré D. 13.03.2014 – art. 25 – Mon. 04.04.2014)

[Section 3. Des recours]

(Insérée D. 13.03.2014 – art. 26 – Mon. 04.04.2014)

[Art. L3162-3. § 1er. L'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle. Une copie du recours est adressée au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.

§ 2. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision de l'autorité de tutelle dans les trente jours de la réception du recours sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

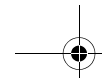
Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, le gouverneur peut sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

A défaut de décision dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée.]

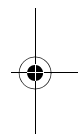
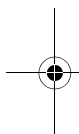
(Inséré D. 13.03.2014 – art. 27 – Mon. 04.04.2014)

(...)

Annotation : Les marchés publics d'un montant inférieur à ceux mentionnés aux art. L3161-4 et L3161-8 – en particulier les marchés publics de faible montant (c.-à-d. d'un montant estimé de moins de 30 000 EUR) – sont donc soumis à la tutelle générale d'annulation mais ne constituent pas des actes à transmettre sur la base de l'art. L3161-4 et L3161-8. In casu, c'est l'art. L3161-3 qui trouve à s'appliquer. À titre informatif, nous vous conseillons de consulter un article à ce propos au lien suivant : <https://wallonie.religio.be/les-march%C3%A9s-de-faible-montant#:~:text=Les%20march%C3%A9s%20de%20faible%20montant%20-%20d%C3%A9finition%20Dans,montant%20estim%C3%A9%20inf%C3%A9rieur%20%C3%A0%2030.000%20euros%20HTVA>



**DÉCRET DU 18 MAI 2017 RELATIF À LA
RECONNAISSANCE ET AUX OBLIGATIONS DES
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU
TEMPOREL DES CULTES RECONNUS**



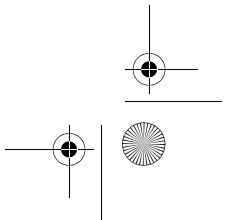
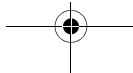
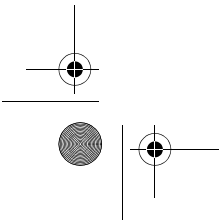
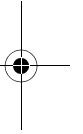
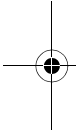
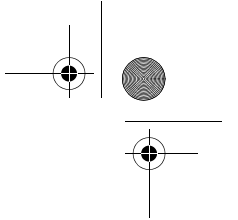
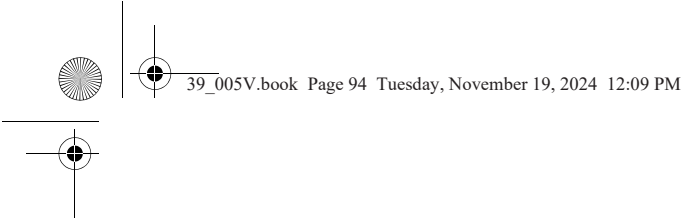
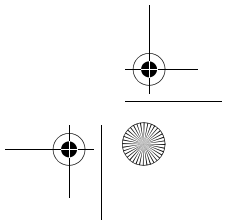
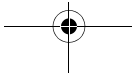
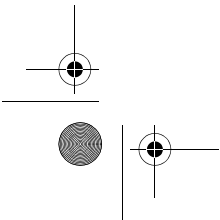
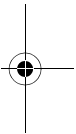
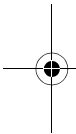
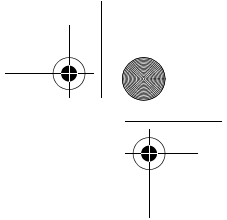
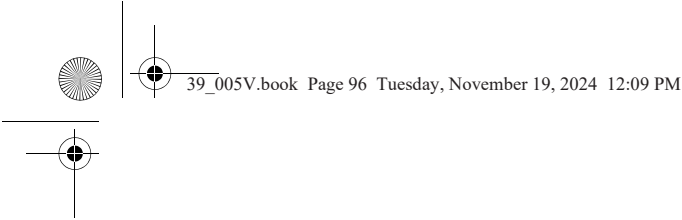


TABLE DES MATIÈRES

Exposé des Motifs (Doc. Parl. w., N° 770 (2016-2017) M N° 1) (extraits)	97
Chapitre préliminaire. Du champ d'application et des définitions	99
Chapitre Ier. De la demande de reconnaissance	99
Chapitre II. Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus	103
Chapitre III. Du retrait de la reconnaissance	104
Chapitre IV. Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance	105
Chapitre V. De l'enregistrement des communautés cultuelles	106
Chapitre VI. De la fusion des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus	107
Chapitre VII. De la modification des limites territoriales des établis- sements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal	108
Chapitre VIII. De la désaffectation des lieux de culte reconnus	109
Chapitre IX. Transfert du lieu de culte	110
Chapitre X. Mesures transitoires	112



DÉCRET DU 18 MAI 2017 RELATIF À LA RECONNAISSANCE ET AUX OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU TEMPOREL DES CULTES RECONNUS

(Mon. 16.06.2017)

Annotation : Ces dispositions décrétales visent d'abord à répondre à l'absence de critères pour la reconnaissance de communautés cultuelles locales en Région wallonne depuis la régionalisation de la compétence au 1er janvier 2002. À cet égard, la Région wallonne s'est voulue très stricte quant aux documents devant attester de la situation des établissements concernés. La question peut d'ailleurs être soulevée de savoir si des critères aussi stricts, que l'on peut comprendre à certains égards, n'auront pas un aspect dissuasif à l'égard de certaines communautés cultuelles. Si peu de reconnaissances de nouveaux établissements catholiques sont à prévoir, les fabriques sont toutefois concernées d'une part par d'autres dispositions du décret qui traitent des fusions ou des désaffectations et, d'autre part, parce que l'art. 39 du décret prévoit que certaines dispositions s'appliquent également aux établissements déjà reconnus.

Exposé des Motifs (Doc. Parl. w., N° 770 (2016-2017) M N° 1) (extraits)

Depuis l'adoption de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés (article 4 modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993), la Région wallonne est compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des fabriques d'église et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Elle agit dans le cadre de la reconnaissance des communautés cultuelles locales, de l'organisation du financement et du contrôle des fabriques et établissements assimilés et du patrimoine.

Au travers de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, un contrôle de ces établissements est déjà réalisé. Le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus prévoit de soumettre à la tutelle générale d'annulation, avec transmission obligatoire, divers types d'actes ayant une certaine importance (dons et legs, opérations patrimoniales, marchés publics) et à la tutelle spéciale d'approbation les budgets, comptes et modifications budgétaires.

(...)

C'est l'objectif poursuivi par le présent projet de décret qui est parti du constat qu'une communauté cultuelle peut, au cours de son existence, passer par différentes phases ou connaître différents événements, qu'il convient d'encadrer juridiquement.

1° La mise en place d'une procédure de reconnaissance et de retrait de celle-ci

Actuellement, les dossiers de demande de reconnaissance comprennent peu d'informations précises sur le potentiel futur établissement public. L'objectif visé par la mise en place d'une procédure de reconnaissance, avec une description des différentes étapes et une liste des documents accompagnant la demande, est de permettre à l'autorité civile compétente d'appréhender plus concrètement l'existence du futur établissement, mais aussi d'identifier précisément le lieu où le culte sera exercé. Par ailleurs, la mise en place d'une procédure claire est un élément positif, tant pour l'autorité chargée d'instruire les dossiers de demande que pour les établissements demandeurs, qui sont ainsi au fait des obligations qu'ils doivent rencontrer et des informations qu'ils doivent fournir à l'autorité compétente. Il en va de même pour la procédure de retrait qui est, il va de soi, envisagé dans les cas jugés les plus graves.

2° L'enregistrement

(...)

3° La mise en place d'une procédure en cas de transfert des lieux de culte des établissements reconnus

Le constat a été fait à plusieurs reprises que des communautés reconnues transféraient arbitrairement leur lieu de culte, sans en informer le Gouvernement wallon ou les autorités de tutelle, qui en prenaient parfois connaissance via les pièces justificatives du compte. Cette situation ne sera dorénavant plus tolérée et une procédure spécifique à ce cas d'espèce est mise en place. Son non-respect pourrait exposer l'établissement à un retrait de sa reconnaissance.

4° Les obligations communes aux établissements reconnus

Par souci d'équité, compte tenu du fait qu'il n'est pas certain que les obligations aujourd'hui, imposées aux communautés en demande de reconnaissance, soient respectées par les communautés déjà reconnues, le projet de décret précise les obligations desdites communautés reconnues, notamment en ce qui concerne le lieu de culte et les obligations d'intégration.

5° Les autres événements vécus par les communautés reconnues

Le présent projet de décret permet de clarifier certaines procédures relatives à des situations rencontrées fréquemment par les établissements reconnus (fusion, désaffectation du lieu de culte, modification des limites territoriales, ...). Il est donc établi dans ce texte une procédure pour régler ces questions et permettre à chacun de prendre connaissance de ses droits et devoirs en la matière, alors qu'auparavant ces situations étaient réglées via une pratique administrative non réglementée.

Chapitre préliminaire. Du champ d'application et des définitions

Article 1^{er}. Le présent décret s'applique aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont le ressort territorial n'excède pas la région de langue française.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale ;

2° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1^{er}, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

3° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire ;

4° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire ;

5° la déchéance : le mécanisme visé à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

6° le retrait de la reconnaissance : l'action de retirer la reconnaissance d'un établissement visé à l'article 2, 2°, accordée en application des législations existantes et du chapitre 1^{er} du présent décret ;

7° la communauté cultuelle locale : un groupe d'individus pratiquant un même culte sur un territoire déterminé dans un lieu dédié à cet effet.

Chapitre 1^{er}. De la demande de reconnaissance

Art. 3. L'organe représentatif agréé est seul compétent pour introduire, auprès du Gouvernement wallon, une demande de reconnaissance d'une communauté cultuelle locale d'un culte reconnu par l'autorité fédérale.

Art. 4. § 1^{er}. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :

1° la structure juridique actuelle de la communauté cultuelle locale ;

2° un listing des communes de la province qui seront desservies par l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

3° l'identification de toutes les personnes physiques qui exerceront les fonctions de membres du premier organe de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus et, pour chacune d'elles, un extrait de casier judiciaire vierge ;

4° un extrait de la matrice cadastrale du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé ;

5° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité cultuelle envisagée ;

6° un rapport d'architecte ou notaire ou géomètre concernant l'état général du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, et indiquant notamment la superficie ;

7° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

8° l'attestation du commandant des pompiers, datée de moins de douze mois par rapport à la date d'introduction de la demande de reconnaissance, sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

9° une note signée par les personnes visées au 3° spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte, dont disposera l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ainsi que tout document probant, ou à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte conclue avec le propriétaire ;

10° une note signée par les personnes visées au 3° confirmant l'adéquation de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté cultuelle locale ;

11° une note signée par les personnes visées au 3° contenant une projection du nombre de membres de la communauté cultuelle locale au cours des six prochaines années et, en cas d'insuffisance de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, au regard de la progression attendue de la communauté cultuelle locale, les solutions envisagées pour y faire face ;

12° une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3° dont le ou les ministres du culte s'engagent à respecter la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;

13° pour les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;

b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes ;

c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté culturelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;

14° un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre -, ...) ;

15° les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1° ;

16° une projection budgétaire à trois ans, sincère et réaliste, basée sur des éléments objectifs, notamment sur l'état patrimonial et qui concrétisera la progression attendue de la communauté culturelle locale ;

17° l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, portant une date antérieure d'au minimum trois années par rapport à la date de demande de reconnaissance visée à l'article 3 ;

18° tout autre document estimé pertinent par l'organe représentatif agréé.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 17°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1er, 9° à 13°, auxquels la demande doit se conformer sous peine d'irrecevabilité.

Art. 5. § 1er. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur avis. Ce délai est prorogeable de même durée et à deux reprises, par le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au

niveau provincial. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur décision de prorogation. Cette notification se fait, à peine de nullité, au plus tard le jour de l'échéance du délai.

L'avis est accompagné d'un rapport sur l'état du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte. A cette fin, la ou les communes concernées ou la province concernée désignent une ou plusieurs personnes chargées de réaliser une visite des lieux.

A défaut de transmission de l'avis dans le délai, la procédure se poursuit conformément à l'article 6.

Art. 6. Dès réception de l'avis du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, ou à défaut de transmission d'avis dans le délai visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, dès l'expiration de ce dernier, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie du dossier complet au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 7. Dès réception de l'avis visé à l'article 6, l'instruction de la demande débute.

Art. 8. Le Gouvernement wallon évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :

1° l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté cultuelle locale ;

2° l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales ;

3° l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement cultuel dont le ou les Ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière.

Art. 9. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à la structure juridique de la communauté cultuelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au ni-

veau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre II. Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

Art. 10. § 1er. Outre les obligations inscrites dans les législations spécifiques, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus est tenu aux obligations suivantes :

1° être titulaire des droits réels sur le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ou, à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, être en mesure de fournir une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, conclue avec le propriétaire ;

2° être en mesure de fournir une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée ;

3° être en mesure de fournir la preuve de l'existence des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

4° être en mesure de fournir une copie de l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;

5° pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :

- a) respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;
- b) ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes ;
- c) déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté culturelle locale dont ils sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6° être en mesure, pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, de fournir une déclaration écrite d'engagement au respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.

§ 2. Sur sollicitation du Gouvernement wallon ou de son délégué, les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus communiquent dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.

Sur sollicitation de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.

Sur sollicitation de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le ou les lieux de culte d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, celui-ci communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1er, 1°, 5° et 6° auxquels les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus doivent se conformer en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1er.

Annotation : Nous attirons l'attention sur le fait que l'article 39 de ce même décret précise que les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus disposent d'un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret au 26 juin 2017 pour se conformer aux dispositions de cet article 10, donc au plus tard le 26 juin 2018.

Chapitre III. Du retrait de la reconnaissance

Art. 11. § 1er. Le Gouvernement wallon entame une procédure pouvant amener au retrait de la reconnaissance d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° l'établissement ne remplit plus au moins une des conditions qui ont permis sa reconnaissance ;

2° l'établissement ne satisfait pas aux conditions imposées par le chapitre II ;

3° l'établissement ne dispose plus d'un organe de gestion ;

4° l'établissement déchu n'a pas remis, dans le délai imposé par l'article 14, son rapport d'activités ;

5° l'établissement a transféré son lieu de culte sans en avertir préalablement le Gouvernement wallon, conformément au chapitre VIII ;

6° les membres des organes de gestion de l'établissement dont le ou les Ministres du culte ne respectent pas les termes de la déclaration sur l'honneur conformément à l'article 10, § 1er, 5° ;

7° l'établissement a bénéficié d'un don ou d'un legs soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire en application des articles L3161-4 et L3161-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et n'a pas transmis l'acte accompagné des pièces justificatives à l'autorité de tutelle.

Art. 12. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus concerné ainsi que l'organe représentatif agréé sont interrogés.

Art. 13. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, le cas échéant à la structure juridique de la communauté culturelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre IV. Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance

Art. 14. § 1er. L'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui a fait l'objet d'une déchéance, conformément aux dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, adresse annuellement un rapport d'activités au Gouvernement wallon qui en détermine les modalités de rédaction.

§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1er est adressé au plus tard le 15 février et retrace l'activité exercée au cours de l'année précédente.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er mentionne, notamment, l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, la composition des organes de gestion et tout élément permettant de vérifier l'effectivité de la mission publique qui lui est dévolue et le respect des critères de reconnaissance visés à l'article 8.

Chapitre V. De l'enregistrement des communautés cultuelles

Art. 15. [Toute communauté, non reconnue ou dont la reconnaissance a été retirée en application du chapitre III, et au sein de laquelle s'exerce une activité cultuelle, adresse au Gouvernement wallon une déclaration d'enregistrement.]

(Note : Par son arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019 (Mon. 17.01.2020, p. 1519) la Cour constitutionnelle annule le présent article, en ce qu'il s'applique aux communautés cultuelles locales des cultes non reconnus par l'autorité fédérale ;)

Art. 16. [§ 1er. La déclaration d'enregistrement comprend :

- 1° le nom de la communauté ;
- 2° l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;
- 3° la structure juridique actuelle de la communauté ;
- 4° les coordonnées du responsable (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national) ;
- 5° les coordonnées du ministre du culte (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national) ;
- 6° le nombre de personnes fréquentant le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ;
- 7° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité cultuelle envisagée ;
- 8° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;
- 9° l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte.

§ 2. Toute modification ultérieure des mentions visées au paragraphe 1er fait l'objet d'une déclaration complémentaire.

§ 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle de déclaration visé au paragraphe 1er auquel la communauté doit se conformer sous peine d'irrecevabilité de la déclaration.]

(Note : par son arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019 (M.B. 17-01-2020, p. 1519) la Cour constitutionnelle annule le présent article, en ce qu'ils s'appliquent aux communautés culturelles locales des cultes non reconnus par l'autorité fédérale ;)

Art. 17. [§ 1er. En cas d'incomplétude des éléments visés à l'article 16, § 1er, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite la communauté afin d'obtenir les informations manquantes.]

§ 2. Dès réception de l'ensemble des éléments visés à l'article 16, § 1er, le Gouvernement wallon ou son délégué adresse à la communauté une attestation d'enregistrement datée.

§ 3. Le Gouvernement wallon établit le modèle d'attestation visé au paragraphe 2.

(Note : par son arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019 (M.B. 17-01-2020, p. 1519) la Cour constitutionnelle annule le présent article, en ce qu'ils s'appliquent aux communautés culturelles locales des cultes non reconnus par l'autorité fédérale ;)

Chapitre VI. De la fusion des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

Art. 18. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de fusion de deux ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

Art. 19. § 1er. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont la fusion est envisagée ;

2° les données d'identification de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus devant être considéré comme l'entité absorbante et qui subsiste après la fusion ;

3° le sort réservé aux biens mobiliers et immobiliers du ou des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus devant être considérés comme entité absorbée ;

4° le sort réservé au bâtiment ou aux bâtiments utilisés comme lieu de culte par les entités absorbées ;

5° l'impact en matière de places rémunérées des Ministres du culte attachés aux lieux de culte des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont la fusion est demandée ;

6° une copie de la délibération adoptée par chacun des organes chargés de la gestion des établissements visés aux 1° et 2° relative à la fusion envisagée, au sort réservé aux biens mobiliers et immobiliers visés au 3° et au sort réservé au bâtiment ou aux bâtiments utilisés comme lieu de culte des entités absorbées ;

7° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial émettant un avis relatif à la fusion envisagée, et au sort réservé au(x) bâtiment(s) utilisé(s) comme lieu de culte des entités absorbées ;

8° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 7°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 20. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 21. Dès réception de l'avis visé à l'article 20, l'instruction de la demande débute.

Art. 22. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre VII. De la modification des limites territoriales des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal

Art. 23. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de modification des limites territoriales d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financé au niveau communal.

Art. 24. § 1er. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification du ou des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus impactés par la modification des limites territoriales envisagée ;

2° un plan reprenant les nouvelles limites territoriales envisagées ;

3° une copie de la délibération adoptée par chacun des organes chargés de la gestion des établissements visés au 1° relative à la modification des limites territoriales envisagée ;

4° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes impactées par la modification des limites territoriales envisagée, émettant un avis relatif à ladite modification ;

5° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 4°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 25. Dès réception du dossier complet, l'instruction de la demande débute.

Art. 26. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, au gouverneur de la province concernée et à la commune ou aux communes concernées.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre VIII. De la désaffectation des lieux de culte reconnus

Art. 27. L'organe représentatif agréé introduit, auprès du Gouvernement wallon, une demande de désaffectation d'un lieu de culte reconnu.

Art. 28. § 1er. La demande motivée est accompagnée de :

1° l'identification de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant l'administration du lieu de culte dont la désaffectation est demandée ;

2° l'identification du lieu de culte dont la désaffectation est demandée ;

3° le sort réservé aux biens mobiliers du lieu de culte dont la désaffectation est demandée ;

4° l'impact en matière de place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée ;

5° une copie de la délibération de l'organe chargé de la gestion de l'établissement visé au 1° relative à la désaffectation envisagée ;

6° une copie de la délibération du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial émettant un avis relatif à la désaffectation envisagée ;

7° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 6°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.

Art. 29. En cas de désaffectation du bâtiment principalement affecté à l'exercice du culte, la demande est complétée soit d'une demande de fusion, telle que visée au chapitre VI, soit d'une demande de transfert du lieu de culte telle que visée au chapitre IX.

Art. 30. En présence d'une place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet, dès réception du dossier, une copie de celui-ci au Ministre de la Justice qui rend un avis.

Art. 31. Dès réception de l'avis visé à l'article 30, ou, en l'absence de place rémunérée de ministre du culte attaché au lieu de culte de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont la désaffectation est demandée, dès réception du dossier complet, l'instruction de la demande débute.

Art. 32. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre IX. Transfert du lieu de culte

Art. 33. Tout établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui souhaite transférer son lieu de culte sollicite préalablement et par écrit l'autorisation du Gouvernement wallon et en informe son organe représentatif agréé.

Art. 34. § 1er. Le courrier motivé s'accompagne de :

1° une copie de la délibération de l'organe chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui décide du transfert du lieu de culte, contenant des éléments sur l'adéquation de la superficie du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte au regard du nombre actuel de membres de la communauté culturelle locale et de son évolution ;

2° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée ;

3° un extrait de la matrice cadastrale du nouveau lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé ;

4° la preuve de l'existence des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ;

5° une copie de l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ;

6° tout document spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte, dont dispose l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ou, à défaut, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ;

7° tout autre document probant.

§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 6°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus les documents manquants.

Art. 35. § 1er. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur avis. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'avis est accompagné d'un rapport sur l'état du nouveau bâtiment envisagé comme lieu de culte et notamment, sa superficie. A cette fin, la ou les communes concernées ou la province concernée désignent une ou plusieurs personnes chargées de réaliser une visite des lieux.

A défaut de transmission de l'avis dans le délai, la procédure se poursuit conformément à l'article 36.

Art. 36. Dès réception de l'avis du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, ou à défaut de transmission d'avis dans le délai visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, dès l'expiration de ce dernier, l'instruction de la demande débute.

Art. 37. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes recon-

nus, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.

§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.

Chapitre X. Mesures transitoires

Art. 38. § 1er. Le présent décret est applicable, dès son entrée en vigueur :

1° à toute demande de reconnaissance visée au chapitre Ier qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur ;

2° à toute demande de fusion de deux ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visée au chapitre VI qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur ;

3° à toute demande de modification des limites territoriales des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visée au chapitre VII qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur ;

4° à toute demande de désaffectation d'un lieu de culte reconnu visée au chapitre VIII qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur ;

5° à toute demande de transfert d'un lieu de culte visée au chapitre IX qui n'a pas fait l'objet d'une décision du Gouvernement wallon avant son entrée en vigueur.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 1°, les demandes de reconnaissance introduites par l'organe représentatif plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas accompagnées de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 4, § 1er, 17°.

Art. 39. Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus disposent d'un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l'article 10, § 1er.

Art. 40. Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance transmettent leur rapport d'activités, tel que visé à l'article 14, portant sur l'année 2017, au plus tard le 15 février 2018.

Art. 41. Les communautés au sein desquelles s'exerce une activité cultuelle disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'obligation d'enregistrement visée au chapitre V.

**ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU
25 JANVIER 2018 PRIS EN EXÉCUTION DU
DÉCRET DU 18 MAI 2017 RELATIF À LA
RECONNAISSANCE ET AUX OBLIGATIONS DES
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU
TEMPOREL DES CULTES RECONNUS**

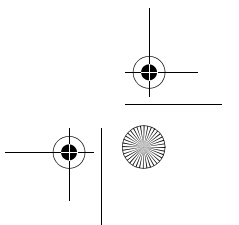
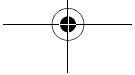
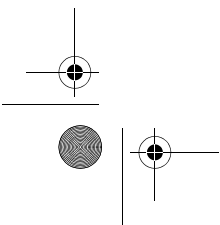
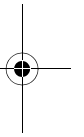
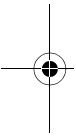
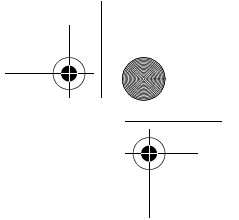
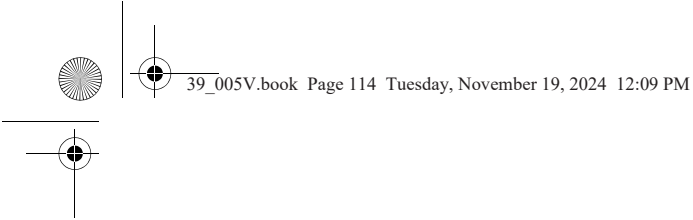
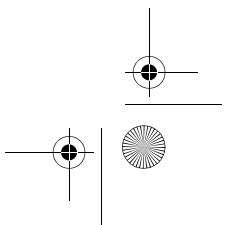
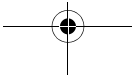
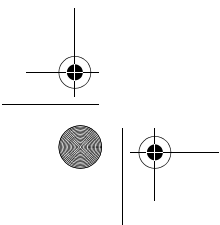
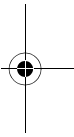
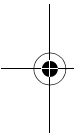
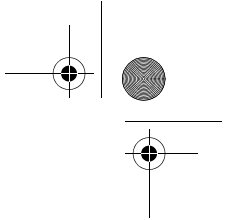
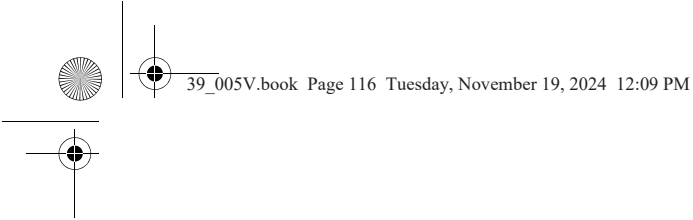


TABLE DES MATIÈRES

Art. 1–11	117
ANNEXE 1 – Rapport d’activités des établissements déchu	119
ANNEXE 2 – Déclaration d’enregistrement	120
ANNEXE 3 – Attestation d’enregistrement	121
ANNEXE 4 – Note spécifiant la nature des droits réels sur le ou les bâtiments du culte	122
ANNEXE 5 – Convention d’utilisation du bâtiment utilisé comme lieu de culte	125
ANNEXE 6 – Note relative à l’adéquation de la superficie du lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la commu- nauté cultuelle locale	129
ANNEXE 7 – Note relative à l’évolution du nombre de membres de la communauté cultuelle locale	130
ANNEXE 8 – Déclaration d’engagement au respect de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative	131
ANNEXE 9 – Déclaration sur l’honneur	132



**ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 25 JANVIER
2018 PRIS EN EXÉCUTION DU DÉCRET DU 18 MAI 2017
RELATIF À LA RECONNAISSANCE ET AUX OBLIGATIONS DES
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU TEMPOREL DES
CULTES RECONNUS**

(Mon. 07.02.2018)

Annotation : *Cet arrêté détermine les modèles à utiliser par les établissements culturels dans le cadre d'une demande de reconnaissance ou pour satisfaire aux obligations pour tous les établissements culturels reconnus imposées par le Décret du 18 mai 2017.*

Art. 1^{er}. La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie instruit les dossiers visés au décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dénommé ci-après «le décret du 18 mai 2017», et transmet au Gouvernement un rapport comportant les renseignements et éléments recueillis et contenant son avis.

Art. 2. Le rapport d'activité visé à l'article 14 du décret du 18 mai 2017 est établi sur base du modèle visé à l'annexe 1re.

Art. 3. La déclaration d'enregistrement visée à l'article 15 du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 2.

Art. 4. Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie pour délivrer l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, § 2, du décret du 18 mai 2017 conformément au modèle visé à l'annexe 3.

Art. 5. La note spécifiant la nature des droits réels sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte, visée à l'article 4, § 1er, 9°, et à l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 4.

Art. 6. La convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, visée à l'article 4, § 1er, 9°, et à l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 5.

Art. 7. La note confirmant l'adéquation de la superficie du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté culturelle locale, visée à l'article 4, § 1er, 10°, du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 6.

Art. 8. La note contenant une projection du nombre de membres de la communauté culturelle locale et, en cas d'insuffisance de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, au regard de la progression attendue de la communauté culturelle locale au cours des six prochaines années, les solutions envi-

sagées pour y faire face, visée à l'article 4, § 1er, 11°, du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 7.

Art. 9. La déclaration d'engagement au respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, visée à l'article 4, § 1er, 12°, et à l'article 10, § 1er, 6°, du décret du 18 mai 2017 est établie conformément au modèle visé à l'annexe 8.

Art. 10. La déclaration sur l'honneur, visée à l'article 4, § 1er, 13°, et à l'article 10, § 1er, 5°, du décret du 18 mai 2017, est établie conformément au modèle visé à l'annexe 9.

Art. 11. Le ministre qui a les Pouvoirs subordonnés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE 1 – Rapport d'activités des établissements déchu

A. Nom de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus

B. Adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte

C. Composition des organes de gestion en ce compris le ministre du culte (nom, prénom et adresse)

D. Date de déchéance

E. Exercice de la mission publique dévolue à l'établissement

(Il convient de développer les activités qui rentrent dans le cadre de la mission légale que doit remplir l'établissement notamment en termes d'exercice du culte et de maintien de sa dignité, dans les lieux affectés à cet exercice, par le règlement des dépenses rendues nécessaires et la collecte des moyens pour y faire face.)

F. Respect des critères de reconnaissance

(Il convient d'indiquer en quoi l'établissement remplit les critères mentionnés ci-dessous, qui justifient qu'une communauté culturelle locale bénéficie du statut public)

- l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté culturelle locale ;
- l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales ;
- l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement cultuel dont le ou les ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière.

Fait à, le,

(nom, prénom, fonction et signature de tous les membres de l'établissement)

ANNEXE 2 – Déclaration d'enregistrement

A. Nom de la communauté

B. Adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte

C. Structure juridique actuelle de la communauté

Oui, précisez : , Non

D. Coordonnées du responsable de la communauté

Nom : Prénoms :

Nationalité : Numéro national :

Adresse :

Téléphone : GSM :

Courriel :

E. Coordonnées du ministre du culte de la communauté

Nom : Prénoms :

Nationalité : Numéro national :

Adresse :

Téléphone : GSM :

Courriel :

F. Nombre de personnes fréquentant le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte

Veillez à joindre les documents suivants :

- une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité cultuelle envisagée ;
- une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte ;
- l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte.

Fait à , le

(signature) (signature)

ANNEXE 3 – Attestation d'enregistrement

..... (nom, prénom et fonction),

agissant pour le compte du Gouvernement wallon

déclare que la communauté (dénomination complète)

sise à

(adresse complète de la communauté)

a satisfait aux obligations de déclaration prévues aux articles 15 et 16 du décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

En conséquence de quoi :

La présente attestation d'enregistrement lui est délivrée.

Fait à, le

(nom, prénom, fonction et signature)

ANNEXE 4 – Note spécifiant la nature des droits réels sur le ou les bâtiments du culte

Nom de l'Etablissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus :

.....

sis à

Par la présente, nous soussignés, membres de l'organe de gestion de l'établissement visé ci-dessus, attestons détenir des droits réels sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte suivants :

Identification du ou des lieux de culte :

☐ Lieu de culte

Adresse :

.....

Désignation cadastrale : Division Section Division

Superficie :

☐ Presbytère

Adresse :

Désignation cadastrale : Division Section Division

Superficie :

Ces droits réels résultent de²⁰ :

☐ Une acquisition en pleine propriété

Suivant acte dressé par le notaire

en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....
.....
.....
.....

☐ Une acquisition d'un droit d'usufruit

Suivant acte dressé par le notaire

en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de en date du, volume, numéro

²⁰ Cochez le choix adéquat et complétez les pointillés avec les informations demandées

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 25 JANVIER 2018 – RECONNAISSANCE

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....

Indiquez les clauses concernant l'entretien, les (grosses) réparations, etc.

.....

☐ Une donation sans charge

Suivant acte dressé par le notaire
 en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de
 en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....

☐ Une donation avec charges, à savoir :

.....

Suivant acte dressé par le notaire
 en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de
 en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....

☐ Un bail emphytéotique d'une durée de ans

Suivant acte dressé par le notaire
 en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de
 en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....
.....
.....
.....

☐ Un droit de superficie d'une durée de ans

Suivant acte dressé par le notaire

en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de

..... en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....
.....
.....
.....

☐ Un droit d'usage d'une durée de ans

Suivant acte dressé par le notaire

en date du transcrit au bureau de la Conservation des Hypothèques de

..... en date du, volume, numéro

Si ledit acte contient des clauses particulières, merci de les indiquer :

.....
.....
.....
.....

Fait à, le,

Nom	Prénom	Fonction	Signature
		Président	
		Secrétaire	
		Trésorier	
		Membre	
		Membre	
		Membre	
		Membre	

ANNEXE 5 – Convention d'utilisation du bâtiment utilisé comme lieu de culte

Entre :

1).....

Ici représenté(e) par en sa qualité de

Ci-après dénommé(e) « le propriétaire » ;

Et :

2) La structure juridique de la communauté culturelle locale l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus²¹ dénommé :

.....

Ici représenté(e) par en sa qualité de

Ci-après dénommé(e) « l'établissement culturel »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule.

Le permis d'urbanisme du bâtiment dont il est question ci-après a été délivré, spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée, en date du :/...../.....

Le propriétaire possède la pleine propriété du bien immobilier décrit ci-après depuis le/...../..... suivant acte de²² Ledit bien immobilier est quitte et libre de charges hypothécaires et de sûretés réelles.

Article 1er. Le propriétaire laisse à l'établissement culturel l'usage gratuit, libre et intégral de l'immeuble/des parties de l'immeuble ci-après décrit(es), pour l'exercice du culte, dès la signature de l'arrêté de sa reconnaissance comme établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, et durant toute la durée de l'affectation au culte dudit immeuble/desdites parties de l'immeuble.

L'immeuble affecté au culte est décrit comme suit à l'extrait de la matrice cadastrale délivré le/...../..... :

Sous commune de/ Division, section numéro

(nature de l'immeuble)

(adresse) (superficie)

²¹ Biffez la mention inutile

²² Précisez l'origine de propriété

Ou²³ :

Dans l'immeuble décrit comme suit à la matrice cadastrale délivrée le/...../..... :

Sous commune de/..... Division, section numéro

(nature de l'immeuble)

(adresse) (superficie)

les parties affectées au culte sont :²⁴

Le plan des parties de l'immeuble affectées au culte est annexé aux présentes.

Le propriétaire s'engage à ne conférer à des tiers aucun autre droit réel ou personnel sur l'immeuble/les parties d'immeuble précité(s) durant toute la durée de la présente convention.

L'établissement cultuel ne peut céder les droits issus de la présente convention.

Article 2. L'immeuble/les parties d'immeubles ci-dessus décrit(es) est (sont) entièrement affecté(es) au culte par l'établissement cultuel.

Article 3. L'usage des parties de l'immeuble ci-dessus décrit non affectées au culte n'est pas régi par la présente convention.

Article 4. Le propriétaire n'intervient d'aucune manière dans l'aménagement cultuel de l'immeuble/des parties de l'immeuble visé(es) par la présente convention.

Article 5. Un état des lieux détaillé de l'immeuble/des parties de l'immeuble affecté(es) au culte, réalisé contradictoirement et à frais communs, est annexé à la présente convention.

Un état des lieux détaillé de l'immeuble/des parties de l'immeuble affecté au culte sera effectué, contradictoirement et à frais communs, au jour de l'arrêté ministériel de désaffectation du bâtiment ou des bâtiments ou des parties du bâtiment utilisés comme lieu de culte ou de retrait de la reconnaissance de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus.

Lesdits états des lieux incluent des photos.

Article 6. Pendant la durée de l'affectation au culte de l'immeuble/des parties de l'immeuble précité, l'établissement cultuel prend en charge :

- son (leur) entretien ;
- les obligations en matière d'assurances et de sécurité ;
- les frais de l'utilisation de l'immeuble/des parties d'immeuble affecté(es) au culte : chauffage, eau, gaz, électricité, etc.
- tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques afférents à l'utilisation de l'immeuble/des parties d'immeuble (au prorata).

²³ Biffez la mention inutile

²⁴ Décrire le plus précisément possible les pièces concernées : situation dans l'immeuble, surface, aménagements, etc.

Article 7. En cas de vente de l'immeuble, le propriétaire s'engage :

- à le vendre, par priorité, à l'établissement cultuel s'il est intéressé par l'acquisition ;
- à défaut d'acquisition par l'établissement cultuel, à faire respecter la présente convention par le nouveau propriétaire. Ce dernier sera subrogé dans tous les droits et obligations découlant de la présente convention. En cas de décès du nouveau propriétaire personne physique, ses héritiers, ayants droit et ayants cause, seront tenus des droits et obligations de la présente convention.

Article 8. Pendant la durée de l'affectation au culte de l'immeuble/des parties de l'immeuble ci-dessus décrit(es), le propriétaire ne peut mettre fin à la présente convention pour quelque motif que ce soit.

L'établissement cultuel peut mettre fin à la présente convention moyennant préavis de trois mois adressé au propriétaire par voie postale et par recommandé.

La présente convention sera résiliée de plein droit dans les cas suivants :

- destruction totale ou partielle de l'immeuble/des parties de l'immeuble ci-dessus décrit(es) rendant impossible l'usage spécifique auquel il (elles) est (sont) destiné(es) ;
- désaffectation du lieu de culte par arrêté ministériel ;
- retrait de la reconnaissance de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus.

Article 9. Au terme de la présente convention, quel qu'en soit le motif, le propriétaire récupère l'immeuble/les parties d'immeubles ci-dessus décrit(es) avec les aménagements y réalisés pendant la durée de l'affectation au culte, moyennant le paiement du montant des investissements dûment prouvés par l'établissement cultuel, déduction faite de la vétusté calculée à dire d'expert(s) choisi(s) contradictoirement, dont les honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties.

²⁵**Article 10.** En cas de décès du propriétaire, ses héritiers, ayants droit et ayants cause, seront tenus des droits et obligations de la présente convention.

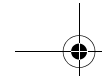
Article 11. Les législations relatives aux baux (dispositions du Code civil et des lois particulières éventuelles) ne sont pas applicables à la présente convention.

Les dispositions de l'article 20.1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 relatives au privilège du bailleur ne s'appliquent pas à la présente convention.

Article 12. Les parties considèrent que la nullité d'une clause de la présente convention n'entraîne pas automatiquement la nullité de ladite convention.

Article 13. Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention qui ne pourrait être résolu par voie amiable sera soumis exclusivement aux tribunaux de l'ordre judiciaire compétents *ratione loci* en fonction de la situation du lieu de culte ci-dessus décrit.

²⁵ Applicable uniquement si le propriétaire est une personne physique.

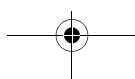
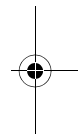
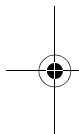


LES FABRIQUES D'ÉGLISE — LE CODEX 2025

Fait à (commune), le (date)
en trois exemplaires. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire, le troisième
exemplaire est destiné à l'enregistrement dont les frais sont supportés par l'établis-
sement cultuel.

Le propriétaire : L'établissement cultuel :

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »



ANNEXE 6 – Note relative à l'adéquation de la superficie du lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté cultuelle locale

Nom du futur établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus :

..... sis à

Par la présente, nous, membres de l'organe de gestion de l'établissement visé ci-dessus, confirmons l'adéquation de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté cultuelle locale.

Identification du ou des lieux de culte et superficie :

.....

Nombre de membres de la communauté cultuelle locale :

.....

Fait à, le,

(nom, prénom, fonction et signature de tous les membres de l'établissement)

ANNEXE 7 – Note relative à l'évolution du nombre de membres de la communauté cultuelle locale

Nom du futur établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus :

..... sis à

Par la présente, nous, membres de l'organe de gestion de l'établissement visé ci-dessus, estimons la projection du nombre de membres de notre communauté cultuelle locale au cours des six prochaines années à

Cette progression ne remet pas en cause l'adéquation de notre lieu de culte/Cette progression remet en cause l'adéquation de notre lieu de culte.²⁶

(En cas d'inadéquation, il convient d'indiquer les solutions envisagées pour y faire face, par exemple, par l'identification d'un autre lieu de culte plus adapté).

Fait à, le

(nom, prénom, fonction et signature de tous les membres de l'établissement)

²⁶ Biffez la mention inutile.

ANNEXE 8 – Déclaration d’engagement au respect de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative

..... (nom et prénom),

domicilié à

..... (adresse complète),

..... (fonction),

membre de l’organe de gestion de l’établissement chargé de la gestion du tempo-
rel des cultes reconnus :

.....

.....

sis à

..... (adresse complète),

Déclare m’engager :

au respect de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative.

En conséquence de quoi :

*il sera fait usage de la langue française dans tous les documents, courriers, délibé-
rations et contacts administratifs, ainsi que lors de la tenue des réunions des or-
ganes de gestion de l’établissement visé ci-dessus.*

Fait à, le

Le membre (signature),

ANNEXE 9 – Déclaration sur l'honneur

..... (nom et prénom),

domicilié à

..... (adresse complète),

..... (fonction),

membre de l'organe de gestion de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus :

.....

sise à

..... (adresse complète),

Déclare m'engager à :

a) Respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;

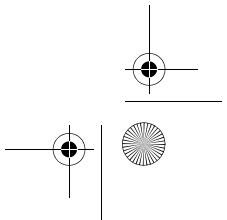
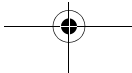
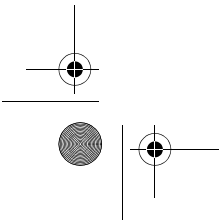
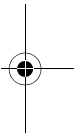
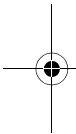
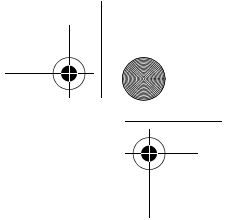
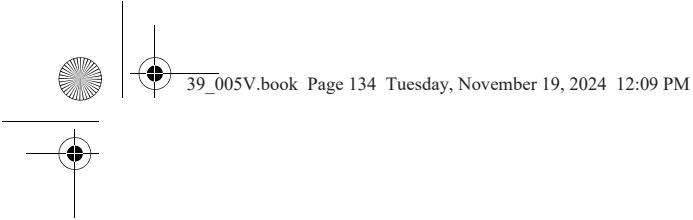
b) Ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;

c) Déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou des actes contraires à la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes ;

Fait à, le

Le membre (*signature*),

**ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON
DU 25 FÉVRIER 2021 PRIS EN EXÉCUTION
DE L'ARTICLE L3115-1 DU CODE DE
LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION, RELATIF À
LA NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE
DES DÉCISIONS DE TUTELLE**



ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON DU 25 FÉVRIER 2021 PRIS EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE L3115-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION, RELATIF À LA NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE DES DÉCISIONS DE TUTELLE

(Mon. belge du 08.03.2021)

Annotation : Cet arrêté vise à faciliter la communication électronique concernant les décisions de tutelle. Une circulaire donnant des exemples au-delà des structures d'adresses de courriel, n'aurait pas manqué d'intérêt. Cet arrêté pourra être pleinement opérationnel lorsque les fabriques d'église disposeront d'une signature électronique légalisée.

Art. 1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le pouvoir local : toute personne morale de droit public visée à l'article L3111-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

2° l'administration : les services du Service public de Wallonie ;

3° le guichet : le guichet électronique du portail wallon des Pouvoirs locaux, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 pris en exécution de l'article L3113-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative ;

4° la notification : l'envoi d'une décision ou d'une information prise par le Gouvernement wallon ou le Gouverneur ;

5° le gestionnaire local de sécurité : la personne qui gère les accès des utilisateurs à l'espace dédié au pouvoir local dans le guichet, leur accorde des rôles et des droits et les retire en cas d'absence. Le pouvoir local désigne un gestionnaire local de sécurité sous sa responsabilité et dans le respect de l'autonomie locale.

Art. 2. Le pouvoir local communique au SPW Intérieur et Action sociale une adresse électronique officielle structurée comme suit :

1° communes :

officiel.vc-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

2° provinces :

officiel.pr-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

3° intercommunales :

officiel.ic-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

4° associations de projet :

officiel.ap-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

5° zones de police :

officiel.zp-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

6° régies communales autonomes :

officiel.rca-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

7° régies provinciales autonomes :

officiel.rpa-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

8° établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus :

officiel.culte-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

9° sociétés à participation publique locale significative :

officiel.sppls-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet ;

10° ASBL locales :

officiel.asbl-nom/sigle@nomdedomainedusiteinternet.

Le pouvoir local utilise le nom de domaine de son site internet ou, à défaut, celui du site internet où il publie ses informations officielles. Le pouvoir local fait le choix de mentionner dans son adresse officielle son nom ou son sigle.

L'adresse officielle est publiée à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 3. Le pouvoir local détermine l'identité des personnes qui peuvent accéder à cette adresse électronique officielle.

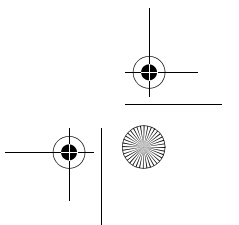
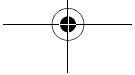
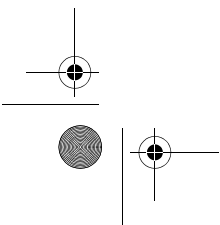
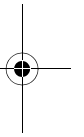
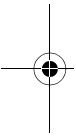
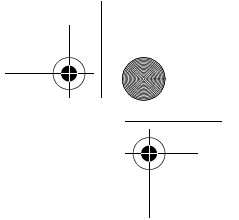
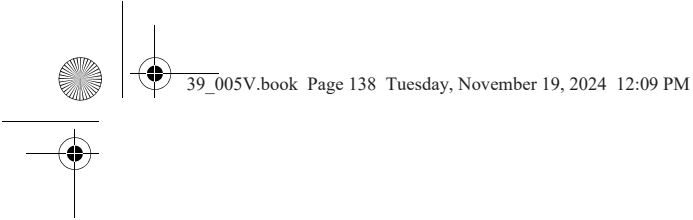
Le gestionnaire local de sécurité active le droit d'accès aux personnes désignées.

Art. 4. L'administration transmet, à partir du guichet, la notification au pouvoir local à son adresse électronique officielle.

Art. 5. L'administration conserve pendant deux ans les notifications adressées sur le portail wallon des Pouvoirs locaux.

Art. 6. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

**CIRCULAIRE DU 18 JUILLET 2014 METTANT EN
PLACE UNE OPÉRATION PILOTE VOLONTAIRE
D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE
LES COMMUNES/PROVINCES ET
LES ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE
LA GESTION DU TEMPOREL DU CULTE**



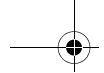
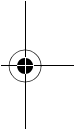
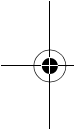
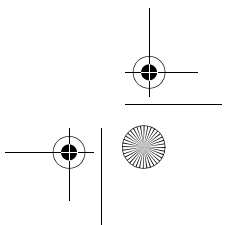
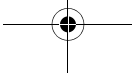
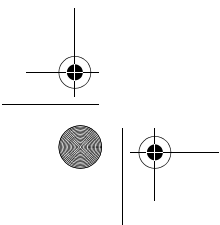
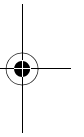
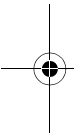
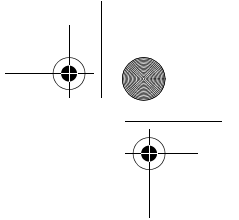
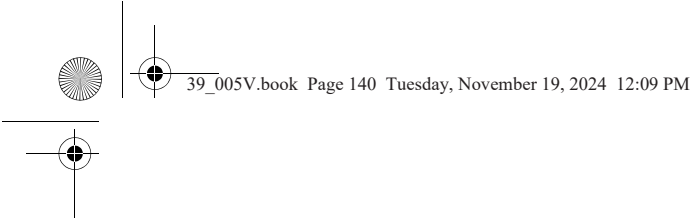


TABLE DES MATIÈRES

Préambule	143
Définitions	145
Section 1. Contenu de la convention pluriannuelle	146
Section 2. La conclusion de la convention pluriannuelle	150
Section 3. L'exécution de la convention pluriannuelle	151
Section 4. Modification de la convention pluriannuelle	152
Section 5. Fin de la convention pluriannuelle	152
Section 6. Comité de pilotage	152





CIRCULAIRE DU 18 JUILLET 2014 METTANT EN PLACE UNE OPÉRATION PILOTE VOLONTAIRE D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LES COMMUNES/PROVINCES ET LES ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU TEMPOREL DU CULTE

(Non publiée au Moniteur belge)

Annotation : Il semble que ce projet d'expériences pilotes n'a guère rencontré de succès, très peu de communes y ayant répondu. Le rapport introductif sur la tutelle et le financement public des cultes par les autorités locales et régionales wallonnes (Doc., Parl. w., 495-1 (2015-2016)) l'évoque d'ailleurs sans pouvoir donner davantage d'information.

Mesdames,

Messieurs,

Le Parlement wallon a adopté le décret du 13 mars 2014 (publié au Moniteur belge du 4 avril 2014) modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Concrètement, ce décret tend à moderniser et harmoniser les règles de tutelle et à les rassembler dans un nouveau titre VI au sein de la troisième partie, livre premier du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

Ce nouveau texte prévoit :

- de soumettre à **la tutelle générale d'annulation, avec transmission obligatoire**, certains types d'actes patrimoniaux ayant une certaine importance (notamment au regard des finances communales et provinciales) pris par les établissements culturels, à savoir :
- les marchés publics (avec des seuils identiques à ceux applicables aux communes, provinces, intercommunales, CPAS etc..) en ce compris les avenants portant au minimum sur 10 % du montant initial du marché ;
- les opérations immobilières d'un montant supérieur à 10.000 euros ;
- les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation (charges pieuses) sans indication de seuil (l'avis de l'organe représentatif doit être joint à l'acte) ;
- les dons et legs non assortis de charges ou de charges de fondation, d'un montant supérieur à 10.000 euros ;
- la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

Le rôle de l'organe représentatif est désormais de remettre un avis pour les seuls actes qui ont un aspect culturel.

Il s'agit d'un avis conforme sur les seuls marchés publics de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte et à la remise d'un avis sur les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation et sur la construction d'un immeuble destiné à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

- Il est également prévu, dans le cadre de la tutelle générale d'annulation, une obligation de **transmission d'une liste** des décisions ayant un impact financier au collège communal ou le cas échéant, au conseil provincial avec la possibilité d'un recours en annulation.

La tutelle d'annulation sera exercée par le Gouverneur ou par le Gouvernement wallon selon que l'établissement est financé par la province ou par la commune.

Le chapitre 2 organise :

- **la tutelle spéciale d'approbation** du conseil communal sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au plan communal et le rôle de l'organe représentatif dans l'exercice de cette tutelle ;
- **la tutelle spéciale d'approbation** du Gouvernement wallon sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au plan provincial et le rôle de l'organe représentatif dans l'exercice de cette tutelle.

Si ce décret réforme en profondeur la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel du culte, il est également nécessaire de poursuivre la réflexion notamment quant aux relations administratives et financières entre les pouvoirs publics (commune ou province) supportant des charges financières et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

C'est pourquoi vous trouverez, en annexe à la présente, une circulaire créant une opération pilote basée sur le volontariat. Cette opération vise à pluriannualiser les relations entre les communes/provinces et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et à créer un espace de dialogue.

Elle laisse une grande part de liberté et de créativité aux différents acteurs afin de dégager des enseignements essentiels pour l'avenir.

Pour toute information complémentaire, remarque ou question, je vous invite à prendre contact avec mon administration à l'adresse suivante en précisant la référence « Temporel du culte – opération pilote »

Par courrier :

Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux

avenue Gouverneur Bovesse 100

5100 Jambes

Par mail à l'adresse suivante qui sera activée pour le 1er septembre 2014 :

operation.cultes@spw.wallonie.be

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Paul FURLAN

Préambule

Depuis la création de la Belgique, le paysage religieux s'est sensiblement modifié, mais le modèle juridique des relations entre l'Etat et les communautés culturelles n'a jamais été fondamentalement revu.

La législation applicable, qui est essentiellement organisée par la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, n'est aujourd'hui plus adaptée aux impératifs de notre société moderne.

En effet, la régionalisation des lois communales et provinciales, concrétisée dans la loi spéciale du 13 juillet 2001, a emporté la régionalisation d'une partie importante des cultes reconnus. En vertu de celle-ci, les communes ou les provinces sont chargées de suppléer à l'insuffisance des revenus des établissements chargés du temporel des cultes, de fournir au logement au ministre du culte ou, à défaut, une indemnité de logement et de procéder aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Ainsi, le Gouvernement wallon s'est assigné pour objectif, dans sa Déclaration de Politique régionale 2009-2014, de mener « dans le respect de la diversité des convictions religieuses et philosophiques reconnues, une large concertation avec l'ensemble des acteurs intéressés afin d'aboutir à un cadre décréteil et réglementaire modernisé, transparent et simplifié pour les établissements des cultes ».

Désireux de procéder progressivement à l'instauration d'une telle réforme, le Ministre en charge du temporel des cultes a souhaité, après concertation avec les organes représentatifs des différents cultes reconnus, lancer une opération pilote à laquelle les communes, provinces et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes peuvent librement choisir de participer.

Elle tend, substantiellement, à mettre en place un **espace de concertation** afin d'assurer la gestion optimale des moyens financiers des établissements, des communes ou des provinces, de modaliser les obligations financières à charge des communes ou des provinces dans une convention pluriannuelle entre une commune ou une province et un ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel d'un même culte reconnu.

Pour rappel, les obligations financières à charge des communes ou des provinces sont définies dans le CDLD de la manière suivante :

- Article L1321-1 CDLD

« Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à charge de la commune et spécialement les suivantes :

(...)

9° les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements ;

(...)

12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature ; »

- Article L2232-1 CDLD

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses, toutes celles que les lois et les décrets mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :

(...)

2° les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809, ainsi que celles relatives aux cultes islamiques et orthodoxes tel que le prévoit l'article 19*bis* de la loi du 4 mars 1870.

Ces obligations financières à charge des communes ou provinces sont donc les suivantes :

1. Suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique
2. De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés aux cultes
3. De fournir au Ministre du culte un logement ou à défaut une indemnité de logement.

Cette opération pilote s'inscrit dans le respect de ces obligations, des principes constitutionnels et de la législation applicable en la matière. Cette circulaire présente un ensemble de recommandations et de conseils pour la conclusion d'une convention pluriannuelle dont les enseignements seront essentiels pour l'avenir.

Définitions

Pour l'application de la présente circulaire, on entend par :

1° Etablissements :

- les fabriques d'église du culte catholique romain visées à l'article 1er du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église ;
- les conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique ;
- les conseils d'administration des synagogues israélites visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite ;
- les conseils d'administration visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican ;
- les conseils de Fabrique d'église visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de Fabrique d'église du culte orthodoxe ;
- les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues.

2° Autorité civile : la commune ou la province selon que l'établissement concerné est financé par l'une ou l'autre de ces entités en application de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

3° Communauté locale : communauté de fidèles sur un territoire déterminé.

4° Culte reconnu : le culte reconnu par l'autorité compétente.

5° L'autorité religieuse : organe représentatif du culte reconnu par l'autorité fédérale, à savoir :

- pour le culte catholique : l'évêque de Liège, de Namur ou de Tournai ou l'archevêque de Malines-Bruxelles ;
- pour le culte protestant : le Conseil administratif du Culte protestant évangélique, en abrégé C.A.C.P.E. ;
- pour le culte israélite : le Consistoire central israélite de Belgique ;
- pour le culte anglican : le Comité central du Culte anglican en Belgique ;
- pour le culte islamique : l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
- pour le culte orthodoxe : le métropolite-archevêque du Patriarcat œcuménique de Constantinople.

6° Le ministre : le Ministre ayant les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dans ses compétences.

Section 1. Contenu de la convention pluriannuelle

1.1. Afin de prévoir et d'étendre à moyen et long terme les relations entre les autorités civiles et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte, il paraît nécessaire de conclure une convention pluriannuelle qui contiendra les droits et obligations de chacun pour la période concernée. Afin de pouvoir en tirer des enseignements utiles pour l'avenir, il est souhaité que cette convention porte pour une période de minimum 3 ans.

A cette fin, l'autorité civile concerte et conclut, avec un ou plusieurs établissements d'un même culte reconnu, une convention pluriannuelle d'une durée de trois ans.

Cette convention pluriannuelle a pour objectifs de :

- Créer et modaliser un espace de dialogue entre l'autorité civile et le ou les établissements ;
- Planifier et modaliser l'intervention financière de l'autorité civile dans la gestion du temporel des cultes, dans un but de planification administrative et financière et d'optimisation des recettes et dépenses de l'établissement, liées au temporel des cultes ;
- Créer des synergies administratives entre l'autorité civile et les établissements.

Elle contient idéalement :

1° un préambule ;

2° un volet administratif ;

3° un volet financier ;

4° un volet relatif à l'exécution, établissement par établissement, des volets administratifs et financiers.

1.2. Le préambule contient, au minimum :

1° L'identification des parties ;

2° L'identification du propriétaire du lieu de culte. La propriété du lieu de culte est prise en considération dans chacun des volets ci-dessous ;

3° Les objectifs poursuivis par la conclusion de la convention pluriannuelle ;

4° Les principes devant présider à l'exécution de la convention pluriannuelle.

1.3. Le volet administratif fixe les modalités de synergie et de rationalisation administratives mises en place dans le cadre de la conclusion de la convention pluriannuelle.

Il contient, au minimum :

1° Le principe de la désignation d'un interlocuteur unique (personne physique ou collège désigné) des établissements lorsque la convention pluriannuelle est conclue entre une autorité civile et plusieurs établissements. Cette désignation d'un interlocuteur unique devant faire l'objet d'une délibération de chacun des établissements. Cet interlocuteur unique est le point de contact administratif pour les rap-

ports quotidiens entre l'autorité civile et les établissements (par exemple : il fait le relais entre l'autorité civile et les établissements pour la convocation des réunions de concertation, il relaie les informations administratives, ...)

2° La désignation d'un point de contact unique auprès de l'autorité civile ;

3° Le principe de la création d'un lieu et d'un calendrier de dialogue avec la ou les communauté(s) locale(s) (d'un même culte) relatif aux initiatives qui pourraient être prises dans un but de solliciter auprès de l'autorité religieuse du culte concerné l'introduction, par cette dernière, auprès du Gouvernement wallon d'une demande de rationalisation des établissements et/ou des paroisses et/ou des lieux de cultes.

4° Le principe de la création d'un lieu et d'un calendrier de dialogue relatif aux propositions de désaffectation et/ou réaffectation d'un édifice consacré au culte dans le respect de la destination culturelle antérieure dans le but de solliciter une décision de désacralisation de l'autorité religieuse et une décision de désaffectation du Gouvernement wallon.

Il peut également contenir :

5° Les modalités de convocation de réunions périodiques ou extraordinaires de suivi de l'application de la convention pluriannuelle ;

6° La liste des travaux, fournitures, services qui feront l'objet de marchés publics communs soit entre les établissements concernés soit entre les établissements et l'autorité civile ainsi que les modalités de délégation sur base de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, de lancement, de passation et d'exécution de ces marchés. (Par exemples : marchés communs de fourniture de mazout de chauffage, marché commun de fourniture de matériaux pour des travaux de petit entretien (matériel électrique, menuiserie, peinture, ...), marché commun à l'ensemble des établissements visant à s'adjoindre les services d'un secrétariat social, marché commun à l'ensemble des établissements visant à s'adjoindre les services d'une société de nettoyage, marché public conjoint financier en vue de financer les investissements à l'extraordinaire ...) ;

Annotation : Ce point 6° n'est plus actuel, la législation sur les marchés publics ayant été modifiée par la loi du 17 juin 2016 (entrée en vigueur le 30 juin 2017) et le CDLD ayant été adapté à la suite.

7° Les conditions de la mise à disposition du lieu de cultes au profit de l'autorité civile pour l'organisation d'événements à vocation culturelle ou sociale dans le respect de la destination culturelle de l'édifice et avec l'accord du Ministre du culte de la communauté locale ;

8° Des éléments relatifs à l'application de l'article L1232-2 § 4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la possibilité d'aménager une ou des parcelles confessionnelles au sein des cimetières.

9° Toute autre disposition créant les conditions de synergie administratives entre l'autorité civile et les établissements.

1.4. Le volet financier contient, au minimum :

1.4.1. Un chapitre relatif aux accords conclus en matière de dépenses ordinaires pour la durée de la convention pluriannuelle.

Ce chapitre contient tous les accords modalisant la participation financière des autorités civiles aux dépenses ordinaires des établissements.

Ces accords peuvent notamment porter sur :

- a) La participation financière de l'autorité civile aux dépenses ordinaires lorsque les revenus de l'établissement sont insuffisants en prenant en considération l'obligation d'intervention de l'autorité communale et ses moyens ;
- b) Les prévisions des recettes et dépenses à l'ordinaire pour la durée de la convention pluriannuelle ;
- c) Le principe d'une trajectoire budgétaire sur la durée de la convention pluriannuelle ;
- d) Le principe de l'inscription budgétaire des frais engendrés par la désignation éventuelle d'un comptable pour l'ensemble des établissements parties à la convention ou l'ensemble des établissements présents sur le territoire de l'autorité civile et dans le respect de la loi sur les marchés publics (le comptable ne remplaçant pas le trésorier) ;
- e) Le principe et modalités des engagements par contrat de travail ou par recours à du personnel externe via un marché public (par exemple : société de nettoyage), rémunérations, et les synergies entre établissements en matière de personnel ou entre l'autorité civile et les établissements ;
- f) La gestion optimale des biens privés des établissements ;
- g) La modalisation d'une utilisation partagée ou multifonctionnelle des lieux de cultes dans le respect de la destination culturelle de ces lieux et le cas échéant, de son mode de contrepartie financière et moyennant l'accord du Ministre du culte ;
- h) Une liquidation périodique automatique de l'intervention de l'autorité civile ;
- i) Les modalités de réemploi des indemnités d'assurance ;
- j)...

1.4.2. Un chapitre relatif aux modalités d'intervention, pour la durée de la convention pluriannuelle, de l'autorité civile relative au logement des Ministres du culte desservant (droit personnel) par la mise à disposition d'un logement, ou à défaut, par la prise en charge d'une indemnité de logement déterminée en fonction du marché locatif local.

1.4.3. Un chapitre relatif aux accords conclus en matière de grosses réparations aux édifices ou parties d'édifices affectés aux cultes pour la durée de la convention pluriannuelle.

Ce chapitre contient, au minimum (uniquement pour les édifices sur lesquels l'établissement ou l'autorité civile disposent d'un droit réel) :

- a) L'identification, la priorisation et la description des grosses réparations au sens des législations existantes en la matière qui seront réalisées sur les édifices du culte pendant la durée de l'exécution de la convention pluriannuelle en accord avec l'autorité civile ;
- b) Le principe de l'intervention financière de l'autorité civile dans les grosses réparations des édifices de culte non prévisibles ;
- c) L'établissement d'une fiche d'état sanitaire par bâtiment à réaliser en synergie entre communes et fabriques ;
- d) Aux différents modes de financements envisagés (fonds propres de l'établissement, utilisation d'un fonds de réserve créé à cette fin, part de l'autorité civile, sponsors, subventions régionales, fonds privés, partenariat public-privé, valorisation d'un bien immeuble du patrimoine privé de l'établissement ne générant pas ou peu de recettes en accord avec l'établissement) ;

Il peut également contenir notamment les accords relatifs :

- e) Aux études nécessaires pour la réalisation de ces travaux ;
- f) A l'identification du pouvoir adjudicateur (autorité civile ou établissement) ;
- g) Au calendrier de procédures d'adjudication et d'exécution des travaux ;
- h) A l'inscription des travaux aux établissements dans le Plan d'investissement communal visé à l'article L3343-4 du CDLD ou dans un plan triennal de la province visé à l'article L3342-4 du CDLD ;
- i) A leur budgétisation.

1.5. Un volet relatif à l'exécution, établissement par établissement, des volets administratif et financier contenant, au minimum l'identification des recettes et dépenses que chaque établissement réalisera lors de l'exécution de la convention pluriannuelle, faisant la distinction entre recettes et dépenses.

Ce volet comporte également, au besoin, les modalités particulières d'exécution des volets administratifs et financiers propres à l'établissement.

Lorsque le plan est conclu entre une autorité civile et plusieurs établissements, il existe autant de volets relatifs à l'exécution des volets administratifs et financiers que d'établissements.

Section 2. La conclusion de la convention pluriannuelle

2.1. Le conseil communal/provincial peut autoriser le collège communal/provincial à négocier la conclusion d'une convention pluriannuelle et fixer des objectifs au collège.

Le collège communal/provincial est chargé de l'exécution de la résolution du conseil communal/provincial conformément aux articles L1123-23 et L2212-48 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Le collège communal/provincial adresse aux organes responsables de tous les établissements d'un même culte dépendant de son ressort, une invitation écrite à une réunion de concertation.

Lorsque la communauté locale est implantée sur le territoire de plus d'une autorité, c'est l'autorité civile ayant la part la plus élevée dans la clé de répartition des charges qui adresse l'invitation écrite. Elle invite également la ou les autres autorités civiles concernées à la réunion de concertation.

L'invitation précise le lieu, la date et le but de la réunion de concertation.

Cette réunion se tient dans un délai de 15 à 30 jours calendriers suivant l'envoi de l'invitation par l'autorité aux établissements.

2.2. Lors de cette réunion, l'autorité civile présente :

1° Ses propositions relatives au nombre de conventions pluriannuelles qu'elle veut conclure et les établissements concernés par chaque convention pluriannuelle ;

2° Ses propositions de calendrier et les modalités relatifs à la négociation et à la rédaction de la ou des conventions pluriannuelles ;

3° Ses propositions dans les trois volets visés aux points 1.3, 1.4 et 1.5.

2.3. Suite à cette réunion, les établissements, et, le cas échéant, les autres autorités invitées, notifient leur décision relative à la participation à la convention pluriannuelle ainsi qu'une liste de leurs besoins et leurs propositions relatives aux 3 volets visés aux points 1.3., 1.4. et 1.5.

2.4. L'autorité civile et le ou les établissements visé(s) au paragraphe 3 entament des négociations, sur la base de leurs propositions respectives relatives aux trois volets visés aux points 1.3., 1.4. et 1.5. et de la liste des besoins des établissements, conformément au calendrier établi en commun par l'autorité civile et les établissements.

2.5. Au terme des négociations, l'autorité civile et le ou les établissement(s) adressent respectivement le projet de convention pluriannuelle pour avis au Gouverneur et, à l'autorité religieuse concernée.

Dès réception de l'avis favorable du Gouverneur et de l'autorité religieuse, le projet de convention pluriannuelle est soumis à l'approbation des organes compétents de

l'autorité civile (conseil communal ou conseil provincial) et du ou des établissements qui délèguent la signature de la convention pluriannuelle à la personne compétente.

L'avis négatif motivé du Gouverneur et/ou de l'autorité religieuse donne lieu à une nouvelle concertation. L'avis non notifié dans un délai de 60 jours à dater de l'envoi du projet est réputé favorable.

2.6. La convention pluriannuelle entre en vigueur le jour suivant sa signature.

La convention pluriannuelle est adoptée lorsque, après avis de l'autorité religieuse concernée pour les points ayant une incidence sur le ou les lieux de cultes et les points ayant un impact sur le territoire de la communauté ou de l'établissement, et du Gouverneur, l'autorité civile (conseil communal ou conseil provincial) et l'ensemble des établissements concernés et de l'ensemble des autorités civiles concernées, ont pris une délibération d'approbation de la convention pluriannuelle.

Une copie de la convention pluriannuelle est transmise au Comité de pilotage pour information par l'autorité civile accompagnée d'un rapport relatif à la procédure d'adoption.

Section 3. L'exécution de la convention pluriannuelle

3.1. Toute demande motivée visant à la rationalisation des communautés/établissements/lieux de cultes est soumise à l'autorité religieuse et transmise au Gouvernement wallon qui statue après décision de l'autorité religieuse.

3.2. Tout désaccord né de l'exécution du contrat de gestion peut faire l'objet d'une procédure de conciliation auprès du Comité de conciliation, sur demande motivée et écrite d'une des parties à la convention pluriannuelle.

3.3. Le Comité de conciliation au point 3.2. est composé du Gouverneur de la province sur le territoire de laquelle l'établissement est établi ou de son représentant et d'un représentant de l'autorité religieuse concernée.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de conciliation, le Comité de conciliation convoque les parties à la convention pluriannuelle.

Il a pour mission :

1° d'entendre les parties ;

2° de tenter de concilier les parties ;

3° après avoir entendu et tenté de concilier les parties à la convention, de rendre un avis écrit aux parties.

Au terme de son intervention, le Comité de conciliation fait rapport au Comité de pilotage.

Section 4. Modification de la convention pluriannuelle

4.1. La convention pluriannuelle peut être modifiée à l'initiative d'une des parties au contrat.

La modification se fait selon la même procédure que l'adoption.

C'est la partie qui souhaite la modification qui adresse une invitation écrite aux autres parties au contrat. L'invitation précise les motifs pour lesquels une modification est sollicitée

Section 5. Fin de la convention pluriannuelle

5.1. La convention pluriannuelle prend fin au terme de sa durée déterminée de 3 ans.

Elle peut cependant être résiliée anticipativement, à l'initiative d'une partie, après procédure de conciliation.

Section 6. Comité de pilotage

6.1. Il est créé un Comité de pilotage chargé du suivi de l'expérience pilote et de l'exécution des conventions pluriannuelles. Le comité de pilotage est présidé par la Direction générale des Pouvoirs locaux et est composé :

- 1° d'un représentant du Cabinet du Ministre ayant le temporel du culte dans ses compétences ;
- 2° d'un représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux du SPW ;
- 3° d'un représentant de chaque autorité religieuse, désigné par elle ;
- 4° d'un représentant de l'UVCW ;
- 5° d'un représentant de l'APW.

6.2. Ce comité de pilotage est chargé :

- 1° d'informer et de donner des directives aux autorités, aux établissements et au comité de concertation en vue de la bonne exécution de la présente circulaire ;
- 2° d'informer le Ministre des Pouvoirs locaux sur toute initiative devant être prise pour la bonne exécution de la présente circulaire ;
- 3° de faire rapport au Ministre des Pouvoirs locaux, régulier et final, qualitatif et quantitatif, sur l'exécution de la présente circulaire.
- 4° de solliciter tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions.

**CIRCULAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2014 RELATIVE
À LA TUTELLE SUR LES ACTES DES
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION
DU TEMPOREL DES CULTES RECONNUS
ET AUX PIÈCES JUSTIFICATIVES**

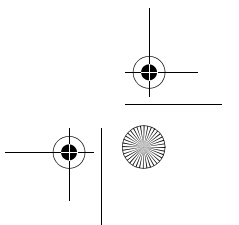
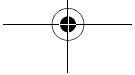
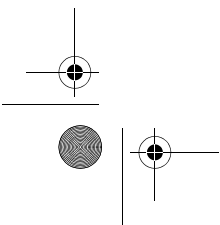
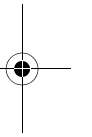
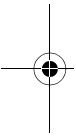
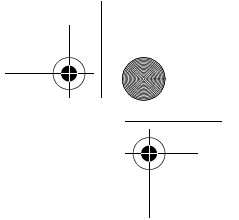
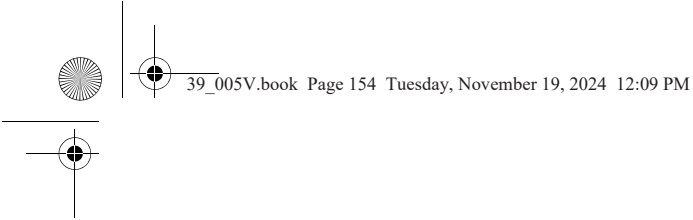
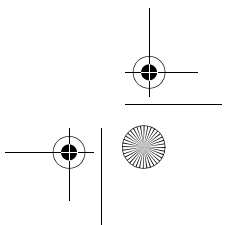
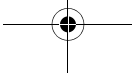
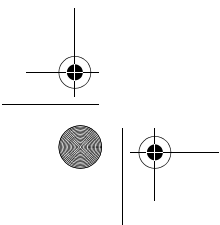
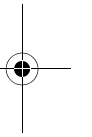
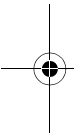
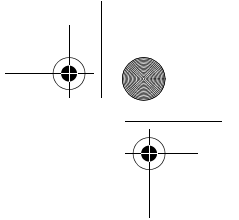
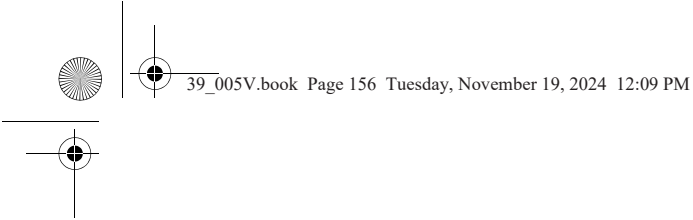


TABLE DES MATIÈRES

Dispositions générales	157
Rappel des principes	158
1. Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal	160
A. Tutelle générale d'annulation	160
B. Tutelle spéciale d'approbation	168
2. Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial	179
A. Tutelle générale d'annulation	179
B. Tutelle spéciale d'approbation	186
Déchéance	187
Entrée en vigueur	188
Adresses utiles	189
Liste des pièces justificatives requises	189
Actes des établissements financés au niveau communal	191
Tutelle générale d'annulation	191
Tutelle spéciale d'approbation	203
Actes des établissements financés au niveau provincial	205
Tutelle générale d'annulation	205
Tutelle spéciale d'approbation	217
Formulaire signalétique	219



CIRCULAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2014 RELATIVE À LA TUTELLE SUR LES ACTES DES ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS DE LA GESTION DU TEMPOREL DES CULTES RECONNUS ET AUX PIÈCES JUSTIFICATIVES

(Non publiée au Moniteur belge)

Annotation : Cette circulaire vise à expliciter les procédures de tutelle instaurées par le décret du 13 mars 2014 qui s'est traduit par des modifications apportées à la loi du 4 mars 1870 et au CDLD. Plusieurs textes légaux et décrets étant concernés, cette circulaire présente l'avantage de schématiser les procédures en question et d'apporter quelques précisions pratiques. La liste établie par la circulaire de 2014 a été remplacée par la circulaire du 21 janvier 2019. La liste qui suit a été adaptée sur cette base.

Note de l'éditeur : Chaque paragraphe a été numéroté afin de simplifier les renvois dans l'index à la fin du présent ouvrage.

1 Le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifie le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus²⁷, dans le but de répondre à un besoin de modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions de ces établissements.

2 Ces nouvelles règles entrent en vigueur le **1er janvier 2015**.

3 Ce décret franchit une nouvelle étape dans l'harmonisation des dispositions en matière de tutelle administrative sur les pouvoirs locaux.

Dispositions générales

4 Afin de satisfaire ces objectifs, toutes les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ont été rassemblées et intégrées dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus précisément dans le titre VI du livre premier de la troisième partie du Code, **titre VI** qui débute avec l'article **L3161-1**.

5 Par ailleurs, la procédure relative à l'adoption des budget et compte et le circuit de tutelle y afférent restent inscrits dans la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes qui subit cependant plusieurs modifications.

²⁷ Par facilité, ces établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus peuvent parfois être identifiés dans la présente circulaire comme établissements culturels locaux.

Rappel des principes

6 Avant toute chose, je souhaiterais rappeler à votre attention certaines règles :

- **Tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation – définition :**

La tutelle générale vise tous les actes qui ne sont pas soumis à la tutelle spéciale.

La tutelle spéciale d'approbation porte sur certains actes lesquels ne peuvent être mis à exécution avant qu'une décision d'approbation n'intervienne, et au plus tard au terme du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer, si aucune décision n'est intervenue.

Les actes soumis obligatoirement à la tutelle générale d'annulation peuvent être mis à exécution dès leur transmission à l'autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives mentionnées en annexe de la présente.

Les autres actes sont susceptibles d'être soumis à la tutelle générale d'annulation mais de manière non obligatoire. Ils peuvent être mis à exécution dès leur adoption.

! Un accusé de réception adressé à l'établissement cultuel local permet à ce dernier de reconnaître l'expiration du délai de tutelle. Il est de bonne administration qu'il leur en soit adressé un.

- **Transmission des délibérations :** Les établissements transmettent leurs délibérations et les pièces justificatives, selon le cas à l'autorité de tutelle ou aux autorités de tutelle, dans les quinze jours de leur adoption, outre les dates imposées dans la loi du 4 mars 1870 en ce qui concerne les budgets et les comptes. Les modifications budgétaires qui n'auraient pas été approuvées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaires en cours ne pourront pas être exécutées. Aussi, il est recommandé d'adopter les dernières modifications budgétaires de l'exercice au plus tard dans le courant du mois d'octobre de l'exercice budgétaire.

! Le mauvais aigillage d'un dossier doit être signalé immédiatement à l'établissement cultuel local. Par exemple, si une décision concernant l'attribution d'un marché public d'un établissement cultuel financé au niveau communal d'un montant supérieur à ceux indiqués dans le décret du 13 mars 2014 est adressé à la commune, il convient pour cette dernière de retourner immédiatement son envoi à l'établissement et, si possible, de lui signaler l'autorité de tutelle compétente (dans le cas présent, le gouverneur de province).

- **Calcul du délai de tutelle :** Le point de départ du délai de tutelle sera la réception de l'acte et des pièces justificatives, soit mentionnées en annexe de la présente lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à tutelle générale à transmission obligatoire ou à tutelle spéciale, soit définies par le gouverneur ou par le Gouvernement wallon dans les autres cas. Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai tandis que le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce dernier est un sa-

medi, un dimanche ou un jour férié²⁸, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Les délais de tutelle sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

Annotation : *Le caractère complet des pièces justificatives est laissé à l'appréciation de l'autorité de tutelle.*

• **Motivation :** Toute décision des établissements culturels locaux et toute décision des autorités de tutelle doivent être motivées en fait et en droit.

La motivation en droit reprend l'ensemble des dispositions légales sensu lato dont l'acte administratif fait application et qui constituent dès lors son fondement juridique. La motivation en fait, quant à elle, comporte, de manière claire et exhaustive, l'ensemble des circonstances de fait qui ont présidé à l'adoption de l'acte administratif et qui constituent dès lors son fondement de fait.

La motivation doit être précise et adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre au destinataire de l'acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l'établissement ou l'autorité de tutelle à adopter l'acte en question et, par conséquent, de lui permettre d'apprécier la légalité et la pertinence de la décision. Elle doit en outre être propre au cas d'espèce et proportionnée.

Tout recours doit être motivé. Le requérant veillera bien sûr à étayer au mieux son recours, en fait et en droit. Il fera également attention à saisir l'autorité de recours compétente à un moment où cette dernière peut encore exercer ses compétences.

• **Aspects financiers :** Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés par l'autorité de tutelle, les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus s'abstiendront de s'engager financièrement. Sont visées par cela, notamment, les délibérations décidant d'attribuer un marché public, d'acquérir ou d'échanger un bien avec soulte, de constituer un droit réel, etc. De plus, il est recommandé de renseigner, dans le préambule de pareilles délibérations, l'article budgétaire concerné par l'opération.

• **Notification :** Toute décision de tutelle, qu'elle émane du gouverneur de province, du conseil communal ou du Gouvernement wallon doit être notifiée à l'établissement culturel local ainsi qu'à l'organe représentatif agréé.

! A l'attention des membres des établissements culturels locaux : Afin de faciliter cette notification, je vous encourage, lorsque vous adresserez votre dossier à l'autorité de tutelle compétente (ou aux autorités de tutelle compétentes) à y joindre le formulaire signalétique annexé à la présente et dûment complété. La transmission de ce formulaire n'est pas indispensable à chaque envoi, mais bien, lors du premier envoi, à chacune des différentes autorités de tutelle amenées à instruire vos délibérations, ainsi que lors de chaque changement des données dudit formulaire.

²⁸ On entend par jour férié les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre.

• **Publication** : Toute décision de tutelle émanant du Gouvernement wallon doit faire l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge. Toute décision de tutelle émanant du gouverneur de province doit faire l'objet d'une publication par extrait au Bulletin provincial. Toute décision de tutelle du conseil communal est, quant à elle, publiée par voie d'une affiche.

• **Recours** : Le cas échéant, la délibération de l'autorité de tutelle ou de l'autorité de recours est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat.

7 Le titre VI distingue les cultes financés au niveau communal (c'est-à-dire le culte catholique pour les fabriques d'église, le culte protestant, le culte anglican et le culte israélite) des cultes financés au niveau provincial (c'est-à-dire le culte catholique pour les fabriques cathédrales, le culte orthodoxe et le culte islamique).

8 Les autorités de tutelle des actes des établissements rattachés à la première catégorie diffèrent de celle de la seconde.

1. Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal

9 Deux autorités sont compétentes en ce qui concerne la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal :

- Le gouverneur de province pour la tutelle générale d'annulation
- Le conseil communal pour la tutelle spéciale d'approbation

10 Remarque : le gouverneur de province est également amené à statuer en **tutelle spéciale d'approbation** sur certaines décisions des établissements locaux financés au niveau communal :

- En tant qu'autorité de recours lorsque la commune, en tant qu'autorité spéciale d'approbation d'un budget, d'un compte ou d'une modification budgétaire, a pris une décision de non-approbation ou d'approbation partielle (ce qui inclut les rejets et les rectifications d'erreurs matérielles) et qu'un recours est introduit par l'organe représentatif agréé ou l'établissement cultuel local (voir ci-dessous) ;
- Lorsque l'établissement cultuel local se situe sur plusieurs communes (établissement pluri-communal) et qu'un conseil communal d'une de ces différentes communes, amenées à rendre un avis sur un budget, un compte ou une modification budgétaire, se positionne négativement sur l'acte.

A. Tutelle générale d'annulation

11 Le chapitre premier de ce titre VI s'intitule et porte sur la « Tutelle générale d'annulation ».

12 ! La tutelle de suspension a été supprimée dans une optique de simplification et d'harmonisation de l'ensemble de la tutelle sur les pouvoirs locaux.

13 Le gouverneur de province devient l'unique autorité de tutelle lorsqu'il s'agit de statuer en tutelle générale d'annulation.

14 Différents cas de figure amènent le gouverneur de province à statuer en tutelle générale d'annulation sur une décision d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal. Quels sont-ils ?

- l'établissement lui transmet une délibération portant sur un objet obligatoirement transmissible (voir liste ci-dessous) ;
- si, d'initiative, le gouverneur réclame à l'établissement d'une délibération précise ; cette réclamation pourrait notamment se rencontrer suite à un recours introduit par le collège communal (voir ci-dessous) ;

a. Délibérations obligatoirement transmissibles

15 Une disposition du chapitre premier du titre VI du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'article L3161-4, régit la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire sur une série de décisions des établissements, qui ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises. Il s'agit :

1° de l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que leurs avenants, excédant hors T.V.A. les seuils suivants :

	Adjudication ouverte / Appel d'offres ouvert	Adjudication restreinte / Appel d'offres restreint / Procédure négociée avec publicité	Procédure négociée sans publicité
Travaux	250 000 euros	125 000 euros	62 000 euros
Fournitures et services	200 000 euros	62 000 euros	31 000 euros

Annotation : Le point 1° n'a plus été mis à jour, bien que la législation sur les marchés publics ait été réformée par la loi du 17 juin 2016 (entrée en vigueur le 30 juin 2017) et que le CDLD ait lui aussi été adapté. Pour les derniers tableaux mis à jour, voir l'art. L3161-4.

2° des opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembres, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros ;

Il faut comprendre par les termes « droits réels démembres » : les droits réels démembres de la propriété à savoir : l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes, l'emphytéose, la superficie.

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

a) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, des dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation ;

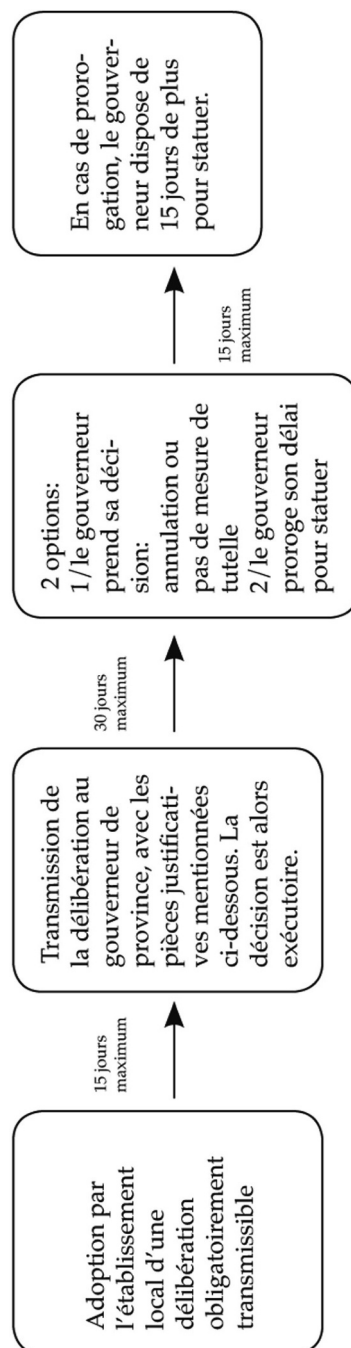
b) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, des dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros ;

4° de la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte (autre la tutelle sur l'attribution du marché public) ;

16 ! J'attire votre attention sur le fait que

- l'avis conforme de l'organe représentatif agréé, émis au stade du projet, est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte.
- son avis est également joint en cas d'acceptation de dons et legs assortis de charges de fondation ainsi que pour toute délibération relative à la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

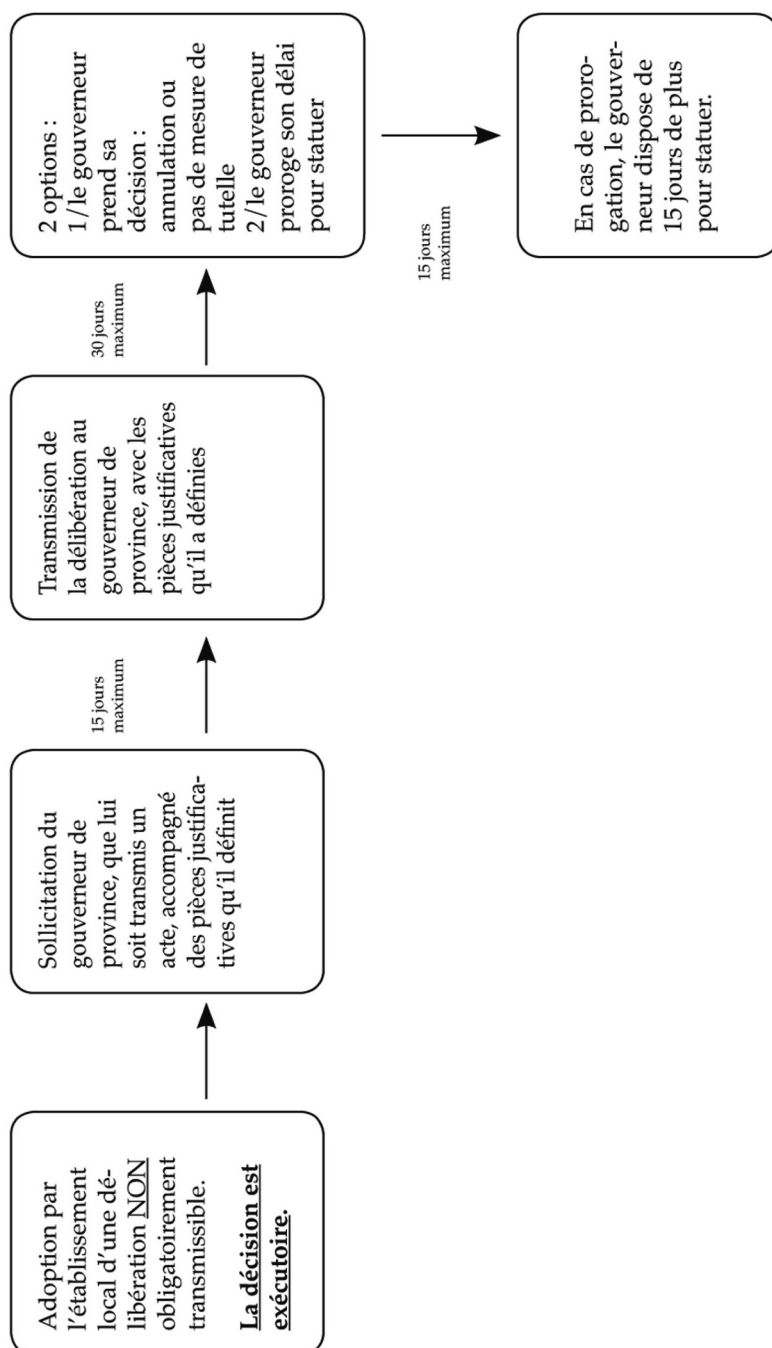
17 Outre la possibilité de prorogation, le gouverneur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception de l'acte et des pièces justificatives, reprises en annexe de la présente, pour statuer sur le dossier. A défaut de décision, l'acte n'est plus susceptible d'annulation.



J'attire votre attention sur le fait que tous les **autres** actes adoptés à partir du 1^{er} janvier 2015, ne devront donc plus être transmis, **sauf si** le gouverneur vous les réclame, **sous réserve de l'exercice d'une tutelle spéciale organisée par une législation spécifique.**

b. Autres délibérations

18 D'autre part, est susceptible d'être soumise à la tutelle générale d'annulation du gouverneur, toute décision des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal qui ne serait pas expressément visée par une autre disposition. Ici également, le gouverneur doit, sauf prorogation, statuer dans les 30 jours de réception de l'acte accompagné des pièces justificatives qu'il définira.



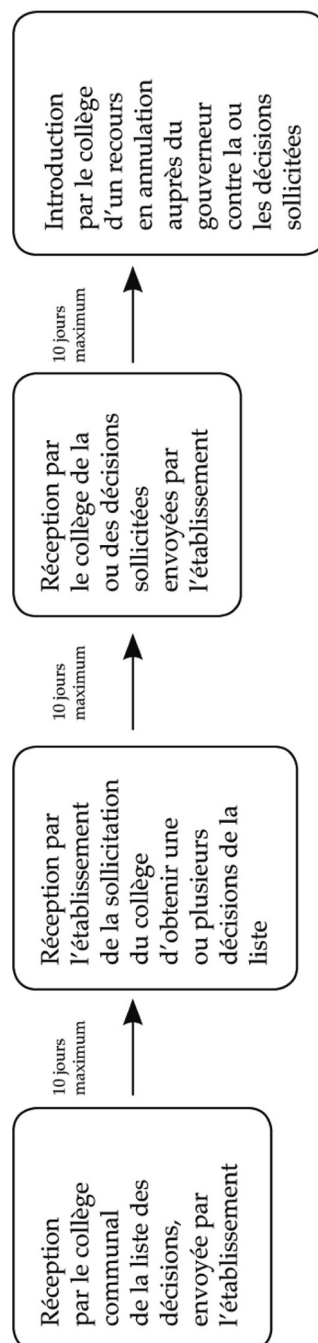
19 Dans quels cas le gouverneur de province est-il amené à statuer sur une délibération d'un établissement cultuel local non obligatoirement transmissible ?

- à son initiative ;
- suite à un recours introduit par le collège communal.

20 ! Je souhaite attirer votre attention sur la possibilité de recours *ouverte* au collège communal. A cet égard, la liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget et qui ne font pas partie des délibérations soumises à transmission obligatoire, doit être adressée au collège communal dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées. Un recours auprès du gouverneur de province contre une ou plusieurs de ces délibérations est *ouvert* au collège communal.

21 Une procédure spécifique est mise en place afin que le collège communal ait la possibilité de disposer rapidement desdites décisions, d'examiner l'opportunité d'introduire un recours auprès du gouverneur de province et, in fine, d'exercer ledit recours.

22 Des délais sont instaurés de manière à permettre une saisine du gouverneur dans un délai de trente jours à dater de l'envoi par les établissements de la liste des décisions prises :



B. Tutelle spéciale d'approbation

23 Un autre chapitre (le chapitre II) du titre VI du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est consacré à la tutelle spéciale d'approbation. Il contient les articles **L3162-1 et suivants**.

24 Sont soumis à tutelle spéciale d'approbation, les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal et portant sur l'adoption :

- du budget,
- de modifications budgétaires
- du compte

25 Pour chacun de ces actes, l'autorité de tutelle est le **conseil communal**.

26 ! Cette règle doit cependant être nuancée : le **gouverneur de province** est également amené à statuer en tant qu'autorité de tutelle spéciale d'approbation sur certaines décisions financières des établissements locaux financés au niveau communal :

- en tant qu'autorité de recours lorsque la commune, en tant qu'autorité spéciale d'approbation d'un budget, d'un compte ou d'une modification budgétaire, a pris une décision de non-approbation ou d'approbation partielle (ce qui inclut les rejets et les rectifications d'erreurs matérielles) et qu'un recours est introduit par l'organe représentatif agréé ou l'établissement cultuel local (voir ci-dessous) ;
- lorsque l'établissement cultuel local a une circonscription territoriale qui s'étend sur plusieurs communes (établissement pluri-communal) et qu'un conseil communal d'une de ces différentes communes, amenées à rendre un avis sur un budget, un compte ou une modification budgétaire, se positionne négativement sur l'acte. Nous y reviendrons.

Règles applicables aux établissements dont la circonscription territoriale s'étend à une seule commune

27 Pour les établissements dont le territoire se limite à une commune, ceux-ci doivent transmettre simultanément au conseil communal et à leur organe représentatif agréé, avant le 30 août, copie de la délibération adoptant le budget et, avant le 25 avril, de la délibération adoptant le compte. **Le caractère simultané de l'envoi est indispensable pour le calcul des délais**. L'envoi de la délibération doit être accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe de la présente circulaire.

28 ! La transmission, en accompagnement de la délibération, des pièces justificatives mentionnées en annexe de la présente circulaire est une condition nécessaire pour faire démarrer le délai d'instruction imparti à l'autorité de tutelle pour statuer sur la délibération.

29 Toutefois, si l'acte adopté par l'établissement cultuel se base sur des actes antérieurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de l'ancienne autorité de tu-

telle (par exemple : le budget 2016 est adopté par l'établissement cultuel, mais une décision de tutelle définitive n'a pas encore été prise à l'égard de son budget 2015, sur lequel se base ledit budget 2016), la transmission, en accompagnement de la délibération, des pièces justificatives mentionnées en annexe de la présente circulaire ne fait pas démarrer le délai d'instruction.

30 En effet, dans un tel cas, et afin de garantir une instruction sereine de l'acte adopté par l'établissement cultuel, le délai d'instruction imparti pour statuer sur ledit acte ne débutera qu'à la réception, par la nouvelle autorité de tutelle, des décisions de tutelle définitives à l'égard des actes antérieurs sur lesquels repose l'acte adopté par l'établissement cultuel.

31 En d'autres termes, les décisions de tutelle définitives à l'égard des actes antérieurs sur lesquels repose l'acte adopté par l'établissement cultuel doivent également être considérées comme des pièces justificatives. Toutefois, ces pièces justificatives ne sont pas, compte tenu de leur nature particulière, mentionnées en annexe de la présente circulaire, ce qui signifie qu'il n'appartient pas à l'établissement cultuel de les communiquer.

32 Dans la pratique, ces décisions de tutelle définitives seront communiquées à la nouvelle autorité de tutelle par l'ancienne autorité de tutelle, c'est-à-dire celle à laquelle ressortait, avant l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2014 modifiant la tutelle sur les établissements cultuels, la compétence de statuer sur les actes des établissements cultuels par lesquels ceux-ci arrêtaient leurs budgets, modifications budgétaires ou comptes.

33 Cela dit, il est bien entendu, dans un souci de bonne administration, que la nouvelle autorité de tutelle devra informer, via l'envoi d'un accusé de réception, l'établissement cultuel et l'organe représentatif du culte concerné du fait que ces pièces justificatives particulières lui ont bien été communiquées et qu'en conséquence, le délai d'instruction imparti pour statuer à l'égard du « nouvel » acte a bien débuté.

34 Compte tenu des rouages comptables actuels au niveau des établissements cultuels, doivent être considérés comme des actes antérieurs sur lesquels reposent les « nouveaux » actes adoptés par les établissements cultuels :

- en ce qui concerne le compte (n) d'un établissement cultuel, tous les comptes antérieurs à celui-là (n-1, n-2,...), puisque le compte (n) repart du résultat comptable ressortant du compte (n-1), qui lui-même repart du résultat du compte (n-2) ainsi que le budget portant le même millésime que celui du compte (n) ;
- en ce qui concerne le budget (n) d'un établissement cultuel, tous les actes antérieurs qui doivent être pris en compte dans le calcul du résultat présumé de l'exercice (n-1) à faire figurer dans ledit budget (n) ; c'est-à-dire, concrètement : le budget (n-1) (et les éventuels budgets antérieurs) et le compte (n-2) (et les éventuels comptes antérieurs) de l'établissement cultuel.

35 En outre, je vous rappelle que les modifications budgétaires qui n'auraient pas été approuvées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire en cours ne pourront pas être exécutées. Aussi, il est recommandé d'adopter les dernières modifica-

tions budgétaires de l'exercice au plus tard dans le courant du mois d'octobre de l'exercice budgétaire.

36 Pour l'ensemble de ces actes (budget, modification budgétaire ou compte), l'organe représentatif agréé dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée d'une copie des pièces justificatives, pour arrêter les dépenses liées à la célébration du culte, approuver le surplus et enfin transmettre sa décision au conseil communal. Si sa décision n'est pas transmise dans ce délai, elle est réputée favorable.

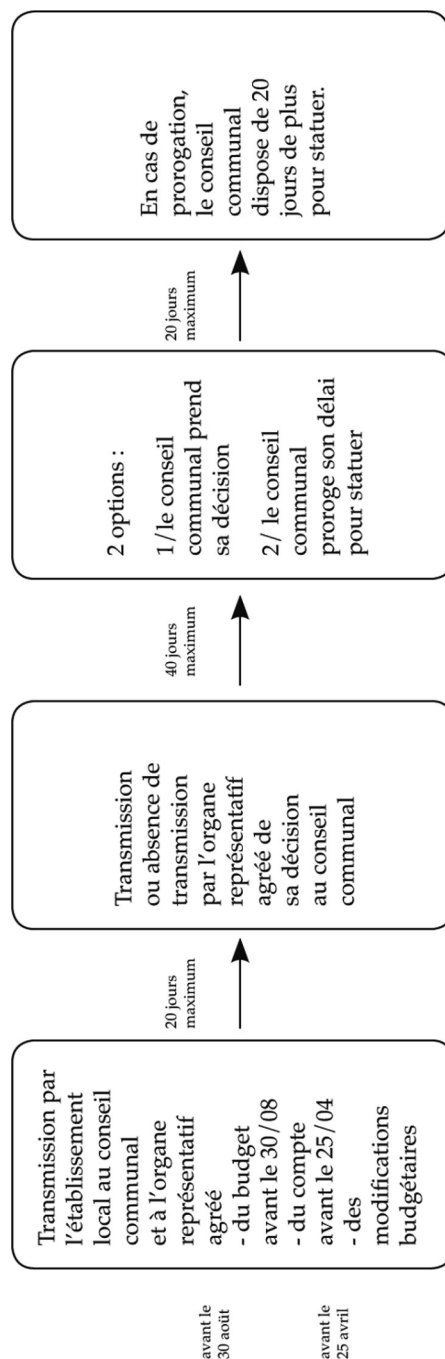
37 A l'attention des établissements culturels locaux : L'absence d'envoi du dossier à l'organe représentatif agréé ou l'envoi incomplet du dossier à l'organe représentatif agréé ayant pour conséquence le non-démarrage du délai de tutelle, je vous invite, lors de votre envoi à l'autorité communale, à attester du fait qu'un envoi similaire est adressé simultanément à l'organe représentatif agréé.

38 Dès la réception de la décision de l'organe représentatif agréé, ou à défaut, dès l'écoulement de son délai de 20 jours, le conseil communal dispose ensuite, pour statuer sur le dossier, outre la possibilité de prorogation, d'un délai de 40 jours à dater de la réception de l'acte et des pièces justificatives reprises en annexe de la présente. A défaut, l'acte est exécutoire.

39 Le conseil communal peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, pour les budgets et modifications budgétaires, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif agréé du culte.

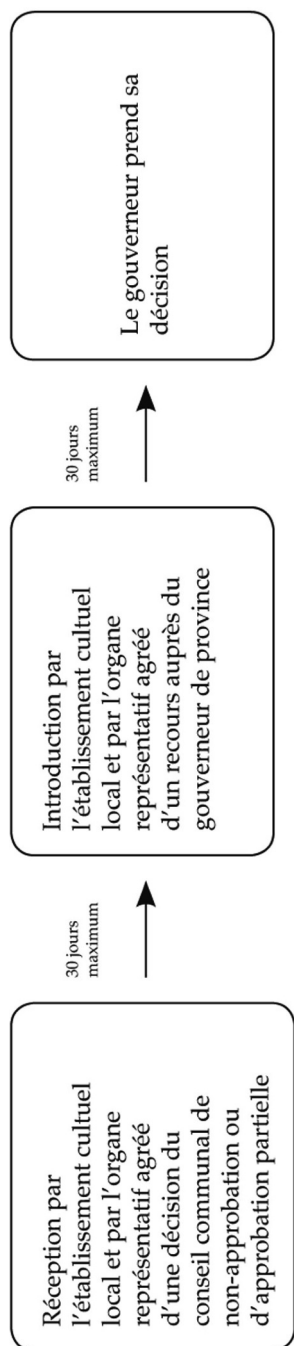
40 Pour les budgets et les modifications budgétaires, le conseil communal peut, sans empiéter sur les prérogatives réservées à l'organe représentatif agréé, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. En ce qui concerne les comptes, le conseil communal peut rejeter des dépenses et rectifier l'ensemble des erreurs matérielles décelées.

41 La décision du conseil communal est notifiée à l'établissement culturel local ainsi qu'à l'organe représentatif agréé.



42 Si le conseil communal refuse d'approuver ces actes ou les approuve partiellement (ce qui inclut les rejets et les rectifications d'erreurs matérielles), un recours auprès du gouverneur de province est ouvert à l'organe représentatif agréé ou l'établissement local dans les 30 jours de la réception de la décision du conseil communal. Le recours de l'établissement local est introduit par l'autorité chargée d'arrêter l'acte et doit faire l'objet d'une décision préalable de l'établissement.

43 Le délai imparti au gouverneur pour statuer sur le recours est de 30 jours (délai non prorogeable). A défaut, la décision querellée est confirmée. Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de la décision du conseil communal, sans toutefois pouvoir modifier, pour les budgets et modifications budgétaires, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif agréé du culte.



Règles applicables aux établissements dont la circonscription territoriale s'étend à plus d'une commune

44 L'autorité de tutelle est le conseil communal de la commune qui, pour l'exercice au cours duquel l'acte est soumis à instruction, finance la plus grande part de l'intervention globale.

45 Concrètement, cela signifie :

- qu'au cours de l'exercice « n », lorsque le budget de l'exercice « n+1 » est soumis à instruction, la commune qui exercera la tutelle spéciale d'approbation est celle qui, au cours dudit exercice « n », finance la plus grande part de l'intervention globale ;
- qu'au cours de l'exercice « n+1 », lorsqu'une série de modifications budgétaires du budget de l'exercice « n+1 » est soumise à instruction, la commune qui exercera la tutelle spéciale d'approbation est celle qui, au cours dudit exercice « n+1 », finance la plus grande part de l'intervention globale ;
- qu'au cours de l'exercice « n+2 », lorsque le compte découlant du budget de l'exercice « n+1 » est soumis à instruction, la commune qui exercera la tutelle spéciale d'approbation est celle qui, au cours dudit exercice « n+2 », finance la plus grande part de l'intervention globale.

46 En cas d'égalité au niveau du financement, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation est celle sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment principal affecté à l'exercice du culte.

47 Les établissements doivent transmettre simultanément à l'ensemble des communes concernées, à leur organe représentatif agréé et au **gouverneur**, avant le 30 août, copie de la délibération adoptant le budget et, avant le 25 avril, de la délibération adoptant le compte. **Le caractère simultané de l'envoi est indispensable pour le calcul des délais.** L'envoi de la délibération doit être accompagné des pièces justificatives listées dans la présente circulaire.

48 Comme en ce qui concerne les établissements cultuels situés sur le territoire d'une seule commune, si l'acte adopté par l'établissement cultuel situé sur le territoire de plusieurs communes se base sur des actes antérieurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de l'ancienne autorité de tutelle, le délai d'instruction imparti pour statuer sur ledit acte ne débutera qu'à la réception, par la nouvelle autorité de tutelle, des décisions de tutelle définitives à l'égard des actes antérieurs sur lesquels repose l'acte adopté par l'établissement cultuel.

49 Dans un tel cas, la nouvelle autorité de tutelle devra informer, via l'envoi d'un accusé de réception, l'établissement cultuel, l'organe représentatif du culte concerné, les autorités administratives qui disposent d'une compétence d'avis à l'égard de l'acte adopté par l'établissement cultuel et le gouverneur de province, du fait que ces pièces justificatives particulières lui ont bien été communiquées et qu'en conséquence, le délai d'instruction imparti pour statuer à l'égard du « nouvel » acte a bien débuté.

50 Je vous invite vivement à consulter les développements consacrés à cette thématique dans la partie consacrée aux établissements basés sur le territoire d'une seule commune.

51 En outre, je vous rappelle que les modifications budgétaires qui n'auraient pas été approuvées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire en cours ne pourront pas être exécutées. Aussi, il est recommandé d'adopter les dernières modifications budgétaires de l'exercice au plus tard dans le courant du mois d'octobre de l'exercice budgétaire.

52 ! Il importe de ne pas oublier l'envoi du dossier au gouverneur de province qui, en cas d'avis défavorable d'une commune, devient autorité de tutelle.

53 L'organe représentatif agréé dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée d'une copie des pièces justificatives, pour arrêter les dépenses liées à la célébration du culte, approuver le surplus et enfin transmettre sa décision au conseil communal. Si sa décision n'est pas transmise dans ce délai, elle est réputée favorable.

54 Les conseils communaux des communes autres que celle qui exerce la tutelle spéciale d'approbation doivent rendre un avis dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée des pièces justificatives définies en annexe. Il doit impérativement être mentionné dans cet avis le caractère favorable ou défavorable de celui-ci.

55 A l'attention des établissements culturels locaux : L'absence d'envoi du dossier à l'organe représentatif agréé ou l'envoi incomplet du dossier à l'organe représentatif agréé ayant pour conséquence le non-démarrage du délai de tutelle, je vous invite, lors de votre envoi à l'autorité communale, à attester du fait qu'un envoi similaire est adressé simultanément à l'organe représentatif agréé.

56 A l'attention des communes : L'absence d'envoi du dossier aux autres communes concernées ou l'envoi incomplet du dossier aux autres communes concernées pouvant amener des difficultés dans le cadre de votre instruction, il est conseillé aux communes exerçant la tutelle de prendre contact, dès que possible, avec les autres communes concernées afin de s'assurer qu'elles ont bien réceptionné l'acte accompagné des pièces justificatives listées en annexe.

57 Les autres communes concernées qui réceptionnent l'acte mais avec un dossier de pièces incomplet sont invitées à en avertir la commune exerçant la tutelle spéciale d'approbation.

58 Plusieurs hypothèses peuvent alors se rencontrer :

- Soit les conseils communaux devant rendre un avis ne transmettent pas leur avis dans le délai de 40 jours : dans ce cas, il est ou ils sont réputés favorables.
- Soit les conseils communaux rendent un avis favorable dans le délai de 40 jours : dans ce cas, ils le transmettent au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation.

- Soit les conseils communaux rendent un avis défavorable dans le délai de 40 jours : dans ce cas, ils le transmettent **aux autres conseils communaux et au gouverneur**.

En cas d'avis favorables ou réputés favorables

59 Dès la réception de l'avis des autres communes, ou à défaut, dès l'écoulement de leur délai de 40 jours, le conseil communal dispose ensuite, pour statuer sur le dossier, outre la possibilité de prorogation, d'un délai de 40 jours à dater de la réception de l'acte et des pièces justificatives reprises en annexe de la présente. A défaut, l'acte est exécutoire.

60 Le conseil communal peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, pour les budgets et modifications budgétaires, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif agréé du culte.

61 Pour les budgets et les modifications budgétaires, le conseil communal peut, sans empiéter sur les prérogatives réservées à l'organe représentatif agréé, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. En ce qui concerne les comptes, le conseil communal peut rejeter des dépenses et rectifier l'ensemble des erreurs matérielles décelées.

62 La décision du conseil communal est notifiée à l'établissement cultuel local ainsi qu'à l'organe représentatif agréé.

En cas d'avis défavorables

63 Si une ou plusieurs des communes qui n'exercent pas la tutelle spéciale d'approbation sur la délibération rendent un avis défavorable dans le délai de 40 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée des pièces justificatives définies en annexe, **le gouverneur de province** devient autorité de tutelle, raison pour laquelle ces avis défavorables doivent lui être transmis.

64 Il est donc indispensable pour la commune qui rend un avis défavorable d'adresser celui-ci au gouverneur mais également de le transmettre à la commune qui exerçait jusqu'ici la tutelle d'approbation, de manière à l'informer le plus rapidement possible qu'elle va devoir rendre un avis sur le budget, la modification budgétaire ou le compte.

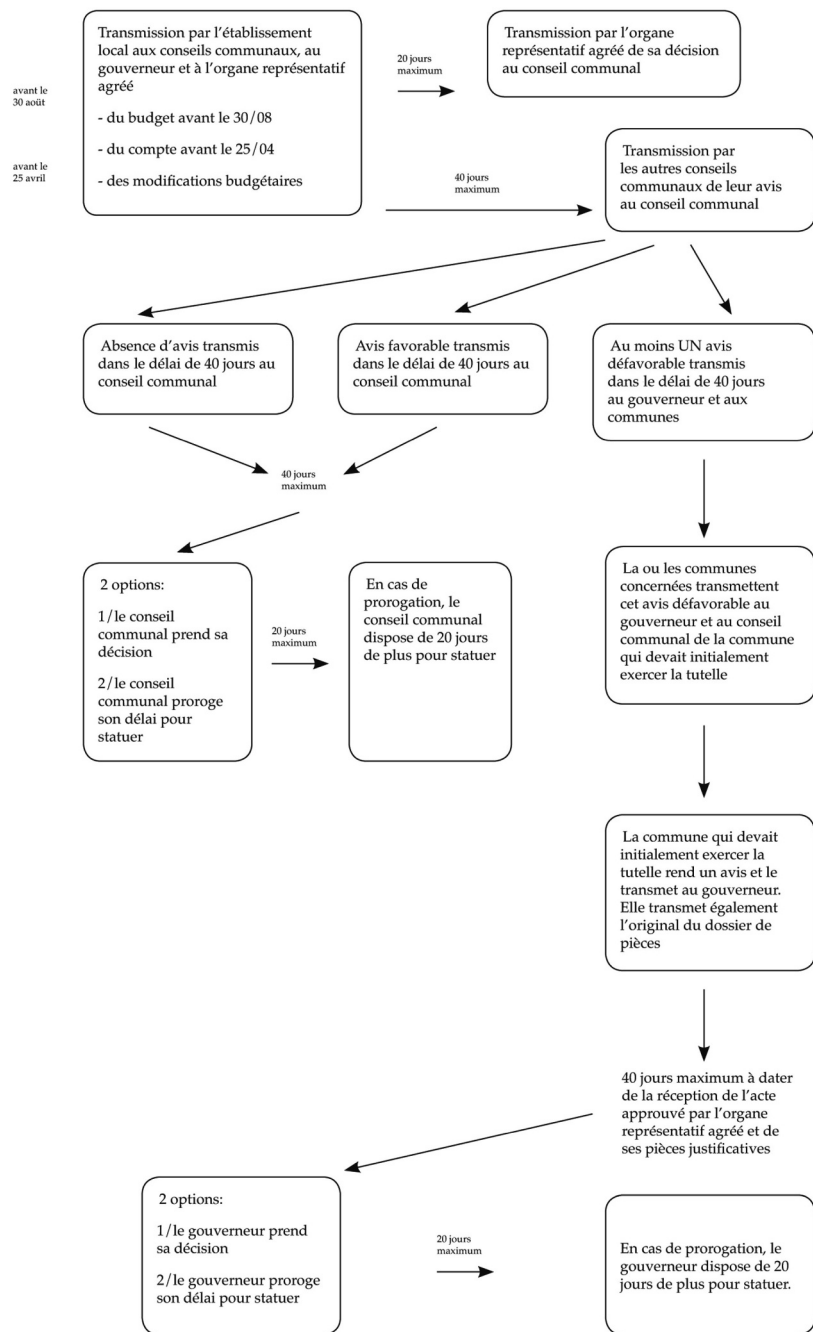
65 En effet, le conseil communal de la commune qui, jusqu'à la transmission de cet avis défavorable, était identifiée comme autorité de tutelle, est alors tenue de rendre un avis sur la délibération (budget, modification budgétaire ou compte) et de transmettre celui-ci au gouverneur dans un délai de 40 jours à dater de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif agréé et de ses pièces justificatives. La commune précitée veillera aussi à transmettre au gouverneur, dans les plus brefs délais, les pièces justificatives originales qu'elle avait préalablement reçues de l'établissement.

66 Le gouverneur dispose ensuite, pour statuer sur le dossier, outre la possibilité de prorogation, d'un délai de 40 jours à dater de la réception du **premier** avis défavorable. A défaut, l'acte est exécutoire.

67 Le gouverneur peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, pour les budgets et modifications budgétaires, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif agréé du culte.

68 Pour les budgets et les modifications budgétaires, le gouverneur peut, sans empiéter sur les prérogatives réservées à l'organe représentatif agréé, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. En ce qui concerne les comptes, le gouverneur peut rejeter des dépenses et rectifier l'ensemble des erreurs matérielles décelées.

69 La décision du gouverneur est notifiée aux communes concernées, à l'établissement cultuel local ainsi qu'à l'organe représentatif agréé.



2. Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial

70 Le Gouvernement wallon est **la seule autorité de tutelle** des actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial, qu'il s'agisse de la tutelle générale d'annulation ou de la tutelle spéciale d'approbation.

A. Tutelle générale d'annulation

71 Le Gouvernement wallon est **la seule autorité de tutelle**.

72 ! La tutelle de suspension a été supprimée dans une optique de simplification et d'harmonisation de l'ensemble de la tutelle sur les pouvoirs locaux.

73 Différents cas de figure amènent le Gouvernement wallon à statuer en tutelle générale d'annulation sur une décision d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial. Quels sont-ils ?

- l'établissement lui transmet une délibération portant sur un objet obligatoirement transmissible (voir liste ci-dessous) ;
- le Gouvernement réclame à l'établissement une délibération précise ; cette réclamation pourrait notamment se rencontrer suite à un recours introduit par le collège provincial (voir ci-dessous).

a. Délibérations obligatoirement transmissibles

74 Une disposition du chapitre premier du titre VI du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'article L3161-8, régit la tutelle générale à transmission obligatoire sur une série de décisions des établissements financés au niveau provincial qui ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises. Il s'agit :

1° de l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que leurs avenants, excédant hors T.V.A. les seuils suivants :

	Adjudication ouverte / Appel d'offres ouvert	Adjudication restreinte / Appel d'offres restreint / Procédure négociée avec publicité	Procédure négociée sans publicité
Travaux	250 000 euros	125 000 euros	62 000 euros
Fournitures et services	200 000 euros	62 000 euros	31 000 euros

Annotation : Le point 1° n'a plus été mis à jour, bien que la législation sur les marchés publics ait été réformée par la loi du 17 juin 2016 (entrée en vigueur le 30 juin 2017) et que le CDLD ait également été adapté. Pour les derniers tableaux mis à jour, voir l'art. L3161-8.

2° des opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembres, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros ;

Il faut comprendre par les termes « droits réels démembres » : les droits réels démembres de la propriété à savoir : l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes, l'emphytéose, la superficie.

3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :

a) des dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation ;

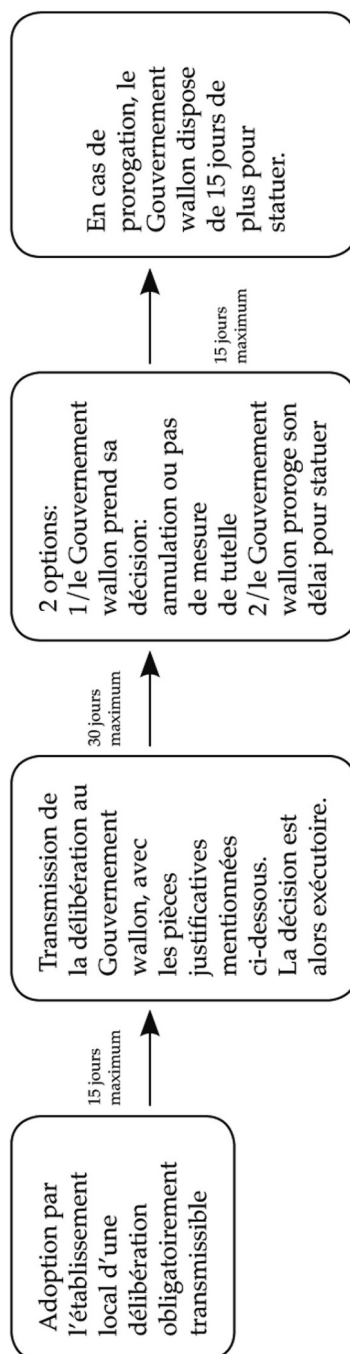
b) des dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros ;

4° de la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte (outre la tutelle sur l'attribution du marché public) ;

75 ! J'attire votre attention sur le fait que

- l'avis conforme de l'organe représentatif agréé, émis au stade du projet, est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux à l'édifice du culte.
- son avis est également joint en cas d'acceptation de dons et legs assortis de charges de fondation ainsi que pour toute délibération relative à la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.

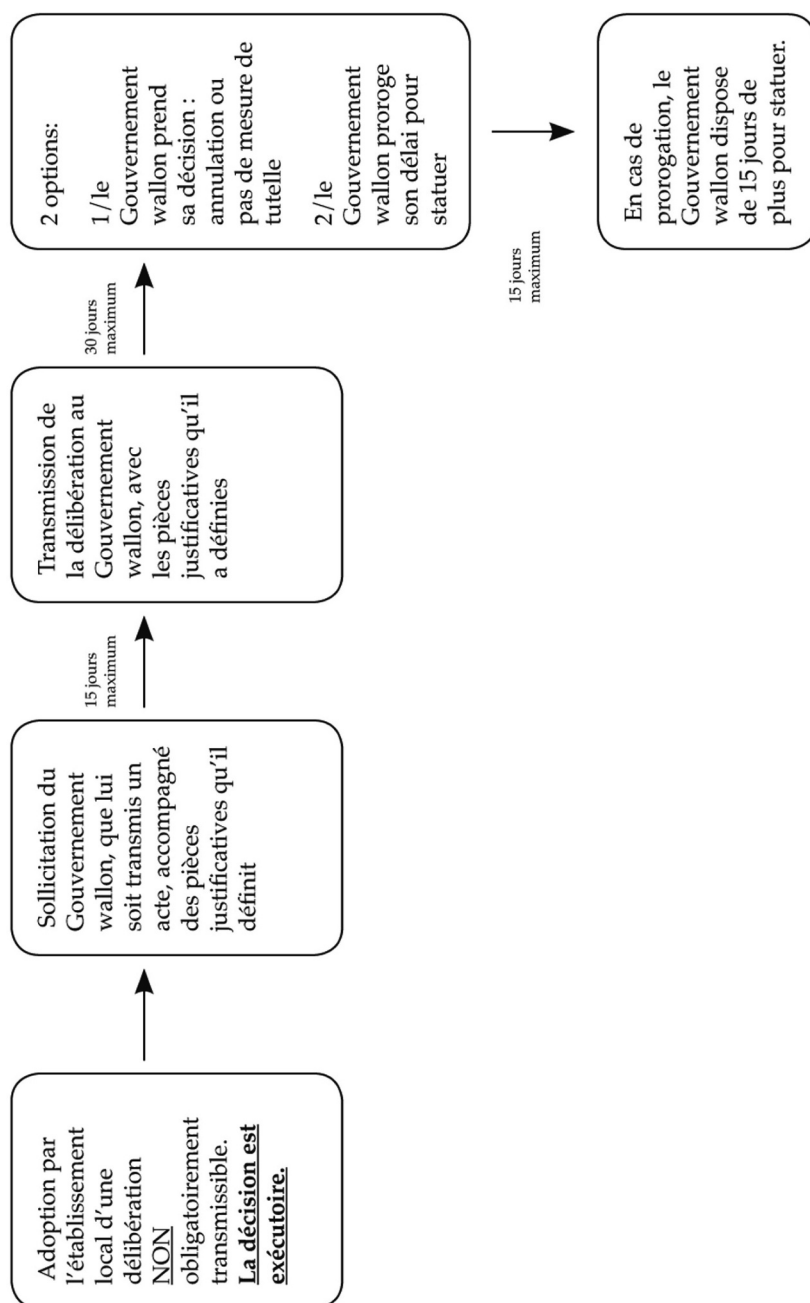
76 Outre la possibilité de prorogation, le Gouvernement wallon dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception de l'acte et des pièces justificatives, reprises en annexe de la présente, pour statuer sur le dossier. A défaut de décision, l'acte n'est plus susceptible d'annulation.



J'attire votre attention sur le fait que tous les autres actes adoptés à partir du 1^{er} janvier 2015, ne devront donc plus être transmis, sauf si le Gouvernement wallon vous les réclame, sous réserve de l'exercice d'une tutelle spéciale organisée par une législation spécifique.

b. Autres délibérations

77 D'autre part, est susceptible d'être soumise à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon, toute décision des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial qui ne serait pas expressément visée par une autre disposition. Ici également, le Gouvernement wallon doit, sauf prorogation, statuer dans les 30 jours de réception de l'acte accompagné des pièces justificatives qu'il définira.



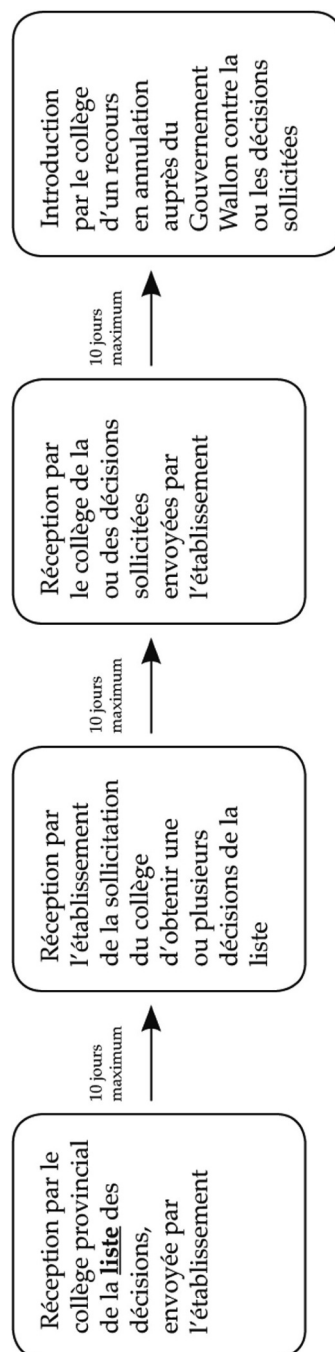
78 Dans quels cas le Gouvernement wallon est-il amené à statuer sur une délibération d'un établissement cultuel local non obligatoirement transmissible ?

- à son initiative ;
- suite à un recours introduit par le collège provincial ;

79 ! Je souhaite attirer votre attention sur la possibilité de recours ouverte au collège provincial. A cet égard, la liste des décisions ayant un coût financier et non reprises au budget et qui ne font pas partie des délibérations soumises à transmission obligatoire, doit être adressée au collège provincial dans les dix jours suivant la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées. Un recours auprès du Gouvernement wallon contre une ou plusieurs de ces délibérations est ouvert au collège provincial.

80 Une procédure spécifique est mise en place afin que le collège provincial ait la possibilité de disposer rapidement des décisions des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial, afin d'examiner l'opportunité d'introduire un recours auprès du Gouvernement wallon et d'exercer in fine ledit recours.

81 Des délais sont instaurés de manière à permettre une saisine du Gouvernement wallon dans un délai de trente jours à dater de l'envoi par les établissements de la liste des décisions prises :



B. Tutelle spéciale d'approbation

82 Sont soumis à tutelle spéciale d'approbation, les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial et portant sur l'adoption :

- du budget,
- de modifications budgétaires
- du compte

83 Comme pour la tutelle générale d'annulation, l'autorité est le Gouvernement wallon.

Règles applicables aux établissements dont la circonscription territoriale s'étend à une seule province

84 Les établissements doivent transmettre simultanément au conseil provincial et à leur organe représentatif agréé, avant le 30 août, copie de la délibération adoptant le budget et, avant le 25 avril, de la délibération adoptant le compte. Le caractère simultané de l'envoi est indispensable pour le calcul des délais. L'envoi de la délibération doit être accompagné des pièces justificatives listées dans la présente circulaire.

85 ! Comme en ce qui concerne les établissements cultuels financés au niveau communal, si l'acte adopté par l'établissement cultuel financé au niveau provincial se base sur des actes antérieurs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de l'autorité de tutelle, le délai d'instruction imparti pour statuer sur ledit acte ne débutera qu'à la réception, par l'autorité de tutelle, des décisions de tutelle définitives à l'égard des actes antérieurs sur lesquels repose l'acte adopté par l'établissement cultuel.

86 Dans un tel cas, l'autorité de tutelle devra informer, via l'envoi d'un accusé de réception, l'établissement cultuel, l'organe représentatif du culte concerné et les autorités administratives qui disposent d'une compétence d'avis à l'égard de l'acte adopté par l'établissement cultuel, du fait que ces pièces justificatives particulières lui ont bien été communiquées et qu'en conséquence, le délai d'instruction imparti pour statuer à l'égard du « nouvel » acte a bien débuté.

87 Je vous invite vivement à consulter les développements consacrés à cette thématique dans la partie consacrée aux établissements basés sur le territoire d'une seule commune.

88 Les modifications budgétaires qui n'auraient pas été approuvées avant le 31 décembre de l'exercice budgétaire en cours ne pourront pas être exécutées. Aussi, il est recommandé d'adopter les dernières modifications budgétaires de l'exercice au plus tard dans le courant du mois d'octobre de l'exercice budgétaire.

89 L'organe représentatif agréé dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée d'une copie des pièces justificatives, pour arrêter les dépenses liées à la célébration du culte, approuver le

surplus et enfin transmettre sa décision au Gouvernement wallon. Si sa décision n'est pas transmise dans ce délai, elle est réputée favorable.

90 Le conseil provincial dispose d'un délai de 40 jours à compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée des pièces justificatives mentionnées en annexe de la présente, pour émettre un avis et le transmettre au Gouvernement wallon. Si son avis n'est pas transmis dans ce délai, il est réputé favorable.

91 Dès la réception de l'avis du conseil provincial, ou à défaut, dès l'écoulement de son délai de 40 jours, le Gouvernement wallon dispose ensuite, pour statuer sur le dossier, outre la possibilité de prorogation, d'un délai de 40 jours à dater de la réception de l'acte et des pièces justificatives reprises en annexe de la présente. Veuillez noter que le Gouvernement wallon est autorité de tutelle, même en cas d'avis défavorable du conseil provincial. A défaut de décision du Gouvernement wallon, l'acte est exécutoire. Le Gouvernement wallon peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, pour les budgets et modifications budgétaires, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif agréé du culte.

92 Pour les budgets et les modifications budgétaires, le Gouvernement wallon peut, sans empiéter sur les prérogatives réservées à l'organe représentatif agréé, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses ; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. En ce qui concerne les comptes, le Gouvernement wallon peut rejeter des dépenses et rectifier l'ensemble des erreurs matérielles décelées.

93 La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'établissement cultuel local ainsi qu'à l'organe représentatif agréé.

Règles applicables aux établissements dont la circonscription territoriale s'étend à plus d'une province

94 L'autorité de tutelle est le Gouvernement wallon.

95 La procédure est identique, à la seule différence que les différents conseils provinciaux concernés doivent rendre un avis. A défaut, ils sont également réputés favorables.

Déchéance

Annotation : Voir l'annotation au chapitre Ier bis de la Loi du 4 mars 1870, ainsi que les dispositions du Décret du 18 mai 2017.

96 Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus peuvent faire l'objet d'une déchéance, si, malgré rappel, ils restent en défaut de remettre leur budget, les modifications budgétaires ou compte et les pièces justificatives, aux dates fixées par la loi de 1870.

97 Cette déchéance est prononcée par le Gouvernement wallon pour les établissements financés au niveau provincial (fabriques cathédrales, cultes orthodoxe et islamique) et par le gouverneur de province pour les établissements financés au niveau communal (fabrique d'église, cultes protestant, anglican et israélite).

98 Pour ces derniers, lorsque le collège communal de la commune exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget, les modifications budgétaires ou le compte, constate qu'un établissement n'a pas remis son budget ou compte aux dates fixées, il en informe le gouverneur au plus tard dans les quinze jours suivant le dépassement du délai. Le gouverneur adresse alors à l'établissement une invitation par lettre recommandée et en informe l'organe représentatif agréé du culte.

99 L'établissement dispose alors d'un délai de trente jours pour se mettre en ordre. A défaut, le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'organe représentatif agréé du culte, à l'établissement et aux conseils communaux intéressés et transmis pour information au Ministre en charge de la tutelle sur ces établissements. L'établissement ne peut plus prétendre aux subsides publics.

100 Pour les établissements financés au niveau provincial, le conseil provincial informe le Gouvernement wallon de l'absence de transmission de l'acte ou des pièces justificatives.

101 ! Il est évident qu'aucune procédure de déchéance ne peut être activée dès lors que le retard présenté par l'établissement n'est qu'une conséquence des différents retards accumulés par les intervenants dans les processus de tutelle sous l'ancienne législation.

102 Vu la gravité de la sanction qui accompagne ces retards, il convient de s'assurer de la précision du courrier recommandé qui va être adressé à l'établissement, notamment au regard de l'adresse de destination.

103 ! La loi de 1870 ne concerne que le temporel du culte. Il ne peut plus être attribué de subsides pour l'entretien d'un édifice du culte mais il en va autrement de subsides accordés pour la conservation de monuments remarquables ou classés qui peuvent donc toujours être octroyés.

***Annotation :** Il en va de même pour le gros entretien effectué par la commune si le lieu de culte lui appartient.*

Entrée en vigueur

104 Comme indiqué précédemment, le décret du 13 mars 2014 entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

105 Le principe de non rétroactivité induit que seuls les actes adoptés à partir du 1er janvier 2015 seront soumis aux nouvelles règles d'organisation de la tutelle. En d'autres termes, deux mécanismes de tutelle coexisteront momentanément :

- les actes adoptés avant le 1er janvier 2015 restent soumis à l'ancien régime de tutelle ;

- pour les actes adoptés à partir du 1^{er} janvier 2015, les nouvelles dispositions expliquées ci-dessus devront être appliquées.

106 **La date à prendre en compte pour déterminer le régime applicable est la date de l'acte de l'établissement culturel local.**

107 ! J'insiste dès lors sur l'importance de dater toutes les délibérations adoptées.

108 Les anciennes circulaires incompatibles avec la présente, et notamment la circulaire « travaux » du 29 décembre 2010 ne sont plus d'application.

Adresses utiles

109 **A votre service, les directions des services extérieurs :**

Annotation : Voir le site du SPW pour des renseignements à jour :

<https://spw.wallonie.be/administrations/spw-interieur-et-action-sociale/services-exterieurs>

110 **Les directions des services centraux**

Annotation : Voir le site du SPW pour des renseignements à jour :

<https://spw.wallonie.be/administrations/service-public-de-wallonie>

Liste des pièces justificatives requises

Annotation : La liste établie par la circulaire de 2014 a été remplacée par la circulaire du 21 janvier 2019. La liste qui suit a été adaptée sur cette base.

Les changements concernent :

- la procédure, pour les autorités, de désigner un délégué pour recueillir sur place les éléments utiles (instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle) ;
- la précision que la réception par l'organe représentatif constitue également le point de départ pour le délai de tutelle ;
- la suppression de la suspension des délais de tutelle entre le 15 juillet et le 15 août ;
- pour ce qui concerne la transmission obligatoire de certains actes (au gouverneur) :
 - la conversion des anciennes procédures pour les marchés publics sur la base de la nouvelle logique de la Loi du 17 juin 2016 ;
 - l'ajout d'une série d'autres cas auxquels s'applique désormais également la transmission des actes au gouverneur (centrale d'achats, marché public relatif à un prêt qui excède 200.000 euros, ...) ;
 - pour les opérations immobilières de plus de neuf ans, la précision que la qualité du cocontractant n'entre pas en ligne de compte ;

- *l'obligation de transmettre au gouverneur les actes relatifs aux concessions (ou leur modification).*
- *Nous incorporons également les articles sur la possibilité d'envoyer un commissaire spécial sur place, bien que cette situation reste tout à fait exceptionnelle.*

Au sein des pages suivantes, nous reprenons le texte coordonné des passages concernés, avec une annotation clarifiant l'évolution par rapport à la version antérieure.

Actes des établissements financés au niveau communal

111 Tutelle générale d'annulation

Les annotations dans la colonne de droite ont été ajoutées à la circulaire par l'auteur afin de vous guider quant aux changements par rapport à la version de 2014.

Tous les passages surlignés ont subi des changements. L'astérisque renvoie à l'annotation dans la colonne de droite (texte en italiques).

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-4, 1° a)	Délégation d'attribution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau visé à l'article L3161-4*	1. La délibération relative au choix du mode de passation et l'estimation détaillée du marché** 2. Le cahier spécial des charges (uniquement les clauses administratives)*** 3. Le cas échéant, l'avis de marché publié au BDA et, s'il s'agit d'un marché européen, l'avis de marché publié au JOUE ou les documents attestant de la mise en concurrence**** 4. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation***** 6. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant***** 7. Le rapport d'analyse des offres 8. Le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé 9. En cas de marché public de travaux pour des travaux à l'édifice du culte, l'avis conforme de l'organe représentatif agréé *****	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* le nouveau texte ajoute les 3 types de marchés publics ainsi que le fait que le seuil doit être excédé ** le nouveau texte ajoute l'estimation détaillée du marché *** l'estimation détaillée a été supprimée (mais est reprise sous le point 1., dans la délibération) **** le nouveau texte ajoute : « au BDA et, s'il s'agit d'un marché européen, l'avis de marché publié au JOUE ou les documents attestant de la mise en concurrence » ***** nouvelle pièce ***** la motivation qui sera communiquée aux candidats et soumissionnaires n'est plus mentionnée

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-4, 1°, b) et c)	Délibération concernant la modification aux marchés publics visés à l'article L3161-4, 1°, a**	1. Le pourcentage de la modification par rapport à la valeur initiale du marché 2. Le cas échéant, le pourcentage cumulé de la modification et des modifications antérieures par rapport à la valeur initiale du marché**	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* le nouveau texte ajoute le renvoi à l'art. L3161-4, 1°, a ** nouvelle pièce
L3161-4, 1°, d)	Délibération relative à la création d'une centrale d'achat*	1. La liste des travaux/fournitures/services faisant l'objet de la centrale d'achat 2. L'indication des destinataires de la centrale d'achat 3. Le cas échéant, le projet de convention d'adhésion et/ou les conditions d'adhésion et de fonctionnement de la centrale d'achat	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (création d'une centrale d'achat)
	Délibération relative à l'adhésion à une centrale d'achat**	1. la liste des travaux/fournitures/services faisant l'objet de l'adhésion à la centrale d'achat 2. Le cas échéant, la convention d'adhésion	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	** nouvelle obligation (adhésion à une centrale d'achat)
L3161-4, 1°, e*)	Délibération relative à l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le cas échéant, l'avis de marché publié (transmettre tous les avis publiés en ce compris ceux éventuellement publiés au BOA et au JOUE) 4. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation 6. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant 7. Le rapport d'analyse des offres	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (marché public relatif à un prêt)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-4, 1° f*	Délégation relative à l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. La référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées permettant à l'adjudicataire de bénéficier d'un droit exclusif	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (attribution d'une mission de services / droit exclusif)
L3161-4, 1° g*	Délégation relative à l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées à l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (in house)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-4, 1° h*	Délégation relative à l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (marché public – coopération horizontale)
L3161-4, 2°	Délégation concernant les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembres, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros	Achats 1. Le cas échéant, la délibération approuvant les modalités/conditions de l'acquisition* 2. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. L'offre unilatérale de vente ou le compromis rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 4. Un certificat hypothécaire récent 5. La contenance du patrimoine de l'établissement	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle pièce ** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Ventes a) de gré à gré 1. La délibération approuvant les modalités/conditions de la vente* 2. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 4. La promesse d'acquisition ou le compromis de vente rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 5. La contenance du patrimoine de l'établissement*** b) publique 1. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier* 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. Le cahier des charges et conditions générales d'adjudication approuvé par la chambre d'arrondissement des notaires 4. Le cahier des charges et conditions de la vente publique et la délibération l'approuvant*** ** *		* nouvelle pièce ** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » *** l'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée * le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » ** nouvelle pièce : la délibération approuvant le cahier des charges doit être jointe *** l'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Échanges 1. La délibération approuvant les modalités/conditions de l'échange.* 2. L'expertise de la valeur vénale de chacun des biens concernés de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 4. La promesse d'échange ou le compromis de vente rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 5. La contenance du patrimoine de l'établissement 6. Le certificat hypothécaire produit pour le(s) bien(s) reçu(s) en contre-échange***		* nouvelle pièce *** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » *** l'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Baux de plus de 9 ans 1. Délégation d'approbation des conditions a) Les conditions de la location et le cas échéant, le cahier des charges b) L'expertise de la valeur de location, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier* c) L'extrait récent de la matrice cadastrale (bail à ferme) d) La copie de la lettre de renon du locataire sortant (bail à ferme) 2. Délégation d'attribution de la location a) La délibération sub 1) b) La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues c) Le cas échéant, le projet d'acte authentique ou de contrat** Constitution d'hypothèque 1. Les conditions de l'engagement financier 2. Le projet d'acte authentique		* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » ** L'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Constitution de droits réels démembérés 1. L'expertise de la valeur du droit concerné, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier* 2. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 3. Le projet d'acte authentique ou de contrat 4. La contenance du patrimoine de l'établissement**		* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » ** l'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée
L3161-4, 3° a)	Délibération concernant les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation	Donations 1. L'acte authentique de donation en expédition 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. Le cas échéant, expertise de la valeur vénale des biens donnés, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou par un spécialiste des biens concernés* 4. Si la donation porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent	SPW intérieur – Direction territoriale compétente	* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Legs 1. La copie du testament olographe ou authentique et codicilles éventuels 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. L'attestation du notaire quant à la consistance du legs 4. Le cas échéant, l'attestation communale relative à l'existence d'une concession de sépulture* 5. Si le legs porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent 6. L'attestation du notaire quant à l'existence de dispositions prises en faveur d'un autre pouvoir public, d'une asbl En outre, en cas de dons et legs assortis de charges de fondation : 1. L'avis de l'organe représentatif		* le nouveau texte ajoute « de sépulture »
L3161-4, 3° ; b)	Délégation concernant les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros	Donations 1. L'acte authentique de donation en expédition 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. Le cas échéant, expertise de la valeur vénale des biens donnés, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou par un spécialiste des biens concernés* 4. Si la donation porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent	SPW intérieur – Direction territoriale compétente	* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Legs 1. La copie du testament olographe ou authentique et codicilles éventuels 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. L'attestation du notaire quant à la consistance du legs 4. Le cas échéant, l'attestation communale relative à l'existence d'une concession 5. Si le legs porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent 6. L'attestation du notaire quant à l'existence de dispositions prises en faveur d'un autre pouvoir public, d'une asbl		
L3161-4, 4°	Délibération concernant la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte	1. L'avis de l'organe représentatif 2. Les moyens financiers	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-4, 5°, a *	Délégation relative à l'attribution d'une concession de services ou de travaux	1. La délibération fixant les conditions de la concession 2. Les estimations détaillées de la valeur de la concession (HTVA) au moment de la fixation des conditions et au moment de l'attribution (conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession) 3. Les documents contenant les conditions de la concession (cahier des charges et/ou projet de convention) ou les documents de concession au sens de l'article 2, 13° de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession 4. L'avis de concession publié (transmettre tous les avis publiés en ce compris, le cas échéant, ceux publiés au BOA et au JOUE) ou le(s) document(s) attestant de la mise en concurrence 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 6. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation 7. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant 8. Le rapport d'analyse des offres 9. Le cas échéant, le plan financier prospectif établi par le candidat désigné 10. Le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé (concession de travaux)	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (concession)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Si la concession rentre dans les hypothèses prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession (procédures dites « in house » et « coopération publique-publique ») ou est attribuée à une personne bénéficiant d'un droit exclusif : 1. La délibération fixant les conditions de la concession 2. Les documents contenant les conditions de la concession (cahier des charges et/ou projet de convention) 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées aux articles 9 ou 10 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ou la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives permettant à l'adjudicataire de bénéficier d'un droit exclusif		
L3161-4, 5°, b*	Délibération concernant la modification apportée à une concession de services ou de travaux	1. Les cas échéant, le projet de convention modificative 2. Le cas échéant, le pourcentage de la modification par rapport à la valeur initiale de la concession 3. Le cas échéant, le pourcentage cumulé de la modification et des modifications antérieures par rapport à la valeur initiale de la concession	SPW Intérieur – Direction territoriale compétente	* nouvelle obligation (modification d'une concession)

112 Tutelle spéciale d'approbation

Les annotations dans la colonne de droite ont été ajoutées à la circulaire par l'auteur afin de vous guider quant aux changements par rapport à la version de 2014 (le tableau repris aux pages 209-210 du codex).

Tous les passages surlignés ont subi des changements. L'astérisque renvoie à l'annotation dans la colonne de droite (texte en italiques).

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3162-1, § 1 ^{er} , 1 ^o	Délégation in extenso* arrêtant le budget	Remarque préliminaire : les pièces justificatives mentionnées ci-dessous sont susceptibles d'être adaptées au travers de la circulaire budgétaire annuelle adressée aux communes. 1. Le document budgétaire* 2. Un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des prévisions budgétaires figurant dans le budget ou la modification budgétaire 3. Un tableau prévisionnel de l'évolution des charges salariales (par exemple, tableau fourni par le secrétariat social) 4. Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre -,...) 5. Un tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires 6. Le cas échéant, un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations culturelles prévues avec, s'il existe, le document de l'organe représentatif du culte précisant la tarification à appliquer pour ces célébrations culturelles prévues	Conseil communal	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le document budgétaire » (le budget même)
L3162-1, § 1 ^{er} , 1 ^o	Délégation in extenso* arrêtant les modifications budgétaires	1. Le document budgétaire* 2. Un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans la modification budgétaire) des modifications budgétaires envisagées	Conseil communal	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le document budgétaire » (le budget même)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3162-1, § 1er, 2°	Délibération in extenso* arrêtant le compte annuel	1. Le document comptable** 2. L'ensemble des factures ou souches : en original pour le conseil communal et en copie pour l'organe représentatif et le cas échéant les autres communes concernées*** 3. Un relevé périodique des collectes reçues par l'établissement culturel 4. L'ensemble des extraits de compte 5. Les mandats de paiement 6. Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier, ...) 7. Un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires	Conseil communal	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le do- cument comptable » (le compte annuel même) *** le relevé détaillé, article par article, des recettes, avec référence aux extraits de compte n'est plus mentionné

Actes des établissements financés au niveau provincial

113 Tutelle générale d'annulation

Les annotations dans la colonne de droite ont été ajoutées à la circulaire par l'auteur afin de vous guider quant aux changements par rapport à la version de 2014.

Tous les passages surlignés ont subi des changements en 2019. L'astérisque renvoie à l'annotation dans la colonne de droite (texte en italiques).

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-8, 1° a)	Délégation d'attribution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau visé à l'article L3161-8*	1. La délibération relative au choix du mode de passation et l'estimation détaillée du marché** 2. Le cahier spécial des charges (uniquement les clauses administratives)*** 3. Le cas échéant, l'avis de marché publié au BDA et, s'il s'agit d'un marché européen, l'avis de marché publié au JOUE**** 4. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation ***** 6. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant***** 7. Le rapport d'analyse des offres 8. Le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé 9. En cas de marché public de travaux pour des travaux à l'édifice du culte, l'avis conforme de l'organe représentatif agréé *****	SPW Intérieur – Administration centrale	* le nouveau texte ajoute les 3 types de marchés publics ainsi que le fait que le seuil doit être excédé ** le nouveau texte ajoute l'estimation détaillée du marché *** l'estimation détaillée a été supprimée (mais est reprise sous le point 1., dans la délibération) **** le nouveau texte ajoute : « au BDA et, s'il s'agit d'un marché européen, l'avis de marché publié au JOUE » ***** nouvelle pièce ***** nouvelle pièce ***** la motivation qui sera communiquée aux candidats et soumissionnaires n'est plus mentionnée

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-8, 1° b) et c)	Délibération concernant la modification aux marchés publics visés à l'article L3161-8, 1°, a*	1. Le pourcentage de la modification par rapport à la valeur initiale du marché 2. Le cas échéant, le pourcentage cumulé de la modification et des modifications antérieures par rapport à la valeur initiale du marché**	SPW Intérieur – Administration centrale	* le nouveau texte ajoute le renvoi à l'art. L3161-8, 1°, a ** nouvelle pièce
L3161-8, 1° d	Délibération relative à la création d'une centrale d'achat*	1. La liste des travaux / fournitures / services faisant l'objet de la centrale d'achat 2. L'indication des destinataires de la centrale d'achat 3. Le cas échéant, le projet de convention d'adhésion et/ou les conditions d'adhésion et de fonctionnement de la centrale d'achat	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (création d'une centrale d'achat)
L3161-8, 1° e*	Délibération relative à l'adhésion à une centrale d'achat**	1. La liste des travaux/fournitures/services faisant l'objet de l'adhésion à la centrale d'achat 2. Le cas échéant, la convention d'adhésion	SPW Intérieur – Administration centrale	** nouvelle obligation (adhésion à une centrale d'achat)
	Délibération relative à l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 200.000 euros	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le cas échéant, l'avis de marché publié (transmettre tous les avis publiés en ce compris ceux éventuellement publiés au BOA et au JOUE) 4. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation 6. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant 7. Le rapport d'analyse des offres	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (marché public relatif à un prêt)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-8, 1 ^o , f*	Délégation relative à l'attribution d'une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. La référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées permettant à l'adjudicataire de bénéficier d'un droit exclusif	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (attribution d'une mission de services / droit exclusif)
L3161-8, 1 ^o , g*	Délégation relative à l'attribution d'un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées à l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (in house)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-8, 1° h*	Délégation relative à l'attribution d'un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d'une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	1. La délibération fixant les conditions du marché public et l'estimation détaillée du marché 2. Les documents contenant les conditions du marché : cahier des charges (clauses administratives), projet de convention, etc. 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées à l'article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (marché public – coopération horizontale)
L3161-8, 2°	Délégation concernant les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembres, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros	Achats 1. Le cas échéant, la délibération approuvant les modalités/conditions de l'acquisition* 2. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. L'offre unilatérale de vente ou le compromis rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 4. Un certificat hypothécaire récent 5. La contenance du patrimoine de l'établissement	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle pièce ** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Ventes a) de gré à gré 1. La délibération approuvant les modalités / conditions de la vente* 2. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 4. La promesse d'acquisition ou le compromis de vente rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 5. La contenance du patrimoine de l'établissement*** b) publique 1. L'expertise de la valeur vénale de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier* 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. L'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêt 4. Le cahier des charges et conditions générales d'adjudication approuvé par la chambre d'arrondissement des notaires, le cas échéant 5. Le cahier des charges et conditions de la vente publique et la délibération l'approuvant***		* nouvelle pièce ** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » *** l'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts a été supprimée * le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier » ** nouvelle pièce : la délibération approuvant le cahier des charges doit être jointe

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Échanges 1. La délibération approuvant les modalités/ conditions de l'échange.* 2. L'expertise de la valeur vénale de chacun des biens concernés de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier** 3. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 4. La promesse d'échange ou le compromis de vente rédigé par notaire contenant l'origine de propriété du bien et une condition suspensive de l'expiration du délai de tutelle générale d'annulation 5. La contenance du patrimoine de l'établissement 6. L'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêts 7. Le certificat hypothécaire produit pour le(s) bien(s) reçu(s) en contre-échange		* nouvelle pièce ** le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Baux de plus de 9 ans 1. Délégation d'approbation des conditions a) Les conditions de la location et le cas échéant, le cahier des charges b) L'expertise de la valeur de location, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier* c) L'extrait récent de la matrice cadastrale (bail à ferme) d) La copie de la lettre de renon du locataire sortant (bail à ferme) 2. Délégation d'attribution de la location a) La délibération sub 1) b) La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues c) Le cas échéant, le projet d'acte authentique ou de contrat d) L'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêt Constitution d'hypothèque 1. Les conditions de l'engagement financier 2. Le projet d'acte authentique		* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Constitution de droits réels démembérés 1. L'expertise de la valeur du droit concerné, de moins d'un an ré- alisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un archi- tecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la pro- fession d'agent immobilier* 2. La liste des mesures de publicités effectuées et des offres reçues 3. Le projet d'acte authentique ou de contrat 4. La contenance du patrimoine de l'établissement 5. L'attestation relative à l'absence de conflit d'intérêt		* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier ins- crit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »
L3161-8, 3°, a)	Délibération concer- nant les dons et legs as- sortis de charges en ce compris les charges de fondation	Donations 1. L'acte authentique de donation en expédition 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. Le cas échéant, expertise de la valeur vénale des biens donnés, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'im- meubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobi- lier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou par un spécialiste des biens concernés* 4. Si la donation porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent	SPW intérieur – Administration centrale	* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier ins- crit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Legs 1. La copie du testament olographe ou authentique et codicilles éventuels 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. L'attestation du notaire quant à la consistance du legs 4. Le cas échéant, l'attestation communale relative à l'existence d'une concession de sépulture* 5. Si le legs porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent 6. L'attestation du notaire quant à l'existence de dispositions prises en faveur d'un autre pouvoir public, d'une asbl En outre, en cas de dons et legs assortis de charges de fondation : 1. L'avis de l'organe représentatif		* le nouveau texte ajoute « de sépulture »
L3161-8, 3° ; b)	Délégation concernant les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros	Donations 1. L'acte authentique de donation en expédition 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. Le cas échéant, expertise de la valeur vénale des biens donnés, de moins d'un an réalisée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou un architecte, notaire, géomètre ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou par un spécialiste des biens concernés* 4. Si la donation porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent	SPW intérieur – Administration centrale	* le bureau de l'enregistrement a été supprimé ; le nouveau texte ajoute « ou agent immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier »

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Legs 1. La copie du testament olographe ou authentique et codicilles éventuels 2. La contenance du patrimoine de l'établissement 3. L'attestation du notaire quant à la consistance du legs 4. Le cas échéant, l'attestation communale relative à l'existence d'une concession 5. Si le legs porte sur un immeuble : certificat hypothécaire récent 6. L'attestation du notaire quant à l'existence de dispositions prises en faveur d'un autre pouvoir public, d'une asbl		
L3161-8, 4°	Délibération concernant la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte	1. L'avis de l'organe représentatif 2. Les moyens financiers	SPW Intérieur – Administration centrale	

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3161-8, 5° a *	Délégation relative à l'attribution d'une concession de services ou de travaux	1. La délibération fixant les conditions de la concession 2. Les estimations détaillées de la valeur de la concession (HTVA) au moment de la fixation des conditions et au moment de l'attribution (conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession) 3. Les documents contenant les conditions de la concession (cahier des charges et/ou projet de convention) ou les documents de concession au sens de l'article 2, 13° de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession 4. L'avis de concession publié (transmettre tous les avis publiés en ce compris, le cas échéant, ceux publiés au BOA et au JOUE) ou le(s) document(s) attestant de la mise en concurrence 5. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des offres 6. Le cas échéant, le procès-verbal d'ouverture des demandes de participation 7. Le cas échéant, le rapport relatif à la sélection qualitative des candidats et la délibération l'approuvant 8. Le rapport d'analyse des offres 9. Le cas échéant, le plan financier prospectif établi par le candidat désigné 10. Le cas échéant, le rapport du coordinateur sécurité-santé (concession de travaux)	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (concession)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
		Si la concession rentre dans les hypothèses prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession (procédures dites « in house » et « coopération publique-publique ») ou est attribuée à une personne bénéficiant d'un droit exclusif : 1. La délibération fixant les conditions de la concession 2. Les documents contenant les conditions de la concession (cahier des charges et/ou projet de convention) 3. Le(s) document(s) prouvant le respect de toutes les conditions fixées aux articles 9 ou 10 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ou la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives permettant à l'adjudicataire de bénéficier d'un droit exclusif		
L3161-8, 5° b*	Délibération concernant la modification apportée à une concession de services ou de travaux	1. Les cas échéant, le projet de convention modificative 2. Le cas échéant, le pourcentage de la modification par rapport à la valeur initiale de la concession 3. Le cas échéant, le pourcentage cumulé de la modification et des modifications antérieures par rapport à la valeur initiale de la concession	SPW Intérieur – Administration centrale	* nouvelle obligation (modification d'une concession)

114 Tutelle spéciale d'approbation

Les annotations dans la colonne de droite ont été ajoutées à la circulaire par l'auteur afin de vous guider quant aux changements par rapport à la version de 2014 (le tableau repris aux pages 209-210 du codex).

Tous les passages surlignés ont subi des changements en 2019. L'astérisque renvoie à l'annotation dans la colonne de droite (texte en italiques).

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3162-1, § 2, 1 ^o	Délégation in extenso* arrêtant le budget	Remarque préliminaire : les pièces justificatives mentionnées ci-dessous sont susceptibles d'être adaptées au travers de la circulaire budgétaire annuelle adressée aux provinces. 1. Le document budgétaire* 2. Un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans le budget) des prévisions budgétaires figurant dans le budget ou la modification budgétaire 3. Un tableau prévisionnel de l'évolution des charges salariales (par exemple, tableau fourni par le secrétariat social) 4. Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier – le dossier titre -,...) 5. Un tableau des voies et moyens (pour le financement des dépenses extraordinaires 6. Le cas échéant, un relevé des funérailles, mariages et autres célébrations culturelles prévues avec, s'il existe, le document de l'organe représentatif du culte précisant la tarification à appliquer pour ces célébrations culturelles prévues	SPW intérieur – Administration centrale	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le document budgétaire » (le budget même)
L3162-1, § 2, 1 ^o	Délégation in extenso* arrêtant les modifications budgétaires	1. Le document budgétaire* 2. Un tableau explicatif sommaire (éventuellement intégré dans la modification budgétaire) des modifications budgétaires envisagées	SPW intérieur – Administration centrale	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le document budgétaire » (le budget même)

Article	Acte concerné	Pièces justificatives	Adresse	Annotation
L3162-1, § 2, 2°	Délibération in extenso* arrêtant le compte annuel	1. Le document comptable** 2. L'ensemble des factures ou souches : en original pour le conseil communal et en copie pour l'organe représentatif et la province (ou les provinces)*** 3. Un relevé périodique des collectes reçues par l'établissement culturel 4. L'ensemble des extraits de compte 5. Les mandats de paiement 6. Un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier, ...) 7. Un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires	SPW intérieur – Administration centrale	* la délibération doit être « in extenso » ** le nouveau texte insère « le do- cument comptable » (le compte annuel même) *** le relevé détaillé, article par article, des recettes, avec référence aux extraits de compte n'est plus mentionné

115 Formulaire signalétique**FORMULAIRE SIGNALÉTIQUE**

À annexer à l'envoi de votre dossier à la tutelle

ADRESSE OFFICIELLE DU SIÈGE DE L'ÉTABLISSEMENT CHARGÉ DE LA GESTION DU
TEMPOREL DES CULTES RECONNUS**Numéro BCE :**

Nom de l'établissement :
Rue et n° :
Code postal et localité :
Téléphone/GSM :
Adresse mail :

COORDONNÉES DES MEMBRES**Président**

Nom et prénom :
Rue et n° :
Code postal et localité :
Téléphone/GSM :
Adresse mail :

Secrétaire

Nom et prénom :
Rue et n° :
Code postal et localité :
Téléphone/GSM :
Adresse mail :

Trésorier

Nom et prénom :
Rue et n° :
Code postal et localité :
Téléphone/GSM :
Adresse mail :

Les autres membres (Nom et prénom)

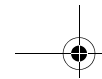
.....

.....

.....

.....

.....

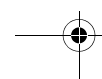
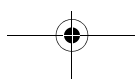
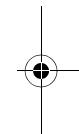
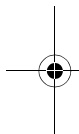


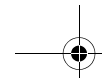
ADRESSE DE CORRESPONDANCE DE L'ÉTABLISSEMENT

Au choix (biffer les mentions inutiles) :

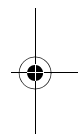
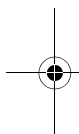
adresse officielle – adresse du président – adresse du trésorier

date :





CIRCULAIRE DU 20 JUIN 2024 RELATIVE AUX OPÉRATIONS PATRIMONIALES DES POUVOIRS LOCAUX



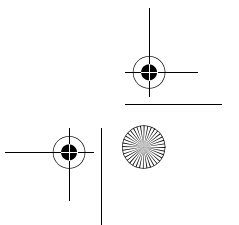
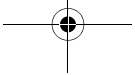
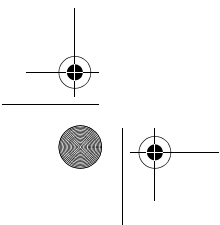
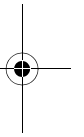
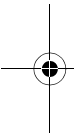
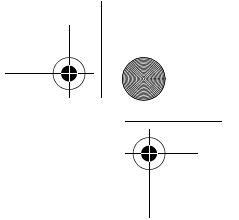
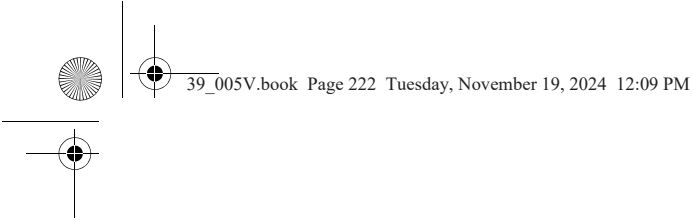


TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 : Compétence des organes	227
1. Pouvoirs locaux concernés	227
2. Opérations immobilières	227
2.1. Champ d'application	227
2.2. Fixation des conditions et des modalités de la procédure	228
2.2.1. Compétence de principe	228
2.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation	228
2.3. Engagement de la procédure, approbation du résultat des négociations, attribution du contrat et suivi de son exécution	230
2.4. Modification du contrat en cours d'exécution	231
3. Opérations mobilières	232
3.1. Champ d'application	232
3.2. Fixation des conditions et des modalités de la procédure	233
3.2.1. Compétence de principe	233
3.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation	233
3.3. Engagement de la procédure, approbation du résultat des négociations, attribution du contrat et suivi de son exécution	235
3.4. Modification du contrat en cours d'exécution	237
4. Donations et legs	237
4.1. Donations par acte authentique et legs	237
4.1.1. Compétence de principe	237
4.1.2. Exception à la compétence de principe : délégation	238
4.2. Donations portant sur des biens meubles corporels	239
4.2.1. Compétence de principe	239
4.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation	240
5. Signature des actes authentiques	241
5.1. Compétence de principe	241
5.2. Exception à la compétence de principe : délégation	241
PARTIE 2 : Procédure	243
1. Pouvoirs locaux concernés	243
2. Opérations immobilières et mobilières	243
2.1. Opérations concernées	243
2.2. Nécessité d'agir de manière transparente	245
2.2.1. Principe	245
2.2.2. Exceptions	247

2.3. Nécessité de disposer d'une estimation	248
2.3.1. Principe	248
2.3.2. Exceptions	250
3. Dispositions transitoires	250
4. Autres points d'attention	251
4.1. Désaffectation du bien	251
4.2. Principes de droit administratif à respecter	251
4.2.1. Égalité et non-discrimination	251
4.2.2. Motivation	252
4.2.3. Devoir de minutie	252
4.3. Biens bénéficiant du régime forestier	253
5. Principes applicables aux opérations non visées par le CDLD et la loi organique des CPAS	253

CIRCULAIRE DU 20 JUIN 2024 RELATIVE AUX OPÉRATIONS PATRIMONIALES DES POUVOIRS LOCAUX

Annotation : À la suite de l'adoption du Décret du 28 mars 2024 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux (M.B. 30 septembre 2024, entrée en vigueur le 1^{er} jour du 3^e mois suivant cette publication), le ministre des Pouvoirs locaux a diffusé une circulaire du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux. Celle-ci abroge la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux, présentée dans le précédent Codex. On remarquera que cette nouvelle circulaire est moins détaillée quant aux acteurs devant intervenir du côté des établissements culturels.

Madame, Monsieur,

Le Parlement wallon a adopté, à l'initiative du Gouvernement wallon, le 27 mars 2024, un décret modifiant la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 (ci-après LO) et un décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD) en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux, provinciaux et des centres publics d'action sociale. Ceux-ci entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant leur publication au Moniteur belge.

Ces deux décrets sont le fruit d'un important travail de relecture du CDLD et de la LO qui a été réalisé avec le SPW Intérieur et Action Sociale, l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération des CPAS, l'Association des Provinces wallonnes, toutes les Fédérations des grades légaux (La Fédération des Directeurs généraux communaux, la Fédération des Directeurs généraux des CPAS, la Fédération des Directeurs financiers) et des experts. Je tiens tout particulièrement à les en remercier vivement.

Ces décrets visent, notamment, la simplification administrative en matière d'opérations patrimoniales des pouvoirs locaux en ce qui concerne les compétences des organes communaux, provinciaux et des CPAS (que le bien en cause appartienne ou non au pouvoir local). Ils visent également à coter au sein du CDLD et de la loi organique des CPAS, les grands principes à respecter par les pouvoirs locaux lorsqu'ils réalisent des opérations mobilières et immobilières **sur des biens qui leur appartiennent**.

Se voulant un outil pratique à la disposition des pouvoirs locaux, la présente circulaire explicite et commente, dans sa première partie, les règles de compétences applicables aux communes, provinces et CPAS et, dans sa deuxième partie, les règles applicables à la procédure relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux.

DES QUESTIONS ?

Vos questions sur cette réforme ou sur vos opérations patrimoniales et vos demandes d'avis portant sur vos projets de documents régissant l'opération et/ou de délibération peuvent également être transmises aux adresses suivantes :

COMMUNES	Direction des marchés publics et du patrimoine
PROVINCES	patrimoine.interieur@spw.wallonie.be
INTERCOMMUNALES	
RÉGIES COMMUNALES ET	
PROVINCIALES AUTONOMES	
ASSOCIATIONS CHAPITRE XII	
ASBL LOCALES	
SOCIÉTÉS À PARTICIPATION	
PUBLIQUE LOCALE	
SIGNIFICATIVE	
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS	
DE LA GESTION DU TEMPOREL	
DU CULTE FINANCÉS AU NI-	
VEAU PROVINCIAL	
CPAS	Direction du Hainaut
ÉTABLISSEMENTS CHARGÉS	hainaut.interieur@spw.wallonie.be
DE LA GESTION DU TEMPOREL	Direction de Liège
DU CULTE FINANCÉS AU NI-	liege.interieur@spw.wallonie.be
VEAU COMMUNAL	Direction du Luxembourg
	luxembourg.interieur@spw.wallonie.be
	Direction de Namur et du Brabant wallon
	namur.brabantwallon.interieur@spw.wallonie.be

Compte tenu de cette réforme, la circulaire du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles notamment via les sites d'achat-vente en ligne et la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux sont abrogées.

Je vous remercie de communiquer, pour information, copie de la présente à tous les membres de vos instances.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.

Namur, le 20 JUIN 2024

Le Ministre du Logement, des
Pouvoirs locaux et de la Ville
Christophe Collignon



PARTIE 1 : Compétence des organes

1. Pouvoirs locaux concernés

Cette première partie évoque les règles de compétences applicables aux **COMMUNES, PROVINCES** et **CPAS** en matière d'opérations patrimoniales.

2. Opérations immobilières

Articles L1222-1, L1222-1*bis*, L2222-1 ter et L2222-1*quater* du CDLD & 75 de la LO

2.1. Champ d'application

Les articles L1222-1, L1222-1 bis, L2222-1 ter et L2222-1 *quater* du CDLD et l'article 75 de la loi organique de CPAS concernent les opérations immobilières des communes, provinces et CPAS débouchant sur la conclusion d'un contrat, et ce, que le pouvoir local souhaite accorder des droits réels ou personnels sur le bien en cause ou qu'il souhaite obtenir de tels droits.

À titre d'exemples, il convient de citer les opérations suivantes : vente, acquisition, échange, droit de superficie, droit d'emphytéose, bail (bail de droit commun, bail commercial, bail de résidence principale, bail à ferme, etc.), octroi d'un droit de chasse, attribution d'un bien communal (sort, droit d'aisance, etc.), attribution d'un contrat d'occupation précaire, attribution d'une concession domaniale, etc.

Par ailleurs, ces dispositions **ne s'appliquent pas** :

- s'il existe, au sein du CDLD, de la loi organique ou de toute autre texte législatif, d'autres dispositions légales régissant la compétence des organes dans une matière spécifique ;
- aux opérations portant à la fois sur l'attribution d'un contrat relatif à une opération immobilière et sur l'application d'un règlement donnant lieu à une redevance tels que, par exemple, les règlements-redevance pour l'occupation des salles communales, les règlements redevance pour la location d'une salle pour l'organisation de funérailles inter-convictionnelles et multiphilosophiques, les règlements-redevance pour l'occupation du domaine public pour les activités foraines, etc.

2.2. Fixation des conditions et des modalités de la procédure

2.2.1. Compétence de principe

La fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à ces opérations immobilières et l'adoption des conditions contractuelles amenées à régir l'opération demeurent de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du conseil communal	du conseil provincial	du conseil de l'action sociale

EXEMPLE D'UNE VENTE

Concrètement, dans le cas d'une vente immobilière, le conseil peut être amené à :

- choisir entre le recours au gré à gré ou à la vente publique ;
- fixer les conditions essentielles et éventuellement substantielles de la vente ;
- fixer le prix minimum de la vente en tenant compte de l'estimation du bien ;
- fixer les modalités de la procédure d'attribution du contrat ;
- préciser l'utilisation de la somme obtenue conformément à la circulaire budgétaire et au plan de gestion éventuel ;
- etc.

2.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation

La compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à ces opérations immobilières et d'adopter les conditions contractuelles amenées à régir l'opération peut être déléguée :

Communes	Provinces	CPAS
au collège communal	au collège provincial	au bureau permanent

Concernant les **COMMUNES** et les **CENTRES PUBLIC D'ACTION SOCIALE**, selon le nombre d'habitants, la délégation est limitée aux opérations dont le montant estimé est inférieur à :

Communes & centres public d'action sociale	Nombre d'habitants	Montant estimé de l'opération immobilière
Collège communal Bureau permanent	Moins de 15.000	30.000 €
	Entre 15.000 et 49.000	60.000 €
	50.000 et +	120.000 €

Concernant les **PROVINCES**, la délégation est limitée aux opérations dont le montant estimé est inférieur à :

Provinces	Montant estimé de l'opération immobilière
Collège provincial	150.000 €

Par opération, il faut entendre **chaque opération** qui aboutit à la conclusion d'un contrat spécifique. Ainsi, par exemple, en cas d'attribution de plusieurs baux à ferme dans une même délibération, le seuil de délégation est à calculer contrat de bail par contrat de bail/ lot par lot.

Par ailleurs, afin de déterminer si le seuil de délégation est ou non atteint, il convient de se référer à **l'estimation récente** de la valeur de l'immeuble ou du droit consenti. En ce qui concerne cette estimation, il est renvoyé au point 2 ci-dessous.

La valeur de l'opération immobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à 10 ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par 10 sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.

Ces considérations méritent quelques exemples :

Type de contrat	Estimation de la valeur annuelle du droit consenti	Durée du contrat	Valeur de l'opération
Octroi d'un droit d'emphytéose	3.500 €	20 ans (non reconductible)	$20 \times 3.500 = 70.000 \text{ €}$
Octroi d'un droit de superficie	3.500 €	20 ans reconductible pour une période de 20 ans	Ne peut pas être limité à 10 ans $20 \times 3.500 = 70.000 \text{ €}$
Octroi d'un bail à ferme	425 €	9 ans avec 3 prolongations de 9 ans possibles	Limité à 10 ans $10 \times 425 \text{ €} = 4.250 \text{ €}$

Il est à noter que les délégations octroyées prennent fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

NOMBRE D'HABITANTS

La détermination du seuil de délégation applicable pour les communes et les CPAS doit se baser sur les dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. En d'autres termes, les fluctuations ultérieures du nombre d'habitants sont, sauf adoption d'une nouvelle délibération de délégation, sans incidence.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES À LA DÉLÉGATION

L'organe qui délègue ses compétences peut toujours assortir les délégations octroyées de conditions laissées à son appréciation : montants délégués inférieurs à ceux fixés par la législation, limitation à certains types d'opérations, etc.

MOTIVATION EN DROIT DE LA DÉCISION DÉLÉGUÉE

Il importe de motiver adéquatement les délibérations adoptées sous le couvert d'une délégation de compétence.

Concrètement, il convient de viser, dans l'acte adopté, la délibération octroyant la délégation en cause. Cette motivation permet de justifier de l'intervention du délégataire à ce stade de la procédure.

COMPÉTENCE CONSERVÉE PAR LE DÉLÉGANT

Dans la mesure où la délégation ne s'apparente pas à un transfert de compétence, l'autorité qui détient la compétence de principe peut toujours exercer les compétences qu'elle a déléguées.

Le délégant ne peut cependant, bien évidemment, pas revenir sur une décision prise par le délégué et la modifier.

2.3. Engagement de la procédure, approbation du résultat des négociations, attribution du contrat et suivi de son exécution

L'engagement de la procédure, l'approbation du résultat des négociations, l'attribution du contrat et le suivi de son exécution relèvent de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du collège communal	du collège provincial	du bureau permanent

La réforme de mars 2024 a donc apporté une importante modification aux principes régissant la poursuite de la procédure.

En effet, le collège ou le bureau permanent est dorénavant compétent pour attribuer des contrats portant sur la vente ou l'acquisition d'un immeuble ou l'octroi d'une emphytéose ou d'un droit de superficie.

Concrètement, suivant les circonstances du cas d'espèce, il appartiendra notamment au collège ou au bureau permanent :

- de procéder aux mesures de publicité adéquates suivant les modalités arrêtées par l'organe compétent ;
- d'examiner l'admissibilité des candidatures et des offres ;
- d'approuver le résultat des négociations ;
- d'établir/d'approuver une analyse comparative des offres dans un rapport motivé ;
- d'attribuer le contrat et, dès lors, d'approuver, dans la limite des conditions fixées initialement par l'organe compétent, le prix final de l'opération, le co-contractant, le projet d'acte/de contrat à conclure ;
- de renoncer à attribuer le contrat ;
- de résilier le contrat.

En ce qui concerne les négociations, il est à noter que le terme « approuver » ne signifie pas nécessairement « mener » les négociations. Par ailleurs, cette approbation peut, bien évidemment, intervenir en même temps que l'attribution.

NÉGOCIATIONS – LIMITES

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les négociations doivent intervenir dans la limite des documents applicables à l'opération en cause et dans le respect du principe d'égalité.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU COLLÈGE/DU BUREAU PERMANENT

Le conseil ne peut pas attribuer un contrat portant sur une opération immobilière. En effet, cette compétence appartient exclusivement au collège ou au bureau permanent.

MOTIVATION

Conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision attribuant un contrat à une personne physique ou morale déterminée doit être dûment motivée. Il est renvoyé à cet égard au point 4.2 ci-dessous.

APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT DÉFINITIF

Le collège ou le bureau permanent, dans la mesure où il est compétent pour attribuer le contrat, l'est également pour approuver la convention qui sera conclue. En effet, celle-ci n'est que le résultat de la rencontre entre les conditions fixées initialement et l'offre (éventuellement négociée).

ARRÊT DE LA PROCÉDURE

Dans l'hypothèse où le collège ou le bureau permanent aurait à renoncer à attribuer le contrat, la procédure qui serait recommencée suivant une autre procédure devrait faire l'objet d'une nouvelle délibération du conseil (sauf délégation).

SIGNATURE DE L'ACTE OU DU COMPROMIS — MANDAT APPARENT

L'éventuel compromis ou l'acte authentique ne peut être signé qu'après l'attribution du contrat et, le cas échéant, l'approbation du projet d'acte par le collège ou le bureau permanent.

Par ailleurs, à tous les stades de la procédure, compte tenu de la théorie du mandat apparent, il convient d'agir avec prudence lors des échanges avec les éventuels co-contractants. Ces échanges ne peuvent avoir pour conséquence d'engager le pouvoir local alors qu'aucune décision de l'organe compétent n'est adoptée.

2.4. Modification du contrat en cours d'exécution

L'éventuelle **modification non substantielle** du contrat en cours d'exécution relève de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du collège communal	du collège provincial	du bureau permanent

MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE

Les modifications doivent intervenir dans la limite de la législation relative à l'opération en cause et/ou des grands principes de droit administratif.

Par ailleurs, le caractère substantiel ou non de la modification s'analyse eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Une modification substantielle entraîne la conclusion d'un nouveau contrat nécessitant de relancer une procédure.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU COLLÈGE/DU BUREAU PERMANENT

Le conseil ne peut pas approuver une modification à apporter à un contrat. En effet, cette compétence appartient exclusivement au collège ou au bureau permanent.

3. Opérations mobilières

Articles L 1222-1 ter, L1222-1quater, L2222-1quinquies et L2222-1sexies du CDLD & 76 de la LO

3.1. Champ d'application

Les articles L1222-1 *ter*, L1222-1*quater*, L2222-1 *quinquies* et L2222-1*sexies* du CDLD et l'article 76 de la loi organique de CPAS concernent les ventes et mises à disposition des biens meubles corporels qui appartiennent aux communes, provinces et CPAS.

Les opérations par lesquelles les communes, provinces et CPAS acquièrent ou louent des biens meubles ne sont pas visées dans la mesure où elles sont qualifiées de « **marché public** » et sont donc déjà régies par des dispositions spécifiques.

Par ailleurs, ces dispositions **ne s'appliquent pas** :

- s'il existe, au sein du CDLD, de la loi organique ou de toute autre texte législatif, d'autres dispositions légales régissant la compétence des organes dans une matière spécifique. À titre d'exemple, la vente mobilière de bois régie par le Code forestier peut être citée ;
- aux opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local et sur l'application d'un règlement donnant lieu à une redevance tels que, par exemple, les règlements-redevance pour la mise à disposition de matériel destiné à l'organisation de manifestations ou de festivités, pour la mise à disposition de barrière « Nadar », pour le prêt de livres dans une bibliothèque, etc.

3.2. Fixation des conditions et des modalités de la procédure

3.2.1. Compétence de principe

La fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à ces opérations mobilières et l'adoption des conditions contractuelles amenées à régir l'opération demeurent de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du conseil communal	du conseil provincial	du conseil de l'action sociale

EXEMPLE D'UNE VENTE

Concrètement, dans le cas d'une vente mobilière, le conseil peut être amené à :

- choisir entre le recours au gré à gré ou à la vente publique ;
- fixer les conditions essentielles et éventuellement substantielles de la vente ;
- fixer le prix minimum de la vente en tenant compte de l'estimation du bien ;
- fixer les modalités de la procédure d'attribution du contrat ; etc.

VENTE PUBLIQUE DE BIENS MEUBLES

En ce qui concerne la vente publique de biens meubles, il convient de se référer aux articles 226 à 235 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

L'article 226 précise que « les communes et les établissements publics peuvent faire procéder par leurs agents à la vente publique des objets mobiliers leur appartenant ».

3.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation

La compétence de fixer les conditions et les modalités de la procédure d'attribution des contrats relatifs à ces opérations mobilières et d'adopter les conditions contractuelles amenées à régir l'opération peut être déléguée :

Communes	Provinces	CPAS
au collège communal	au collège provincial	au bureau permanent

Concernant les **COMMUNES** et les **CENTRES PUBLIC D'ACTION SOCIALE**, selon le nombre d'habitants, la délégation est limitée aux opérations dont le montant estimé est inférieur à :

Communes & centres public d'action sociale	Nombre d'habitants	Montant estimé de l'opération immobilière
Collège communal Bureau permanent	Moins de 15.000	30.000 €
	Entre 15.000 et 49.000	60.000 €
	50.000 et +	120.000 €

Concernant les **PROVINCES**, la délégation est limitée aux opérations dont le montant estimé est inférieur à :

Provinces	Montant estimé de l'opération immobilière
Collège provincial	150.000 €

Par opération, il faut entendre **chaque opération** qui aboutit à la conclusion d'un contrat spécifique. Ainsi, par exemple, en cas de vente de plusieurs biens mobiliers dans une même délibération, le seuil de délégation est à calculer lot vendu par lot vendu.

Par ailleurs, afin de déterminer si le seuil de délégation est ou non atteint, il convient de se référer à **l'estimation récente** de la valeur du meuble ou du droit consenti. À cet égard, il est renvoyé au point 2 ci-dessous.

La valeur de l'opération mobilière correspond à la valeur vénale estimée du bien ou au montant estimé de l'opération multiplié, le cas échéant, par la durée du contrat. Lorsque le contrat peut être reconduit ou que la durée du contrat peut être prolongée et que la durée totale du contrat, reconductions ou prolongations comprises, peut être supérieure à 10 ans, la valeur de l'opération correspond à l'estimation de la valeur annuelle du contrat multipliée par 10 sans que cette somme puisse être inférieure au montant estimé pour la durée minimum initiale du contrat.

Ces considérations méritent quelques exemples :

Type de contrat	Estimation de la valeur annuelle du droit consenti	Durée du contrat	Valeur de l'opération
Mise à disposition	1.250 €	15 ans (non reconductible)	$15 \times 1.250 = 18.750 \text{ €}$
Mise à disposition	2.000 €	5 ans reconductible pour deux périodes de 5 ans	Limité à 10 ans $10 \times 2.000 = 20.000 \text{ €}$
Mise à disposition	500 €	15 ans reconductible pour une période de 5 ans	Ne peut pas être limité à 10 ans $15 \times 500 \text{ €} = 7.500 \text{ €}$

Il est à noter que les délégations octroyées prennent fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

NOMBRE D'HABITANTS

La détermination du seuil de délégation applicable pour les communes et les CPAS doit se baser sur les dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. En d'autres termes, les fluctuations ultérieures du nombre d'habitants sont, sauf adoption d'une nouvelle délibération de délégation, sans incidence.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES À LA DÉLÉGATION

L'organe qui délègue ses compétences peut toujours assortir les délégations octroyées de conditions laissées à son appréciation : montants délégués inférieurs à ceux fixés par la législation, limitation à certains types d'opérations, etc.

MOTIVATION EN DROIT DE LA DÉCISION DÉLÉGUÉE

Il importe de motiver adéquatement les délibérations adoptées sous le couvert d'une délégation de compétence.

Concrètement, il convient de viser, dans l'acte adopté, la délibération octroyant la délégation en cause. Cette motivation permet de justifier de l'intervention du délégataire à ce stade de la procédure.

COMPÉTENCE CONSERVÉE PAR LE DÉLÉGANT

Dans la mesure où la délégation ne s'apparente pas à un transfert de compétence, l'autorité qui détient la compétence de principe peut toujours exercer les compétences qu'elle a déléguées.

Le délégant ne peut cependant, bien évidemment, pas revenir sur une décision prise par le délégué et la modifier.

3.3. Engagement de la procédure, approbation du résultat des négociations, attribution du contrat et suivi de son exécution

L'engagement de la procédure, l'approbation du résultat des négociations, l'attribution du contrat et le suivi de son exécution relèvent de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du collège communal	du collège provincial	du bureau permanent

Concrètement, suivant les circonstances du cas d'espèce, il appartiendra notamment au collège ou au bureau permanent :

- de procéder aux mesures de publicité adéquates suivant les modalités arrêtées par l'organe compétent ;
- d'examiner l'admissibilité des candidatures et des offres ;
- d'approuver le résultat des négociations ;
- d'établir/d'approuver une analyse comparative des offres dans un rapport motivé ;
- d'attribuer le contrat et, dès lors, d'approuver, dans la limite des conditions fixées initialement par l'organe compétent, le prix final de l'opération, le co-contractant, le projet d'acte/de contrat à conclure ;
- de renoncer à attribuer le contrat ;
- de résilier le contrat.

En ce qui concerne les négociations, il est à noter que le terme « approuver » ne signifie pas nécessairement « mener » les négociations. Par ailleurs, cette approbation peut, bien évidemment, intervenir en même temps que l'attribution.

NÉGOCIATIONS – LIMITES

Pour autant que de besoin, il est rappelé que les négociations doivent intervenir dans la limite des documents applicables à l'opération en cause et dans le respect du principe d'égalité.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU COLLÈGE/DU BUREAU PERMANENT

Le conseil ne peut pas attribuer un contrat portant sur une opération mobilière. En effet, cette compétence appartient exclusivement au collège ou au bureau permanent.

MOTIVATION

Conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la décision attribuant un contrat à une personne physique ou morale déterminée doit être dûment motivée. Il est renvoyé à cet égard au point 4.2 ci-dessous.

APPROBATION DU PROJET DE CONTRAT DÉFINITIF

Le collège ou le bureau permanent, dans la mesure où il est compétent pour attribuer le contrat, l'est également pour approuver l'éventuelle convention qui sera conclue. En effet, celle-ci n'est que le résultat de la rencontre entre les conditions fixées initialement et l'offre (éventuellement négociée).

ARRÊT DE LA PROCÉDURE

Dans l'hypothèse où le collège ou le bureau permanent aurait à renoncer à attribuer le contrat, la procédure qui serait recommencée suivant une autre procédure devrait faire l'objet d'une nouvelle délibération du conseil (sauf délégation).

SIGNATURE DE L'ACTE OU DU COMPROMIS — MANDAT APPARENT

L'éventuel compromis ou l'acte authentique ne peut être signé qu'après l'attribution du contrat et, le cas échéant, l'approbation du projet d'acte par le collège ou le bureau permanent.

Par ailleurs, à tous les stades de la procédure, compte tenu de la théorie du mandat apparent, il convient d'agir avec prudence lors des échanges avec les éventuels co-contractants. Ces échanges ne peuvent avoir pour conséquence d'engager le pouvoir local alors qu'aucune décision de l'organe compétent n'est adoptée.

3.4. Modification du contrat en cours d'exécution

L'éventuelle **modification non substantielle** du contrat en cours d'exécution relève de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du collège communal	du collège provincial	du bureau permanent

MODIFICATION NON SUBSTANTIELLE

Les modifications doivent intervenir dans la limite de la législation relative à l'opération en cause et/ou des grands principes de droit administratif.

Par ailleurs, le caractère substantiel ou non de la modification s'analyse eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Une modification substantielle entraîne la conclusion d'un nouveau contrat nécessitant de relancer une procédure.

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU COLLÈGE/DU BUREAU PERMANENT

Le conseil ne peut pas approuver une modification à apporter à un contrat. En effet, cette compétence appartient exclusivement au collège et au bureau permanent.

4. Donations et legs

4.1. Donations par acte authentique et legs

Articles L1221-1 et L2222-1 du CDLD & 80 de la LO

4.1.1. Compétence de principe

L'acceptation des **donations faites par acte authentique et des legs** au profit de la commune, de la province ou du CPAS, qu'ils portent sur des biens meubles ou immeubles, relève de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du conseil communal	du conseil provincial	du conseil de l'action sociale

TUTELLE

Dans un souci de simplification administrative, les délibérations portant donations et legs aux établissements publics existants dans la commune ne sont plus soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement.

4.1.2. Exception à la compétence de principe : délégation

La compétence relative à l'acceptation des **donations faites par acte authentique et des legs** au profit de la commune, de la province ou du CPAS peut être déléguée, si elles sont **dénuées de charge ou condition** :

Communes	Provinces	CPAS
au collège communal	au collège provincial	au bureau permanent

Concernant les **COMMUNES** et les **CENTRES PUBLIC D'ACTION SOCIALE**, selon le nombre d'habitants, la délégation est limitée à la donation ou au legs dont le montant (le cas échéant estimé) est inférieur à :

Communes & centres public d'action sociale	Nombre d'habitants	Montant de la donation faite par acte authentique ou du legs au profit de la commune ou de CPAS sans charge ou condition
Collège communal Bureau permanent	Moins de 15.000	30.000 €
	Entre 15.000 et 49.000	60.000 €
	50.000 et +	120.000 €

Concernant les **PROVINCES**, la délégation est limitée à la donation ou au legs dont le montant (le cas échéant estimé) est inférieur à :

Provinces	Montant de la donation faite par acte authentique ou du legs au profit de la province sans charge ou condition
Collège provincial	150.000 €

Il est à noter que les délégations octroyées prennent fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

NOMBRE D'HABITANTS

La détermination du seuil de délégation applicable pour les communes et les CPAS doit se baser sur les dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la commune connues au moment de l'adoption de la délibération de délégation. En d'autres termes, les fluctuations ultérieures du nombre d'habitants sont, sauf adoption d'une nouvelle délibération de délégation, sans incidence.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES À LA DÉLÉGATION

L'organe qui délègue ses compétences peut toujours assortir les délégations octroyées de conditions laissées à son appréciation : montants délégués inférieurs à ceux fixés par la législation, limitation à certains types d'opérations, etc.

MOTIVATION EN DROIT DE LA DÉCISION DÉLÉGUÉE

Il importe de motiver adéquatement les délibérations adoptées sous le couvert d'une délégation de compétence.

Concrètement, il convient de viser, dans l'acte adopté, la délibération octroyant la délégation en cause. Cette motivation permet de justifier de l'intervention du délégataire à ce stade de la procédure.

COMPÉTENCE CONSERVÉE PAR LE DÉLÉGANT

Dans la mesure où la délégation ne s'apparente pas à un transfert de compétence, l'autorité qui détient la compétence de principe peut toujours exercer les compétences qu'elle a déléguées.

Le délégant ne peut cependant, bien évidemment, pas revenir sur une décision prise par le délégué et la modifier.

AVIS DU DIRECTEUR FINANCIER

Le directeur financier est chargé de remettre un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil, du collège ou du bureau permanent portant sur l'acceptation des donations ou des legs dans les 10 jours (5 jours en cas d'urgence) de la réception du dossier. Aucun seuil d'incidence financière ou budgétaire n'est prévu. Il importe donc de solliciter l'avis du Directeur financier pour chacune de ces opérations en garantissant un accès complet à tous les éléments du dossier.

LOI DU 12 JUILLET 1931 -ACCEPTATION PROVISOIRE

Les décrets du 27 mars 2024 ont supprimé la référence à la loi du 12 juillet 1931 laquelle prévoyait des dispositions en matière d'acceptation provisoire par le directeur financier des libéralités faites par actes entre vifs. En effet, cette loi a été abrogée par la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3 « *Les relations patrimoniales des couples* » et le livre 4 « *Les successions, donations et testaments* » du Code civil.

4.2. Donations portant sur des biens meubles corporels

Articles L 1221-2 et L2222-1 bis du CDLD & 80bis de la LO

4.2.1. Compétence de principe

L'acceptation des donations **sans charges ou conditions** portant sur des biens meubles corporels, en d'autres termes, la réception des donations manuelles, relève de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du bourgmestre	du président du collège provincial	du président du conseil de l'action sociale

DON MANUEL

Dans son arrêt du 2 avril 2010, la Cour de Cassation a implicitement défini le don manuel en indiquant que l'article 931²⁹ de l'ancien Code civil « *ne s'applique pas au don manuel de biens meubles entre vifs, qui se réalise par la simple remise matérielle de la chose, dans le but de faire donation, au donataire qui accepte* ».

Le don manuel est une donation qui se réalise « de la main à la main ». Il s'agit d'un contrat réel : la donation ne se forme que par la remise matérielle de la chose, il ne peut y avoir d'acceptation formelle préalable. Le don manuel est soumis à toutes les règles de droit commun des donations, sauf celles qui concernent la forme. Il exige donc, notamment, une intention libérale de la part du donateur.³⁰

4.2.2. Exception à la compétence de principe : délégation

L'acceptation des donations **sans charges ou conditions** portant sur des biens meubles corporels peut être déléguée :

Communes	Provinces	CPAS
à un fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier	à un fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier	à un fonctionnaire à l'exclusion du directeur financier

COMPÉTENCE CONSERVÉE PAR LE DÉLÉGANT

Dans la mesure où la délégation ne s'apparente pas à un transfert de compétence, l'autorité qui détient la compétence de principe peut toujours exercer les compétences qu'il a déléguées.

Le délégant ne peut cependant, bien évidemment, pas revenir sur une décision prise par le délégué et la modifier.

DÉLÉGATION À UNE FONCTION OU UN GRADE

En ce qui concerne la délégation à un fonctionnaire, la personne compétente peut déléguer ses compétences à une fonction ou à un grade au lieu de viser l'identité d'une personne. Une telle manière de procéder permet un exercice de la délégation par un membre du personnel « faisant fonction ». En l'espèce, aucune distinction ne doit être faite entre fonctionnaire statutaire ou fonctionnaire contractuel.

INTERDICTION DE DÉLÉGATION AU DIRECTEUR FINANCIER

Aucune délégation ne peut être octroyée au directeur financier. Les textes ne prévoient, en revanche, aucune interdiction à l'égard des collaborateurs du directeur financier ou des agents travaillant dans son service.

²⁹ L'article 931 de l'ancien Code civil (en vigueur jusqu'au 30.6.2022) est rédigé comme suit : « Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Le 1^{er} juillet 2022, cette disposition devient l'article 4.158 du Code civil lequel prévoit : « Tout acte de donation est, à peine de nullité, passé devant notaire ».

³⁰ Le Répertoire notarial, Tome III, Livre 7, pages 185 et s.

5. Signature des actes authentiques

Articles L1132-8 et L2213-1 CDLD & 28 LO

5.1. Compétence de principe

La signature des actes relatifs à des opérations patrimoniales demeure de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du bourgmestre	du président du collège provincial	du président du conseil de l'action sociale

Le contreseing des actes relatifs à des opérations patrimoniales demeure de la compétence :

Communes	Provinces	CPAS
du directeur général	du directeur général	du directeur général

5.2. Exception à la compétence de principe : délégation

En ce qui concerne la compétence de **signature des actes** relatifs à des opérations patrimoniales, délégation peut être donnée :

Communes	Provinces	CPAS
à un ou plusieurs membres du collège communal	à un ou plusieurs membres du collège provincial	à un ou plusieurs membres du conseil de l'action sociale
pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale	pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale	pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale

La réforme apporte, dès lors, une nouvelle possibilité de délégation à l'égard des collaborateurs d'une étude notariale.

CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION AUX MEMBRES DU COLLÈGE / DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE

La délégation est donnée par écrit et peut-être révoquée à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre titulaire de la délégation sur tous les documents signés.

CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION À UN COLLABORATEUR D'UNE ÉTUDE NOTARIALE

Cette délégation est limitée aux hypothèses où l'acte authentique est reçu devant notaire par voie de vidéoconférence (présence virtuelle du bourgmestre, du directeur général et du directeur financier pendant la passation de l'acte).

À cet égard, il est à noter que la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, dans le paragraphe 3 de son article 9 organise la réception à distance des actes authentiques via vidéoconférence.

Concrètement, la délégation se fait par procuration authentique et est limitée aux opérations mentionnées dans la procuration. Le collaborateur sera celui du notaire détenteur de la minute.

En ce qui concerne la compétence de **contreseing des actes** relatifs à des opérations patrimoniales, délégation peut être donnée :

Communes	Provinces	CPAS
sur autorisation du collège communal à un ou plusieurs fonctionnaires communaux	sur autorisation du collège provincial à un ou plusieurs fonctionnaires de la province	sur autorisation du conseil de l'action sociale à un ou plusieurs fonctionnaires du centre
sur autorisation du collège communal, pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale	sur autorisation du collège provincial pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale	sur autorisation du conseil de l'action sociale pour les actes authentiques intervenant par vidéoconférence, à un collaborateur d'une étude notariale

La réforme apporte, dès lors, une nouvelle possibilité de délégation à l'égard des collaborateurs d'une étude notariale.

CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION AUX FONCTIONNAIRES

La délégation est faite par écrit. Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale doit en être informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de fonctionnaire délégué sur tous les documents signés.

CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION À UN COLLABORATEUR D'UNE ÉTUDE NOTARIALE

Cette délégation est limitée aux hypothèses où l'acte authentique est reçu devant notaire par voie de vidéoconférence (présence virtuelle du bourgmestre, du directeur général et du directeur financier pendant la passation de l'acte).

À cet égard, il est à noter que la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat, dans le paragraphe 3 de son article 9 organise la réception à distance des actes authentiques via vidéoconférence.

Concrètement, la délégation se fait par procuration authentique et est limitée aux opérations mentionnées dans la procuration. Le collaborateur sera celui du notaire détenteur de la minute.

PARTIE 2 : Procédure

Les décrets du 27 mars 2024 ont inséré un nouveau Livre dans la Partie III du CDLD et diverses dispositions dans la loi organique des CPAS visant à régir la procédure d'attribution relative à certaines opérations immobilières et mobilières conclues par les pouvoirs locaux.

Ces dispositions visent essentiellement à acter, compléter et expliciter les règles de procédure que devaient déjà respecter les pouvoirs locaux en vertu des principes de droit administratif.

1. Pouvoirs locaux concernés

Articles L3511-1 du CDLD & 121 de la LO

Les pouvoirs locaux listés ci-après sont concernés par ces nouvelles dispositions relatives à la procédure à respecter en matière d'opérations patrimoniales :

- les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton ;
- les CPAS ;
- les provinces de la Région wallonne ;
- les intercommunales et les associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne ;
- les associations chapitre XII ;
- les régions communales autonomes ;
- les régions provinciales autonomes ;
- les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus situés sur le territoire de la région de langue allemande ;
- les sociétés à participation publique locale significative, telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1^{er}, 10° du CDLD ;
- les A.S.B.L. locales visées à l'article L5111-1, alinéa 1^{er}, 1⁸° du CDLD.

2. Opérations immobilières et mobilières

2.1. Opérations concernées

Articles L3511-1 du CDLD & 75bis et 76bis de la LO

Le terme « **opération immobilière** » vise la vente, l'échange, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale et l'occupation précaire.

Le terme « **opération mobilière** » vise la vente ou la mise à disposition de biens meubles corporels tels, notamment, des véhicules, des oeuvres d'art, etc.

Il est à noter que seules les opérations portant sur un bien meuble ou immeuble qui **appartient au pouvoir local** sont concernées. En d'autres termes, l'acquisition ou la location par un pouvoir local ne sont pas régies par les nouvelles dispositions insérées par les décrets du 27 mars 2024.

Le terme « *appartenir* » a vocation à viser tant les hypothèses où le pouvoir local est propriétaire du bien que celles où le pouvoir local dispose de droits réels ou personnels sur ledit bien.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions **ne s'appliquent pas** aux opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations mobilières ou immobilières et sur l'une des opérations suivantes :

- l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de travaux ;
- l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyées à des fins d'intérêt public ;
- l'application d'un règlement-redevance.

Cette exclusion s'explique par le fait que ces opérations sont particulières et obéissent à des dispositions légales spécifiques.

ACQUISITION/LOCATION DE BIENS MEUBLES

Il convient de rappeler que l'achat, le crédit-bail, la location et la location-vente, avec ou sans option d'achat, de biens meubles doivent être qualifiés de marché public et, dès lors, respecter la législation y relative.

QUALIFICATION DU CONTRAT

D'une première approche, une opération immobilière assortie de charges et/ou de conditions, avec des obligations relatives à une affectation économique déterminée, est étrangère au droit des marchés publics/concessions de services et de travaux.

Néanmoins, il convient de s'interroger sur l'application éventuelle de ces législations spécifiques eu égard au contenu des clauses du cahier des charges/de l'appel à candidature/du contrat et plus particulièrement eu égard aux dispositions qui permettraient d'établir la volonté du pouvoir local d'exiger la réalisation d'un projet qui réponde à ses aspirations voire à ses besoins.

Il convient, dès lors, d'analyser au cas par cas chaque projet et notamment d'examiner le but poursuivi, d'identifier les contraintes imposées, de déterminer la contrepartie éventuelle existante, etc. afin de pouvoir qualifier l'opération juridique envisagée et, par conséquent, déterminer la législation applicable.

Dans le cadre d'une (simple) opération immobilière, le pouvoir local ne peut exiger, en justice, la réalisation de services ou de travaux déterminés sous peine de risquer de requalifier l'opération en marché public ou en concession.

2.2. Nécessité d'agir de manière transparente

Articles L3512-1 et L3513-1 du CDLD & 75bis et 76 bis de la LO

2.2.1. Principe

Dans le cadre de la passation de ces contrats, il convient d'agir de manière transparente et, dès lors, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.

Il y a lieu de préciser qu'effectuer des mesures de publicité permet, notamment :

- de s'assurer du respect de l'intérêt général et, dans certains cas, de l'intérêt financier du pouvoir local en ce que ces mesures entraînent la possibilité d'obtenir une meilleure offre (meilleur prix) ;
- de se prémunir, dans une certaine mesure, contre d'éventuelles réclamations.

La publicité s'entend comme l'ensemble des moyens pris par les autorités locales afin d'informer préalablement toute personne de l'opération projetée en vue de susciter des offres de prix (éventuellement supérieures à celles de l'estimation).

Cette publicité doit être adéquate : le choix de la durée et des vecteurs de diffusion de la publicité (publication sur le site internet du pouvoir local, affichage, insertion d'annonces répétées dans la presse et/ou sur site web spécialisé, etc.) doit dépendre de l'intérêt que peut susciter l'opération des autorités locales.

Pour limiter les frais, la publicité réalisée dans les journaux peut ne reprendre que certains éléments essentiels (objet de l'opération, date et heure ultime de remise des offres, le cas échéant, le ou les indicateurs de performance énergétique, etc.) et renvoyer, pour le surplus, au site internet du pouvoir local.

En ce qui concerne les mesures de publicité prises dans le cadre d'une vente, il convient de souligner que la Commission européenne a émis des recommandations dans sa Communication concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics du 10 juillet 1997 (J.O.C.E., C.209, du 10 juillet 1997, pp. 3 et s.).

PUBLICITÉ ET ENQUÊTE PUBLIQUE

La pratique administrative a révélé une confusion régulière entre les termes « publicité » et « enquête publique ».

L'enquête publique s'entend comme la mesure destinée à renseigner les citoyens de l'opération projetée par le pouvoir local, à recueillir leur avis et à permettre aux membres de l'organe délibérant de se prononcer à ce sujet en toute connaissance de cause en répondant aux griefs éventuellement formulés.

Dès lors, l'enquête publique ne peut être confondue avec la publicité puisque seule cette dernière permet de susciter des offres.

Il convient de souligner que la tenue d'une enquête publique n'est pas obligatoire. Cependant, elle peut se révéler utile pour éclairer les autorités locales et pour pré-

venir des litiges ultérieurs. Dans ce cas, il est opportun que celle-ci intervienne préalablement à la décision définitive sur l'opération envisagée.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

En vertu du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le ou les indicateurs de performance énergétique doivent, sauf exception, être mentionnés dans toutes les publicités réalisées pour la vente ou la location du bâtiment sous peine, pour le propriétaire, d'être sanctionné d'une amende administrative.

RÈGLEMENT DE VENTE DE BIENS IMMEUBLES

Certains pouvoirs locaux adoptent des règlements de vente d'immeubles. Le cahier des charges et conditions de la vente adopté par l'autorité compétente ne peut contenir de mesure créant une différence de traitement entre les candidats (telle une clause favorisant ou excluant une ou plusieurs catégories de personnes) qu'à condition que cette mesure repose sur des critères objectifs qui soient raisonnablement liés au but poursuivi.

En effet, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle que les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer, d'une part, un processus de décision suffisamment objectif et, d'autre part, un traitement non discriminatoire des acquéreurs potentiels.

VENTES VIA BIDDIT

De nombreux notaires préconisent l'utilisation de la plateforme de vente en ligne Biddit laquelle permet aux candidats intéressés d'enchérir en ligne pour acquérir l'immeuble en cause.

Il convient de constater qu'une fois les enchères terminées, le vendeur n'est pas obligé de vendre. Il appartient, dès lors, à l'organe compétent, d'approuver la vente ou de décider de retirer le bien de la vente compte tenu, notamment, du résultat des enchères.

Les conditions d'utilisation de la plateforme imposent que cette décision soit prise dans les 10 jours de la clôture de ladite vente. Il convient, dès lors, d'anticiper cette nécessité d'agir rapidement en agençant adéquatement la date de mise en vente du bien et une séance de l'organe compétent pour attribuer le contrat.

SITES DE VENTES EN LIGNE / AUX ENCHÈRES

Le recours à un site de **vente en ligne**, si le service est rémunéré, constitue un marché public de services. Le recours à de tels sites de vente en ligne nécessite dès lors en amont la passation d'un marché public selon une procédure légalement instituée.

Conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l'article 124 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, pour autant que la valeur estimée du service n'excède pas 30.000 € HTVA, le pouvoir adjudicateur pourra procéder à la passa-

tion d'une procédure *sui generis* sans sollicitation formelle d'offres et recourir au site de vente en ligne présentant les conditions économiquement les plus avantageuses après avoir consulté et comparé les conditions directement accessibles de plusieurs de ces sites. La preuve de cette consultation incombe au pouvoir adjudicateur.

L'opération d'achat en ligne répond à la définition du marché public de fournitures, en ce qu'elle consiste en l'acquisition à titre onéreux d'un produit auprès d'un opérateur économique, et se qualifie dès lors comme tel.

Il découle de cette qualification de marché public, l'application de la réglementation y relative aux opérations d'achats en ligne et donc d'une procédure de passation légalement instituée. De telles procédures de passation ne se prêtent néanmoins pas au mécanisme des achats en ligne, hormis éventuellement la passation d'un marché public de faible montant sans sollicitation formelle d'offres.

En effet, le marché dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 € HTVA peut être, conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l'article 124 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, passé selon une procédure *sui generis* respectant les principes généraux de la commande publique (égalité, transparence, proportionnalité, concurrence), la sollicitation formelle d'offre auprès d'opérateurs économiques n'étant par ailleurs pas nécessairement requises pour autant que les conditions d'achat soient directement accessibles. La consultation et la comparaison des conditions de plusieurs opérateurs économiques demeurent nécessaires. La charge de la preuve de cette consultation incombe au pouvoir adjudicateur.

Dans ces conditions, un pouvoir adjudicateur pourrait acquérir, par le biais d'un achat en ligne, un bien dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 € HTVA, et ce, après consultation de plusieurs sites vendant ledit bien et auprès du revendeur présentant les conditions économiquement les plus avantageuses.

2.2.2. Exceptions

Des exceptions à cette nécessité d'effectuer des mesures de publicité existent :

- L'absence de mesures de publicité peut être justifiée par les **circonstances du cas d'espèce** ou par l'application de **dispositions légales spécifiques**.

À titre d'exemples :

- vente d'un excédent de voirie au seul riverain pouvant être intéressé par le bien ;
- vente d'un bien enclavé au propriétaire de la parcelle qui l'enclave.
- Une mise en concurrence ne doit pas être systématique lorsque le contrat portant sur un bien immobilier est conclu **entre un pouvoir local et un pouvoir public** si le projet envisagé poursuit un but d'intérêt général et si le contrat est conclu, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé du bien ou du droit consenti.

La nécessité de conclure l'opération au prix estimé a été fixée dans un objectif de respect de l'intérêt général et de l'intérêt financier des deux cocontractants. Une

des exceptions dûment motivées de non-respect de cette condition pourrait par exemple être liée à la politique de logement du pouvoir local (au regard de la déclaration de politique du logement de la commune prévue en exécution des articles 187 et suivants du Code wallon de l'habitation durable) et à sa collaboration avec les SLSP/AIS/etc.

Par ailleurs, la transparence exigée peut également être rencontrée en procédant à une mise en concurrence restreinte, notamment, lorsqu'une quantité déterminée de personnes peuvent être intéressées par le bien en cause (parcelle enclavée, excédent de voirie, etc.).

ESTIMATION DU BIEN

En ce qui concerne l'estimation du bien, il est renvoyé au point 2.3 ci-dessous.

FIXATION DE CONDITIONS PARTICULIÈRES

L'exigence de transparence n'empêche pas, dans des circonstances spécifiques, que le pouvoir local limite l'accès à la procédure à certaines catégories de personnes s'il peut dûment motiver la discrimination opérée. L'attribution des biens communaux doit, par exemple, être limitée aux seuls habitants de la commune en cause.

CONTRAT PORTANT SUR UN BIEN MOBILIER CONCLU ENTRE UN POUVOIR LOCAL ET UN POUVOIR PUBLIC

La possibilité de justifier l'absence de mise en concurrence lorsque le contrat porte sur un bien mobilier et est conclu entre un pouvoir local et un pouvoir public n'est pas évoquée dans le CDLD ou la loi organique dans la mesure où il s'agit, pour le pouvoir local/public qui acquière le bien ou obtient des droits sur celui-ci, d'un marché public nécessitant de respecter la législation y relative.

2.3. Nécessité de disposer d'une estimation

Articles L3512-2 et L3513-2 du CDLD & 75ter et 76ter de la LO

2.3.1. Principe

Il convient, en vertu des principes de bonne administration, de disposer pour chaque opération d'une estimation récente de la valeur de l'immeuble ou du meuble en cause ou du droit consenti sur celui-ci.

L'estimation doit permettre au pouvoir local de s'assurer du respect de l'intérêt général et notamment financier. Il s'agit d'un élément essentiel devant permettre aux mandataires de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause (devoir de minutie).

Il est à noter qu'une **estimation de moins d'un an** peut être considérée comme récente. Le cas échéant, il y a donc lieu de faire actualiser l'estimation ayant servi de base au dossier.

Cette estimation, afin de garantir son impartialité, est sollicitée auprès :

Opération immobilière	Opération mobilière
d'un expert indépendant	d'un expert indépendant
un commissaire du comité d'acquisition	
un notaire	
un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou à l'Ordre des géomètres-experts lorsque celui-ci sera effectif	
un expert immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier	
un architecte inscrit à l'Ordre des architectes	

NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE PREUVE ÉCRITE

Le pouvoir local devra bien entendu se réserver une preuve écrite de la réalisation de cette estimation afin notamment de pouvoir l'opposer dans le cadre d'une procédure de contestation qui pourrait naître ultérieurement à l'opération.

COMPÉTENCE DES COMITÉS D'ACQUISITION

Il est à noter que la mission d'estimation sollicitée auprès du comité d'acquisition doit être accompagnée dès le départ d'un engagement du donneur d'ordre de confier une mission globale (de l'estimation à la passation de l'acte) audit comité d'acquisition.

Par ailleurs, les comités d'acquisition, chargés par les pouvoirs locaux des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir local.

En conséquence, les agents habilités à authentifier les conventions représentent de plein droit, lors de la signature des actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées.

Pour tout renseignement et plus particulièrement pour toute question relative à la compétence des comités d'acquisition, vous pouvez vous adresser au SPW Finances, Département des comités d'acquisition.

RESPECT DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS

Il convient de rappeler que le recours à un architecte, à un notaire, à un géomètre-expert ou à un expert-immobilier constitue un marché de service au sens de la législation relative aux marchés publics qu'il convient de respecter.

MOTIVATION

Toute décision actant l'attribution d'un contrat pour un montant inférieur à la valeur estimée du bien ou du droit consenti devra être adéquatement motivée.

2.3.2. Exceptions

Des circonstances spécifiques ou une disposition légale spécifique peuvent justifier de ne pas solliciter d'estimation ou de ne pas avoir recours à l'un des experts précités.

À titre d'exemples :

- Les frais engendrés par l'estimation peuvent être manifestement supérieurs au bénéfice financier attendu de l'opération en cause (petits biens mobiliers, épaves de véhicules, etc.).
- En cas de mise en location d'un logement, les pouvoirs locaux peuvent avoir recours à la grille indicative des loyers instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
- La mise à disposition d'un bien sur base d'une convention d'occupation précaire de très courte durée ou dans l'urgence à la suite d'un événement exceptionnel et imprévisible.
- L'existence d'une disposition légale spécifique régissant la fixation du prix, du loyer, du canon, etc., tel, par exemple, dans le cadre des baux à ferme.
- La réalisation d'une estimation sans devoir engager des frais via notamment certains sites internet spécialisés dans l'estimation de biens tel notamment en matière de véhicules d'occasion.
- Il est parfois concrètement difficile de savoir qui sera en mesure d'estimer, dans les règles de l'art, l'opération en cause (concession d'une sépulture, occupations précaires du domaine public comme un emplacement de stationnement d'un jour réservé, bien mobilier particulier, etc.).

Dans ces hypothèses, il conviendra d'insérer expressément une **motivation particulière** dans l'acte administratif concerné.

Lorsque le pouvoir local ne recourt pas à un expert indépendant et que l'estimation ne peut se baser sur un système automatisé, cette estimation doit être réalisée par une **personne dont la compétence est motivée**. Il pourrait dès lors s'agir d'un agent de l'administration disposant d'une expertise en la matière. Il conviendra de conserver une preuve des points de comparaison utilisés par la personne dont la compétence est motivée pour aboutir à l'estimation.

3. Dispositions transitoires

Les décrets du 27 mars 2024 prévoient, dans un souci de sécurité juridique, des dispositions transitoires.

Aussi, les délibérations et actes pris postérieurement à l'entrée en vigueur de ces décrets ne sont pas soumis aux dispositions précitées relatives à la nécessité d'agir de manière transparente et à la nécessité de disposer d'une estimation réalisée par un expert indépendant si une délibération de principe régissant la passation du contrat a été adoptée préalablement à ladite entrée en vigueur.

La délibération de principe est celle qui fixe les conditions et les modalités de la procédure de passation du contrat et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.

Ces délibérations restent soumises au droit applicable avant l'entrée en vigueur de ces décrets.

4. Autres points d'attention

4.1. Désaffectation du bien

Dans certaines hypothèses inhérentes à la nature spécifique du bien en cause, il importe que l'autorité compétente adopte une décision préalable, expresse, distincte et motivée de désaffectation du bien.

Tel est le cas notamment :

- lorsque le bien est affecté au domaine public.
Dans ce cas, la décision met fin à l'affectation du bien à l'usage public ou constate la cessation de cet usage public.
En outre, il convient de tenir compte, le cas échéant, de dispositions particulières tel notamment le Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale (par exemple dans l'hypothèse de la suppression d'une voirie).
- lorsqu'un bâtiment est affecté au logement et aux fonctions d'un ministre d'un culte reconnu.
À cet égard, il convient de consulter l'organe représentatif agréé du culte concerné quant à la désaffectation souhaitée.

Il est à noter que la délibération portant sur la désaffectation du bien peut être adoptée concomitamment à la délibération portant sur le principe de l'opération (fixation des conditions de l'opération et des modalités de la procédure).

4.2. Principes de droit administratif à respecter

Il convient de rappeler que, dans le cadre de la passation de leurs contrats, les pouvoirs locaux sont également tenus de respecter divers principes de droit administratif tels, notamment, les principes évoqués ci-après.

4.2.1. Égalité et non-discrimination

Les pouvoirs locaux sont tenus, d'une part, de n'établir une différence de traitement entre certaines catégories de personnes que pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée et, d'autre part, de ne pas traiter de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

De jurisprudence constante, le Conseil d'État considère que « *l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; que le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé* ». ³¹

4.2.2. Motivation

Les pouvoirs locaux sont tenus de respecter le principe de motivation. Cette dernière peut être matérielle (contenue dans le dossier) ou formelle (contenu dans la délibération elle-même).

Il convient de rappeler qu'en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1^{er} — c'est-à-dire tout acte juridique unilatéral de portée individuelle — doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

Cette motivation doit être claire, complète, précise et adéquate, c'est-à-dire exacte et propre au cas dont il s'agit, afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise.

Les motifs de droit tiennent dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause tandis que les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter une telle décision.

4.2.3. Devoir de minutie

L'autorité compétente doit, lors de sa prise de décision, faire preuve de minutie afin de statuer en parfaite connaissance de cause.

Il ressort, en effet, de la jurisprudence du Conseil d'État,

- qu'« *aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se prononcer ; ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie et ressortit aux principes de bonne administration, oblige, dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce.* » (Arrêt du 12 décembre 2012, numéro 221.713) ;
- « *que l'obligation de donner des motifs à l'acte administratif impose à l'autorité de procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments*

³¹ Voir notamment : Conseil d'État, 15 septembre 2022, n°254.514.

du dossier pour prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (Arrêt n° 236.856 du 20 décembre 2016).

4.3. Biens bénéficiant du régime forestier

Pour autant que de besoin, votre attention est attirée sur le prescrit de l'article 53 du Code forestier :

« Les bois et forêts des personnes morales de droit public, autres que les forêts domaniales, ne peuvent faire l'objet d'une cession sans une autorisation du Gouvernement sauf pour sortir d'indivision avec des particuliers.

Les bois et forêts visés à l'alinéa précédent continuent de bénéficier du régime forestier, nonobstant toute cession, sauf autorisation du Gouvernement. »

Il est également à noter que l'offre à choisir dans le cadre d'une vente de gré à gré doit **dépasser d'au moins 1/3 la valeur d'estimation du bien**.

Pour tout renseignement et plus particulièrement pour toute question relative aux formalités liées à l'article 53 du Code forestier qui doivent être accomplies avant la conclusion de la vente ou de l'échange, vous pouvez vous adresser au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de la Nature et des Forêts.

5. Principes applicables aux opérations non visées par le CDLD et la loi organique des CPAS

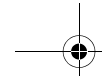
Les opérations relatives à l'acquisition de biens par le pouvoir local ou à l'octroi d'un droit (bail, emphytéose, superficie, etc.) au pouvoir local ne sont pas visées par le CDLD ou la loi organique des CPAS.

Certaines de ces opérations telles l'acquisition ou la location de biens meubles, relèvent du champ d'application de la législation relative aux marchés publics et doivent donc respecter les procédures y relatives.

D'autres, telles les acquisitions de biens immeubles par un pouvoir local ou les emphytéoses et superficies au profit du pouvoir local sont en revanche exclues du champ d'application de la législation relative aux marchés publics. Il convient, bien évidemment, dans le cadre de ces opérations, de respecter les grands principes de droit administratif évoqués au point 4.2 ci-dessus.

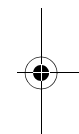
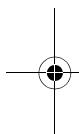
Concrètement, il sera opportun, notamment, de disposer d'une estimation récente et réalisée par un expert indépendant du bien ou du droit en cause et ce, en vertu du devoir de minutie découlant du principe de bonne administration.

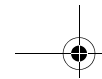
L'acquisition du bien ou la prise en emphytéose ou superficie à un prix supérieur à l'estimation devra être envisagée moyennement une justification appropriée.



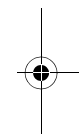
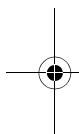
ENREGISTREMENT GRATUIT

La délibération relative à l'acquisition d'un bien ou à l'octroi d'un droit au pouvoir local doit, le cas échéant, préciser le caractère d'utilité publique. Cette indication permettra, pour les entités concernées, l'exemption des droits d'enregistrement conformément à l'article 161, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.





CIRCULAIRE DU 30 MAI 2013 RELATIVE À L'OCTROI DES SUBVENTIONS PAR LES POUVOIRS LOCAUX



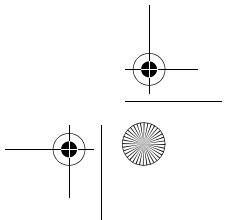
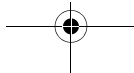
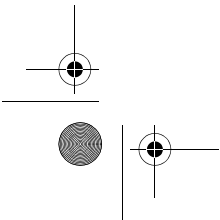
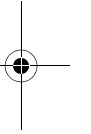
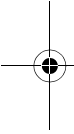
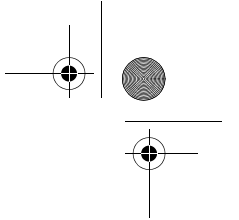
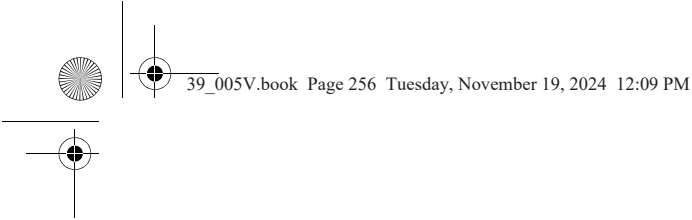
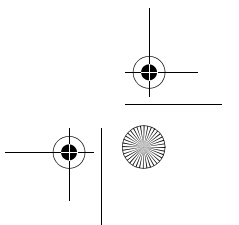
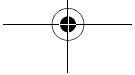
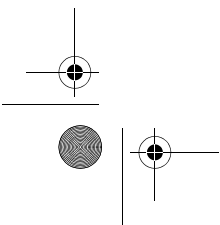
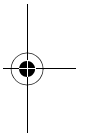
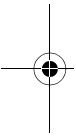
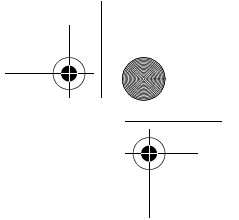
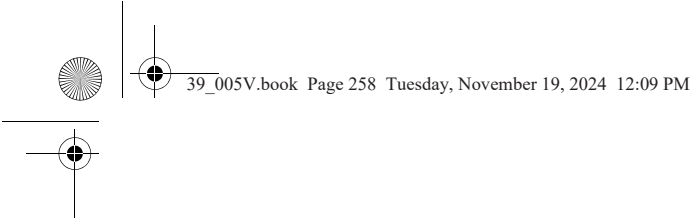


TABLE DES MATIÈRES

Première partie : les règles organiques – octroi et contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions	261
1.1. Intitulé et structure de la législation	261
1.2. Champ d’application	261
1.3. Octroi des subventions	266
1.4. Utilisation des subventions et contrôle de l’utilisation	270
1.5. Restitution des subventions	272
Deuxième partie : les règles de répartition des compétences pour les communes et les provinces	273



CIRCULAIRE DU 30 MAI 2013 RELATIVE À L'OCTROI DES SUBVENTIONS PAR LES POUVOIRS LOCAUX

(Mon. 29.08.2013)

Annotation : Cette circulaire concerne :

- d'une part, les subventions qu'une fabrique d'église pourrait recevoir des provinces ou des communes en dehors de la couverture (obligatoire) du déficit ; toutefois, si de telles recettes pouvaient être intégrées dans un budget fabricien, les dépenses en rapport – qui a priori ne concerneraient pas strictement l'exercice du culte – ne pourraient y figurer ; le recours à une autre personne morale, ayant idéalement un statut d'ASBL, semble davantage approprié ;
- d'autre part, les subventions qu'une fabrique d'église pourrait accorder mais les cas dans lesquels cela pourrait se produire semble a priori assez limités.

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent, Conseillers, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, Conseillers, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux, Mesdames, Messieurs,

Les subventions octroyées par les pouvoirs locaux ont été régies, à l'origine, par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions³², dont les dispositions ont été intégrées, par la suite, au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9).

Le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation³³ est venu réformer la législation applicable aux subventions attribuées par les collectivités décentralisées. Ce décret a paru au Moniteur belge le 14 février 2013 et est entré en vigueur le 1er juin 2013.³⁴

La présente circulaire entend dès lors commenter cette nouvelle législation, afin de permettre aux dispensateurs d'organiser aux mieux la procédure d'octroi et de contrôle de leurs subventions. Elle constitue un document complet qui remplace la circulaire de mon prédécesseur du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, ainsi que les recommandations relatives aux subventions, formulées dans les circulaires budgétaires.

La réforme porte à la fois sur les règles organiques relatives aux subventions, sur les règles de répartition de compétences spécifiques aux communes et aux provinces, ainsi que sur la tutelle administrative applicable aux subventions.

³² M.B. 6 juin 1983.

³³ Par la suite, le C.D.L.D.

³⁴ Cf. article 32 dudit décret.

Concernant les règles organiques, l'objectif de la nouvelle législation demeure inchangé par rapport à celui de la loi du 14 novembre 1983 : il s'agit de s'assurer que les subventions sont utilisées par leurs bénéficiaires en vue de réaliser les fins pour lesquelles elles ont été accordées. Les dispensateurs doivent déterminer la finalité des subventions octroyées, ainsi que les justifications exigées des bénéficiaires, et en contrôler l'utilisation. Corrélativement, les bénéficiaires sont tenus d'utiliser les subventions conformément à leur finalité et en justifier l'emploi. A défaut, les subventions doivent être restituées.

Concernant les règles de répartition de compétences, l'octroi des subventions relève des attributions du conseil communal ou provincial. La réforme organise toutefois la possibilité de déléguer l'exercice de cette compétence au collège communal ou provincial, à charge pour ce dernier d'en faire rapport au conseil.

Concernant la tutelle administrative, les subventions des communes, des provinces et des intercommunales ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire. Désormais, toutes les subventions octroyées par les pouvoirs locaux relèvent de la tutelle générale d'annulation simple, en vertu de l'article L3121-1 C.D.L.D. En conséquence, les délibérations par lesquelles les communes, les provinces et les intercommunales octroient des subventions ne doivent plus être obligatoirement transmises à l'autorité de tutelle et elles peuvent être mises à exécution dès leur adoption. En outre, mon administration n'instruira plus les délibérations relatives à l'octroi de subventions, qui lui seraient malgré tout envoyées, sauf réclamation à leur encontre.

La présente circulaire traite essentiellement de la situation particulière des communes et des provinces. Elle est bien évidemment transposable mutatis mutandis aux autres pouvoirs dispensateurs, visés à l'article L3331-1, § 1er, C.D.L.D.

La présente circulaire se subdivise en trois parties :

- La première partie concerne les règles organiques relatives aux subventions, autrement dit, les nouveaux articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. ;
- La deuxième partie est consacrée aux règles de répartition des compétences spécifiques aux communes et aux provinces ;
- La troisième partie aborde brièvement les subventions octroyées par les centres publics d'action sociale.

En outre, des modèles de délibérations communales et provinciales seront disponibles sur le portail des pouvoirs locaux.

Première partie : les règles organiques – octroi et contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions

1.1. Intitulé et structure de la législation

L’intitulé « octroi et contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions » indique bien que le contrôle des subventions présente deux facettes : un contrôle de l’octroi de la subvention (examen de l’éventuelle demande du bénéficiaire, de la situation financière de celui-ci, définition de l’affectation de la subvention et le cas échéant, des conditions d’octroi, fixation d’obligations dans le chef du bénéficiaire, etc.) et un contrôle de l’utilisation de la subvention (conformité de l’emploi de la subvention à sa finalité).

La structure des nouveaux articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. comprend quatre sections :

- Section 1re : Le champ d’application ;
- Section 2 : L’octroi des subventions ;
- Section 3 : L’utilisation et le contrôle de l’utilisation de la subvention ;
- Section 4 : La restitution de la subvention.

1.2. Champ d’application

Les articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. s’appliquent aux subventions, au sens de l’article L3331-2, décidées par les dispensateurs visés à l’article L3331-1, § 1er, et octroyées aux bénéficiaires de l’article L3331-1, § 2.

En outre, l’article L3331, § 3, C.D.L.D. module l’application de la législation en fonction du montant de la subvention octroyée.

1.2.1. Notion de subvention – champ d’application matériel

Art. L3331-2. Pour l’application du présent titre, il y a lieu d’entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d’intérêt public à l’exclusion :

1° des subventions soumises aux dispositions de la **loi du 22 mai 2003** portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation de la Cour des Comptes ;

2° des aides qui découlent d’une obligation imposée par ou en vertu d’une loi ou d’un décret ;

3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs ;

4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire ;

5° des subventions octroyées par la commune au C.P.A.S. qui la dessert.

Au sens de la nouvelle législation, une subvention suppose la réunion de deux éléments :

- Une contribution (avantage, ou aide) ;
- La poursuite de fins d'intérêt public : la finalité d'intérêt public est une caractéristique essentielle de la notion de subvention. Dès lors, toute décision d'octroi de subvention doit être motivée au regard des fins d'intérêt public, poursuivies par la subvention.

Dès lors qu'une intervention d'une autorité locale remplit ces deux conditions, il s'agit d'une subvention, peu importe sa forme ou sa dénomination.

Cette définition a une portée extrêmement large. Elle couvre tant les subventions en numéraire, que celles-ci soient directes (par ex. : remise d'une somme d'argent, prêt non rémunéré ou rémunéré à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché) ou indirectes (par ex. : prise en charge de dépenses) que les subventions en nature (par ex. : mise à disposition gratuite de bâtiments, de locaux, de matériel, de véhicules, de personnel, transport gratuit de matériel, réalisation à titre gracieux de travaux).

Parmi les subventions en numéraire, se trouve le cas particulier des aides allouées par les pouvoirs locaux, généralement à des particuliers, qui ne promeuvent aucune activité. Ces aides sont communément qualifiées de primes. Par exemple, l'on peut citer les primes de naissance et d'adoption, aux jubilaires, aux centenaires, aux personnes âgées, etc. Ces primes tombent donc sous le champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D.

Les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts ou à un taux d'intérêt moindre que celui du marché sont des subventions, quoique l'article L3331-2 C.D.L.D. ne le prévoit pas expressément. En effet, une avance de fonds est bien une aide.

Néanmoins, ne tombent pas sous le champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. :

1°) Les subventions soumises aux dispositions de la **loi du 22 mai 2003** portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes.

Il s'agit des subventions accordées par les pouvoirs locaux subventionnés directement ou indirectement par l'Etat fédéral, par les régions ou par les communautés. Cette hypothèse vise notamment les subventions octroyées par une autorité supérieure, fédérale ou fédérée, à un pouvoir local, lequel les transfère, ensuite, aux bénéficiaires finals.

2°) Les aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Il s'agit des interventions rendues obligatoires par une disposition légale, décréte ou réglementaire, qu'elles soient financières – auquel cas, elles sont communément appelées dotations obligatoires – (par exemple : dotations au profit des C.P.A.S., des zones de polices, des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, des services régionaux d'incendie, des intercommunales (intervention dans le déficit en application de l'article L1523-2, alinéa 1er, 11°, C.D.L.D.), ainsi que les avances de fonds sur ces dotations) ou en nature (par exemple : mise à disposition d'un logement au profit des ministres du culte).

3°) Les cotisations versées par les pouvoirs locaux aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des pouvoirs locaux qui paient la cotisation.

La notion de cotisation s'apprécie au cas par cas. Par exemple, on peut citer les cotisations à l'Union des villes et Communes de Wallonie et à l'Association des Provinces wallonnes.

4°) Les prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire (par ex. : prix aux savants, artistes, sportifs).

5°) Les subventions octroyées par la commune à son C.P.A.S.

En plus de la dotation octroyée par la commune à son C.P.A.S. en vertu de la **loi du 8 juillet 1976** organique des centres publics d'action sociale, il arrive que la commune lui octroie également des subventions complémentaires, en numéraire ou en nature. Ces subventions ne tombent pas sous le champ d'application des articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D.

En outre, bien que l'article L3331-2 C.D.L.D. ne les exclue pas expressément, les subventions qui sont régies par ou en vertu d'une loi particulière ou d'un décret particulier ne sont pas visées par la nouvelle législation, dans la mesure où ce régime particulier déroge aux articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. En effet, une loi particulière prime une loi générale. Ainsi les articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. s'appliquent par défaut d'une autre norme légale ou décréte.

1.2.2. Notion de dispensateur – champ d'application personnel

Art. L3331-1. § 1er. Le présent titre s'applique à toute subvention visée à l'article L3331-2, octroyée par les dispensateurs suivants :

- 1° les provinces ;
- 2° les communes ;
- 3° les régions provinciales autonomes ;
- 4° les régions communales autonomes ;

- 5° les établissements locaux chargés de la gestion du temporel du culte, à l'exception de ceux de la région de langue allemande ;
- 6° les ASBL communales ;
- 7° les associations visées à l'article L2223-13 ;
- 8° tout autre établissement d'intérêt provincial ou communal doté de la personnalité juridique et créé par un décret ou en vertu de celui-ci ;
- 9° les agglomérations ;
- 10° les fédérations de communes ;
- 11° les associations de provinces ;
- 12° les associations de communes ;
- 13° les organes territoriaux intracommunaux (secteurs) visés à l'article L1411-1.

Avant tout, il convient de signaler que le droit des autorités locales d'octroyer des subventions ne se fonde pas sur l'article L3331-1, § 1er, C.D.L.D. Au contraire, c'est parce que les autorités locales ont le droit d'octroyer des subventions que les articles L3331-1 à L3331-8 C.D.L.D. leur sont applicables.

En principe, toute personne morale de droit public est autorisée à octroyer des subventions **à condition que lesdites subventions participent de leur champ de compétences matérielles.**

Par ASBL communales, il faut entendre les associations visées à l'article L1234-1, § 1er, C.D.L.D., à savoir les associations sans but lucratif qui sont créées par une ou plusieurs communes ou auxquelles participent une ou plusieurs communes.

Par associations visées à l'article L2223-13, il faut entendre les associations sans but lucratif et les autres associations créées par une ou plusieurs provinces ou auxquelles participent une ou plusieurs provinces.

Par association de communes, il faut entendre les intercommunales et les associations de projet.

1.2.3. Notion de bénéficiaire – champ d'application personnel

Art. L3331-1. [...] § 2. Le bénéficiaire d'une subvention est soit une personne physique, soit une personne morale, soit une association dépourvue de la personnalité juridique.

Le paragraphe 2 de l'article L3331-1 C.D.L.D. énumère les trois types de bénéficiaire qui peuvent se rencontrer :

- Les personnes physiques agissant en leur nom propre ;
- Les personnes morales, qu'elles soient de droit public ou de droit privé ;
- Les associations de fait.

Il n'est pas formellement interdit de subventionner des bénéficiaires qui disposent de réserves financières et/ou de provisions ou présente une situation bénéficiaire. On ne peut en effet inférer a priori et de manière générale de l'existence de réserves financières dans le patrimoine du bénéficiaire que ce dernier n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

1.2.4. Modulation de l'application de la législation en fonction du montant de la subvention

Art. L3331-1. [...] § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2.500 euros accordées par les dispensateurs visés au paragraphe 1er, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.

Pour les subventions d'une valeur comprise entre 2.500 euros et 25.000 euros, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°.

Annotation : Le montant repris au sein du premier paragraphe de l'art. L3331-1 § 3. a été modifié par l'art. 95 du décret du 28.3.2024 (publié au Moniteur belge le 18.6.2024) comme suit :

§ 3. Le présent titre ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à [3 500] euros accordées par les dispensateurs visés au paragraphe 1er, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires tout ou partie des obligations prévues par le présent titre, sans préjudice des obligations résultant des articles L3331-6 et L3331-8, § 1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.

L'article L3331-1, § 3, C.D.L.D. permet au dispensateur de moduler l'applicabilité des obligations du bénéficiaire, en fonction du montant de la subvention octroyée.

Les obligations incombant au bénéficiaire sont de deux types : celles dont il ne peut être dispensé et celles dont il peut être dispensé.

Les obligations dont le bénéficiaire ne peut être exonéré par le dispensateur, et ce quel que soit le montant de la subvention, sont les suivantes :

- Utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée (article L3331-6, 1°, C.D.L.D.) ;
- Attester l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées dans la délibération d'octroi de la subvention (article L3331-6, 2°, C.D.L.D.) ;
- Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières visées dans la délibération d'octroi de la subvention (article L3331-6, 3°, C.D.L.D.) ;
- Restituer les subventions qu'il n'a pas utilisées aux fins en vue desquelles elle a été octroyée (article L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 1°, C.D.L.D.).

Les obligations dont le bénéficiaire peut être exonéré par le dispensateur, en fonction du montant de la subvention octroyée, sont les suivantes :

- Fournir, lors de sa demande, les justifications des dépenses, lorsque le bénéficiaire demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées (article L3331-3, § 2, C.D.L.D.) ;
- Restituer la subvention en cas de non respect des conditions d'octroi particulières imposées par le dispensateur (article L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 2°, C.D.L.D.) ;
- Restituer la subvention en cas de non production des justifications exigées par le dispensateur (article L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 3°, C.D.L.D.) ;
- Restituer la subvention en cas d'opposition au contrôle sur place par le dispensateur (article L3331-8, § 1er, alinéa 1er, 4°, C.D.L.D.).

Pour les subventions d'un montant inférieur à 2.500 euros, ces obligations ne sont a priori pas applicables, sauf si le dispensateur décide de les imposer au bénéficiaire en tout ou en partie.

Pour les subventions d'un montant compris entre 2.500 euros et 25.000 euros, ces obligations sont a priori applicables, sauf si le dispensateur décide d'en dispenser le bénéficiaire en tout ou en partie.

Pour les subventions d'un montant supérieur à 25.000 euros, ces obligations sont toujours applicables, **sans exonération possible**.

Les montants de 2.500 euros et de 25.000 euros doivent être calculés sur une base individuelle, c'est-à-dire subvention par subvention.

1.3. Octroi des subventions

1.3.1. Production des documents budgétaires et comptables

Article L3331-3. § 1er. Le dispensateur peut demander à une personne morale ou à une association dépourvue de la personnalité juridique qui sollicite l'octroi d'une subvention ou à laquelle il souhaite octroyer une subvention les documents suivants :

- 1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention ;
- 2° le budget de l'évènement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer ;
- 3° ses comptes annuels les plus récents.

§ 2. Le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses.

Le paragraphe 1er de l'article L3331-3 C.D.L.D. reconnaît, au dispensateur, le droit d'obtenir, préalablement à l'octroi de la subvention, les documents budgétaires et comptables des bénéficiaires, personnes morales ou associations de fait. Ces docu-

ments doivent permettre au dispensateur de porter un jugement sur la situation financière du bénéficiaire (le futur bénéficiaire présente-t-il une situation bénéficiaire ? Dispose-t-il d'autres sources de subsides ? etc.) et donc de décider de l'octroi de la subvention de manière éclairée, et le cas échéant, d'écarter les demandes qui ne seraient pas dignes d'intérêt.

Dorénavant, le bénéficiaire ne doit plus fournir spontanément ces documents budgétaires et comptables lorsqu'il demande une subvention. Il faut au contraire que le dispensateur les lui réclame.

De manière générale, par budget et compte, il faut entendre un état des recettes et des dépenses ou un document montrant d'où viennent les recettes et où vont les dépenses, afin de situer la place de la subvention dans l'équilibre global du bénéficiaire. Les bénéficiaires légalement tenus de dresser un compte de résultat et un bilan communiqueront ces documents si le dispensateur les exige.

En outre, les documents budgétaires et comptables ne se confondent pas ipso facto avec les justifications qui doivent permettre au bénéficiaire de justifier l'utilisation de la subvention reçue (cf. article L3331-4 C.D.L.D.).

Le paragraphe 2 de l'article L3331-3 concerne les subventions a posteriori, c'est-à-dire celles qui sont octroyées postérieurement à l'accomplissement de l'activité que la subvention entend promouvoir, autrement dit, les subventions qui servent à couvrir des dépenses déjà exposées par le bénéficiaire. Dans ce cas, le bénéficiaire a l'obligation de joindre à sa demande la preuve, les justifications desdites dépenses.

1.3.2. Délibération d'octroi de la subvention

Article L3331-4. § 1er. Le dispensateur formalise l'octroi de la subvention dans une délibération.

§ 2. Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention prise en exécution de la délibération y pourvoit, la délibération précise :

- 1° la nature de la subvention ;
- 2° son étendue ;
- 3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire ;
- 4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée ;
- 5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant ;
- 6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites ;
- 7° les modalités de liquidation de la subvention.

Lorsque la subvention est octroyée pour couvrir des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire a déjà produit des justifications, la délibération ne contient pas la mention visée à l'alinéa 1er, 6°.

L'article L3331-4 C.D.L.D. impose deux obligations au dispensateur : celle de couler l'octroi de la subvention dans un acte de l'autorité locale (paragraphe 1er) et celle d'indiquer, dans cette délibération, certaines mentions (paragraphe 2).

Cette formalité vise à déterminer l'utilisation que le bénéficiaire pourra faire de la subvention reçue et la manière dont il devra justifier cette utilisation. De même, la mise en oeuvre de l'obligation de restitution de la subvention dépend de la décision d'octroi. Celle-ci est donc un pré-requis indispensable aux obligations du bénéficiaire.

1°) Obligation d'adopter une délibération d'octroi :

Par délibération d'octroi, il faut entendre l'acte administratif unilatéral à caractère individuel par lequel le pouvoir local décide d'attribuer la subvention à tel bénéficiaire.

Ainsi, l'octroi de la subvention ne se confond pas avec la liquidation ou le paiement de celle-ci.

Le caractère unilatéral de l'acte d'octroi de la subvention ne s'oppose pas à ce que son exécution prenne la forme d'une convention conclue entre le dispensateur et le bénéficiaire de la subvention, laquelle peut préciser l'objet de la subvention, les modalités ou les conditions d'octroi, les droits et obligations des parties ou les mentions visées au paragraphe 2 de l'article L3331-4 C.D.L.D.

Par ailleurs, il est toujours permis d'adopter une délibération globale pour l'ensemble des subventions. Soit l'autorité compétente décide d'octroyer les subventions individuellement, au cas par cas, à l'unité et donc de prendre un acte par subvention, soit de les octroyer globalement et donc prendre un acte collectif pour l'ensemble des subventions (ou pour plusieurs subventions).

Il résulte donc de ce qui précède qu'il est interdit aux dispensateurs d'octroyer leurs subventions sur la seule base des crédits inscrits au budget à cet effet. Autrement dit, pour chaque octroi de subvention, qu'il soit individuel ou collectif, il faut une délibération d'octroi.

2°) Obligation d'inscrire dans la délibération certaines mentions obligatoires :

La délibération d'octroi de la subvention doit au minimum contenir les mentions suivantes.

1re mention – la nature de la subvention :

Il s'agit de préciser en quoi consiste la subvention octroyée.

2e mention – l'étendue de la subvention :

Les subventions en nature doivent également être évaluées, de manière objective et raisonnable.

L'estimation d'une mise à disposition d'un local ou d'un immeuble se réalise par référence au revenu cadastral du bien ou à sa valeur locative, ou par référence à d'autres locaux ou immeubles similaires.

L'estimation d'une mise à disposition de matériel se réalise par référence à la valeur locative du bien.

L'estimation d'une mise à disposition de personnel se réalise sur la base de la rémunération du personnel et par application d'une règle de trois des prestations effectuées.

3e mention – l'identité ou la dénomination du bénéficiaire :

Si le bénéficiaire est une personne physique, il s'agit d'indiquer son identité. Si le bénéficiaire est une personne morale ou une association de fait, il s'agit d'indiquer sa dénomination.

Pour les associations de fait, la délibération d'octroi de la subvention devrait au mieux préciser l'identité de la ou des personnes physiques chargées de la représenter.

4e mention – les fins en vue desquelles la subvention est octroyée :

Autrement dit, il s'agit de la finalité de la subvention ou de son affectation.

5e mention – les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant :

Le bénéficiaire peut se voir imposer des obligations accessoires, qui dépassent l'obligation d'utiliser la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée.

6e mention – les justifications à produire par le bénéficiaire :

Par justification, il faut entendre tout document, toute pièce, par lequel le bénéficiaire devra attester que l'utilisation de la subvention est conforme à sa finalité.

Les justifications demandées sont laissées à la discrétion du dispensateur. Selon les cas, les justifications consisteront en comptes annuels (par exemple, pour les subventions de fonctionnement, c'est-à-dire les subventions destinées à financer le fonctionnement général du bénéficiaire), en factures (par exemple, pour les subventions spécifiques, c'est-à-dire les subventions destinées à financer un événement particulier) ou en relevé des activités du bénéficiaire, en rapport annuel ou en relevé des prestations effectuées (par ex. pour les subventions en nature).

En outre, la délibération précise, le cas échéant, les délais pour produire les justifications. Cette précision vise à éviter que le moment pour fournir les justifications soit laissé à la seule discrétion du bénéficiaire et elle doit permettre au dispensateur de savoir avec précision le moment à partir duquel le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention, à défaut pour lui de transmettre les justifications exigées, au moment voulu.

7e mention – les modalités de liquidation de la subvention.

Pour les subventions en numéraire, cette mention vise à clarifier le moment auquel le paiement doit intervenir : la liquidation de la subvention a-t-elle lieu en une fois ou au contraire, par tranches ? La liquidation intervient-elle antérieurement ou postérieurement à la réalisation de l'activité subventionnée ? La liquidation se produit-elle antérieurement ou postérieurement à la production des justifications par

le bénéficiaire ? Pour les subventions en nature, cette mention vise à indiquer le moment auquel intervient effectivement la mise à disposition du bâtiment, du local, des moyens matériels ou des moyens humains.

Ces sept mentions ne doivent pas être nécessairement reprises dans la délibération par laquelle le pouvoir local octroie la subvention, si elles figurent déjà dans un règlement adopté par le dispensateur ou pour autant qu'elles se trouvent dans une convention prise en exécution de la délibération. Cependant, si la délibération d'octroi se fonde sur un règlement, son préambule devra viser ledit règlement.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article L3331-4 C.D.L.D. concerne les subventions a posteriori, c'est-à-dire celles qui sont octroyées postérieurement à l'accomplissement de l'activité que la subvention entend promouvoir, autrement dit, les subventions qui servent à couvrir des dépenses déjà exposées par le bénéficiaire. Dans ce cas, comme le bénéficiaire a l'obligation de transmettre les justifications en accompagnement de sa demande en vertu de l'article L3331-3, § 2, C.D.L.D., il est inutile que la délibération précise les justifications attendues. Cependant, le préambule de la délibération devra tout de même indiquer que le dispensateur a reçu les pièces justifiant la dépense. En effet, il s'agit d'une considération de fait qui fonde la décision de l'autorité locale.

1.3.3. Sursis à l'octroi de nouvelles subventions

Article L3331-5. Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération visée à l'article L3331-4 aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue, en vertu de l'article L3331-8.

L'octroi d'une nouvelle subvention à un bénéficiaire est interdit tant qu'une subvention lui octroyée précédemment doit encore être restituée. Plus précisément, l'octroi de la nouvelle subvention est différé jusqu'au moment où le bénéficiaire aura remboursé la subvention, qu'il doit restituer en vertu de l'article L3331-8 C.D.L.D.

1.4. Utilisation des subventions et contrôle de l'utilisation

1.4.1. Utilisation des subventions et justification de l'utilisation

Article L3331-6. Le bénéficiaire :

- 1° utilise la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;
- 2° atteste son utilisation au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6° ;
- 3° le cas échéant, respecte les conditions d'utilisation particulières visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 5°.

L'article L3331-6 C.D.L.D. définit les obligations du bénéficiaire relatives à l'utilisation de la subvention :

- Utiliser la subvention conformément à sa finalité ;
- Justifier l'utilisation de la subvention au moyen des justifications exigées par le dispensateur ;
- Respecter, le cas échéant, les conditions d'utilisation particulières, imposées par le dispensateur.

L'étendue de ces obligations est évidemment fonction de la décision d'octroi de la subvention (cf. article L3331-4 C.D.L.D.)

1.4.2. Contrôle de l'utilisation des subventions

Article L3331-7. § 1er. Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°.

Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.

§ 2. A l'issue du ou des contrôles, le dispensateur adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s).

Le dispensateur a l'obligation de contrôler l'utilisation des subventions qu'il octroie (paragraphe 1er). Le contrôle de l'utilisation s'effectue, au choix du dispensateur et selon la nature de la subvention, soit sur pièces, au moyen des justifications transmises par le bénéficiaire, soit sur place, en vertu du droit que lui reconnaît l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article L3331-7 C.D.L.D., soit des deux façons.

Le dispensateur a également l'obligation d'adopter, à l'issue du contrôle, une délibération qui précise le résultat de ce contrôle, à savoir si la subvention a bien été utilisée aux fins en vertu desquelles elle a été octroyée (paragraphe 2). A défaut, le bénéficiaire sera tenu de restituer la subvention, en vertu de l'article L3331-8 C.D.L.D.

Concrètement, en ce qui concerne les provinces et les communes, il appartient en principe au collège provincial ou communal d'adopter la délibération de contrôle de l'utilisation de la subvention et ce quel que soit l'organe qui octroie la subvention (cf. infra deuxième partie). En effet, il s'agit de considérer que le contrôle de l'utilisation de la subvention et l'adoption de la délibération qui en découle sont l'exécution de la délibération d'octroi de la subvention. Or le collège provincial ou communal exécute ses propres délibérations et celles du conseil communal ou provincial, en vertu respectivement des articles L1123-23, 2°, et L2212-48, alinéa 4, C.D.L.D. Cela dit, le conseil provincial ou provincial pourrait cependant décider d'adopter, lui-même, la délibération de contrôle.

1.5. Restitution des subventions

Article L3331-8. § 1er. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 2° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 5° ; 3° lorsqu'il ne fournit pas les justifications visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 6°, dans les délais requis ; 4° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2.

Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.

Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.

§ 2. Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs.

La loi prévoit quatre cas de restitution de la subvention :

- Lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la subvention conformément à sa finalité ;
- Lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières, que lui a imposées le dispensateur ;
- Lorsqu'il ne fournit pas les justifications exigées par le dispensateur ;
- Lorsqu'il s'oppose au contrôle sur place du dispensateur.

La restitution sera partielle si seule une partie de la subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites par le bénéficiaire sont incomplètes.

Pour les subventions en nature, la restitution est intrinsèquement impossible ; la seule sanction possible étant la restitution par équivalent, autrement dit, une restitution sous la forme d'une somme d'argent.

La restitution n'est pas nécessairement subordonnée au contrôle par le dispensateur de l'emploi de la subvention. Dès que le bénéficiaire se trouve dans un des cas de restitution, il a l'obligation de restituer la subvention, peu importe que le dispensateur ait ou non effectué le contrôle visé à l'article L3331-7 C.D.L.D. Le bénéficiaire se rendrait-il compte qu'il lui est impossible d'utiliser la subvention aux fins prévues, il doit en aviser le pouvoir subsidiant et lui restituer la subvention, de sa propre initiative, sans attendre que le dispensateur ait procédé au contrôle.

Les termes « sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise » impliquent que d'autres sanctions ou des causes supplémentaires de remboursement peuvent être imposées aux bénéficiaires.

Deuxième partie : les règles de répartition des compétences pour les communes et les provinces

Article L1122-37. § 1er. Le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d'octroyer les subventions :

1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle ;

2° en nature ;

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège communal adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

§ 2. Chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur :

1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article ;

2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.

Annotation : L'art. L1122-37 § 1er 3° a été modifié par l'art. 14,b du décret du 28.3.2024 (publié au Moniteur belge le 18.6.2024) comme suit :

3° [...].

[En cas d'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal en matière d'octroi de subventions. Sa décision est communiquée au conseil communal lors de sa prochaine séance.]

Article L2212-32. [...] § 6. Le conseil provincial peut déléguer, au collège provincial, la compétence d'octroyer les subventions :

1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle ;

2° en nature ;

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège provincial adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

Chaque année, le collège provincial fait rapport au conseil provincial sur :

1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice, en vertu du présent article ;

2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article L3331-7.

Annotation : l'art. L2212-32 § 6 3° a été modifié par l'art. 67 du décret du 28.3.2024 (publié au Moniteur belge le 18.6.2024) comme suit :

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège provincial adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil provincial, lors de sa prochaine séance [...].

Tant pour les communes que pour les provinces, l'octroi des subventions relèvent des attributions du conseil communal ou provincial, en vertu respectivement des articles L1122-30 et L2212-32, § 1er, C.D.L.D., lesquels sont une application de l'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution : le conseil communal/provincial règle tout ce qui est d'intérêt communal/provincial.

Les articles L1122-37 et L2212-32, § 6, C.D.L.D. organise une délégation de compétence au profit du collège communal ou provincial, afin de permettre à cet organe d'octroyer certaines subventions.

Cette délégation nécessite que le conseil fasse usage de la possibilité de déléguer offerte par la loi, c'est-à-dire adopte un acte de délégation.

Selon le commentaire des articles, la délégation de compétence peut être pluriannuelle, c'est-à-dire pour un terme plus long que l'année budgétaire. Le conseil a le choix de décider de déléguer l'exercice de sa compétence pour un seul exercice budgétaire, pour plusieurs exercices budgétaires ou pour la durée de la législature.

En outre, comme n'importe quelle délégation, elle est révocable ad nutum : il est loisible au conseil d'y mettre fin à tout moment et sans motif.

La délégation de compétence du conseil au collège peut intervenir dans trois hypothèses. Ces trois hypothèses ne sont pas cumulatives :

1°) Les subventions en numéraire pour lesquelles des crédits budgétaires sont inscrits nominativement au budget de l'exercice.

La délégation peut porter tant sur les crédits du service ordinaire que sur ceux du service extraordinaire et est nécessairement limitée au montant desdits crédits.

L'inscription du crédit budgétaire n'emporte pas délégation de la compétence d'octroyer les subventions. Comme indiqué ci-dessus, le conseil doit formellement adopter un acte de délégation.

2°) Les subventions en nature.

La délégation pour les subventions en nature ne nécessite pas de commentaires particuliers.

3°) Les subventions motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège devra être motivée eu égard à l'urgence ou aux circonstances impérieuses et imprévues et portée à la connaissance du conseil, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

L'urgence ni les circonstances impérieuses et imprévues ne doivent être le fait de l'autorité locale. L'urgence ni les circonstances impérieuses et imprévues ne peuvent résulter d'un défaut de prévoyance ou d'une quelconque négligence imputable aux autorités locales.

Pour résumé la délégation de compétence, il appartiendra au conseil de décider des hypothèses dans lesquelles il entend déléguer sa compétence au collège (soit les trois, soit une, soit deux...) et de la durée de la délégation.

Le collège sera tenu de faire un rapport annuel au conseil. Ce rapport porte d'une part, sur les subventions qu'il aura octroyées au cours de l'exercice et d'autre part, sur les subventions dont il aura contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, que ces dernières subventions aient été attribuées au cours de l'exercice ou antérieurement.

Puisque ce rapport couvre un exercice budgétaire, il conviendrait qu'il ait lieu lors de la dernière séance du conseil de l'année.

Selon le commentaire des articles, le rapport du collège sur les subventions ne se confond pas avec les rapports d'évaluation relatifs aux contrats de gestion que la commune et la province doivent conclure, dans certaines circonstances, avec les ASBL qu'elles créent ou auxquelles elles participent.³⁵ Les rapports d'évaluation relatifs aux contrats de gestion ont un objet plus large : ils ne concernent pas uniquement les subventions mais également les droits et obligations contenues dans le contrat.

Outre la délégation de compétence au collège, le conseil peut toujours adopter des règlements fixant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle des subventions. Ces règlements seront exécutés par le collège. En effet, le conseil communal ou provincial a le droit d'agir par voie réglementaire en vertu respectivement de l'article L1122-30 C.D.L.D. et de l'article L2212-32, § 1er, C.D.L.D.

En résumé, pour octroyer les subventions, les provinces et les communes ont trois possibilités :

- **Le conseil provincial ou communal octroie lui-même les subventions ;**
- **Le conseil provincial ou communal délègue l'octroi des subventions au collège provincial ou communal ;**

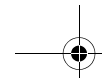
³⁵ Pour les communes, il s'agit des ASBL communales au sens de l'article L1234-1, § 1er, C.D.L.D., auxquelles la commune accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 euros ou au sein desquelles la commune détient une position prépondérante au sens de l'article L1234, § 2, C.D.L.D. Pour les provinces, il s'agit des ASBL ou autres associations créées par la province ou auxquelles participe la province (article L2223-13 C.D.L.D.) et des ASBL ou autres associations subventionnées pour au moins 50.000 euros par an (article L2223-15 C.D.L.D.).

- **Le conseil provincial ou communal adopte des règlements, que le collège provincial ou communal exécute, en application respectivement des articles L1123-23, 2°, et L2212-48, alinéa 4, C.D.L.D.**

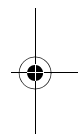
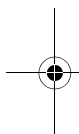
(...)

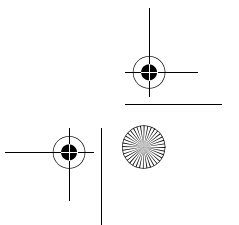
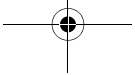
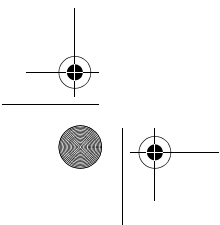
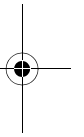
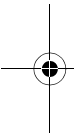
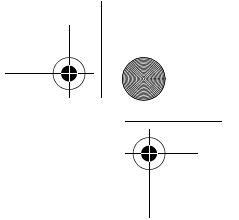
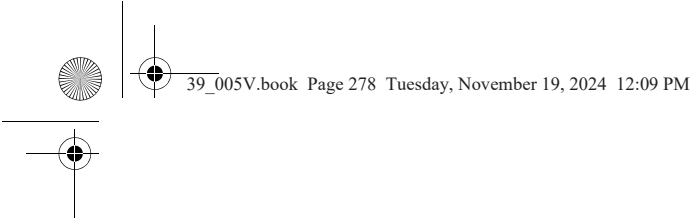
Namur, le 30 mai 2013.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN



CIRCULAIRES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES BUDGETS DES COMMUNES (ANNÉES 2015-2024) (EXTRAITS)





CIRCULAIRES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES BUDGETS DES COMMUNES (ANNÉES 2015-2024) (EXTRAITS)

Annotation : Les circulaires relatives à l'élaboration du budget incorporent traditionnellement quelques précisions au sujet des fabriques d'église. Ci-dessous, nous reprenons les extraits tirés des circulaires publiées au Moniteur belge depuis 2014 (portants sur les budgets de l'année 2015 et ss.) avec mention, entre parenthèses, dans quelle(s) circulaire(s) le passage apparaît.

(...)

IV. Service ordinaire – dépenses

(...)

IV.3.6. Fabriques d'église

Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maîtrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. [2016 => 2025]

Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01. [2015 => 2025]

Sur ce point, je tiens à insister sur le fait que les maisons de la laïcité ne doivent pas être confondues avec les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. Le financement d'une maison de la laïcité s'apparente en réalité au financement d'une entité culturelle et non d'une entité cultuelle. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

Annotation : Le financement d'une maison de la laïcité reste facultatif.³⁶

J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers. [2015 => 2025]

En outre, je porte à votre attention que l'article L3162-1 du CDLD, inséré par le décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 4 avril 2014, 2e édition) et applicable au 1er janvier 2015, prévoit que le budget des fabriques financés au niveau communal

³⁶ Voir notamment Jeholet, P.Y., Sägesser, C., & Husson, J.-F. (2016), La législation wallonne sur les cultes : état des lieux et pistes de réforme, Namur, Parlement de Wallonie ; Doc., Parl. w., 2015-2016, n° 495/1, p. 34-36 et 86-89.

est désormais soumis à l'approbation du conseil communal. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

Auparavant, l'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes prévoyait que le budget fabricien était soumis à l'avis du Conseil communal. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

Cela dit, la compétence d'avis subsiste en ce qui concerne les établissements culturels financés en premier ordre par les communes et situés sur le territoire de plusieurs communes. Cet avis sera favorable ou défavorable. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

Je rappelle qu'émettre un avis défavorable parce que la dotation demandée à la commune est trop élevée n'a pas de sens en soi, car cette dotation résulte de l'application des articles 37 et 92 du Décret impérial du 30.12.1809 et de l'article L1321-1 du CDLD. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

L'examen des comptes des fabriques d'église montre parfois que certaines communes versent un subside une dotation extraordinaire à ces établissements alors que, par exemple, les travaux prévus n'ont pas (encore) été réalisés, voire même lorsque le crédit de dépense couvert par ce subside cette dotation n'a pas encore été engagé. Pareille manière de procéder est à proscrire et j'invite donc les collèges communaux à n'ordonnancer la liquidation d'un tel subside d'une telle dotation que moyennant la production, par la fabrique d'église, d'une facture relative à la dépense concernée. [2015 – 2016 – 2017 – 2018]

Enfin je rappelle, tant aux communes qu'aux fabrique d'église, qu'il convient que ces dernières votent en temps utile les dernières modifications budgétaires de l'exercice de manière à ce qu'elles soient approuvées par l'autorité de tutelle avant le 31 décembre de l'exercice. Pour l'heure, la tutelle fait preuve d'une tolérance certaine, en l'absence de dispositions contraignantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il est incongru d'approuver une modification budgétaire après la clôture de l'exercice. [2017] [2018] Pour les communes sous plan de gestion, les interventions financières aux cultes doivent être contrôlées et maîtrisées en fixant notamment les investissements considérés comme urgents et donc incontournables (fixation de calendriers de réalisation). [2015 – 2016]

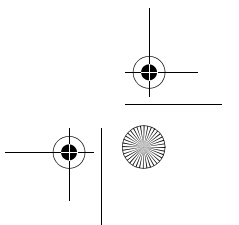
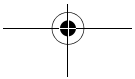
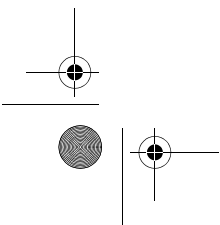
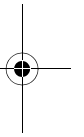
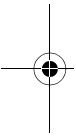
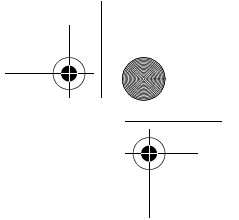
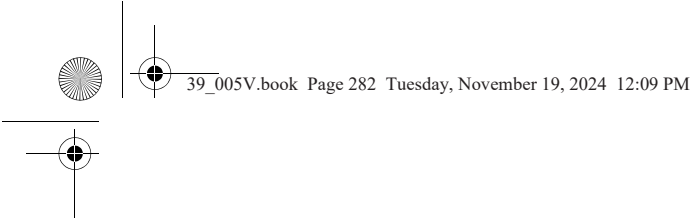
Je tiens à souligner qu'en tant qu'entité consolidée, il convient, pour ce qui concerne les fabriques d'église dont la commune est sous plan de gestion, de prendre en considération la circulaire du 19 novembre 2009 sur l'actualisation des plans de gestion. En outre, je vous renvoie également ci-avant au chapitre 17 relatif au plan de gestion. [2015 – 2016]

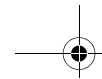
Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté culturelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue. Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790/435- 01. [2018 => 2025]

CIRCULAIRES RELATIVES À L'ÉLABORATION DES BUDGETS DES COMMUNES (ANNÉES 2015-2024) (EXTRAITS)

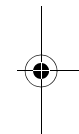
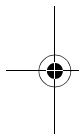
Par ailleurs, je vous recommande de veiller au respect par les fabriques d'églises des tarifs des services religieux du culte catholique tel que repris dans mon arrêté du 2 avril 2010. [2017]

(...)





QUESTIONS PARLEMENTAIRES



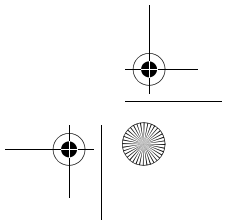
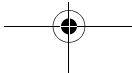
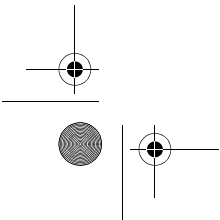
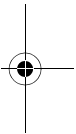
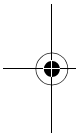
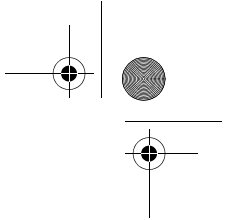
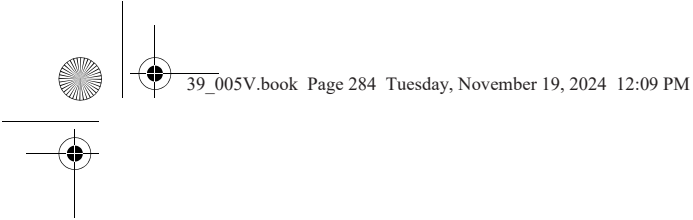
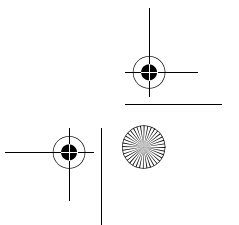
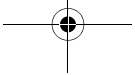
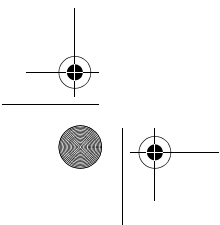
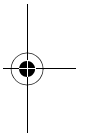
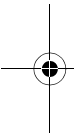
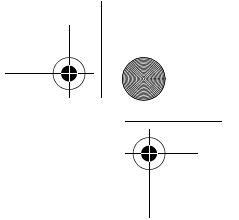
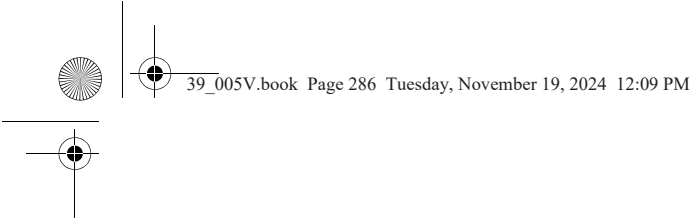


TABLE DES MATIÈRES

1. Les surcoûts des fabriques d'église pour les budgets communaux	287
2. L'usage du produit de la vente de bâtiments par les fabriques d'église et les communes	288
3. La subsideation des fabriques d'église	291
4. Les relations entre les communes et les fabriques d'église	292
5. Les fabriques d'église (Mission)	293



QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Annotation : À titre de complément d'information, le lecteur trouvera ici quelques questions parlementaires apportant un éclairage sur les questions abordées dans le présent ouvrage.

1. Les surcoûts des fabriques d'église pour les budgets communaux³⁷

Question – La crise de l'énergie frappe tout le monde, même les lieux de cultes. La grande majorité des églises sont des passoires énergétiques et difficiles d'imaginer y remédier à court terme.

Les fabriques d'église sont financées en grande partie par une dotation communale. Face aux factures de régularisation et aux acomptes revus à la hausse, elles sont nombreuses à devoir solliciter une modification budgétaire et une augmentation de leur dotation.

Pour contenir l'augmentation des factures pour les communes, l'Évêché de Tournai appelle ses fabriques d'église à redoubler d'efforts tant dans la recherche de nouvelles recettes propres que dans la manière d'utiliser ces énergies. Dans certains villages, il n'y a plus d'office pour concentrer tous les fidèles dans une seule église du doyenné.

Dans le même temps, les églises font partie non seulement de notre paysage, mais surtout de notre patrimoine, en tout cas pour certaines d'entre elles. Ne pas les chauffer, c'est les rendre vulnérables à l'humidité et autre altération qui induiraient des coûts de rénovations a posteriori.

Quel regard porte Monsieur le Ministre sur cette situation ?

Que préconise-t-il aujourd'hui d'une part aux fabriques d'église et d'autre part aux communes ?

Une aide est-elle prévue pour que les communes puissent faire face dans l'urgence à cette augmentation des dotations aux fabriques d'église qui s'ajoutent à des augmentations de dotations aux zones de police et de secours ?

Réponse – Sur base des chiffres communiqués par mon administration, l'augmentation des dotations communales aux fabriques d'église entre les exercices 2022 et 2023 peut être estimée à 5 millions d'euros en termes de prévisions budgétaires. Pour information, les dépenses des fabriques représentent à l'ordinaire environ 0,51 % du budget 2023 des communes.

³⁷ Question écrite du 01/02/2023 de CRUCKE Jean-Luc à COLLIGNON Christophe, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (<https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=118403>)

Les fabriques d'église sont effectivement touchées par l'augmentation générale des prix de l'énergie et si les recettes propres des fabriques d'église ne peuvent couvrir celle-ci, les dispositions actuellement applicables requièrent que la dotation communale supplée à l'insuffisance des revenus de la fabrique.

Il est certain que les fabriques doivent contribuer à l'effort général de rationalisation de la consommation énergétique. À cet effet, j'attire votre attention sur le fait que, d'une part, j'ai également adressé en date du 3 septembre 2022 une circulaire à l'attention des responsables locaux contenant différentes recommandations pour une consommation énergétique rationnelle et responsable. Et d'autre part, une déclaration des Évêques a attiré l'attention des fabriques sur la nécessité d'une utilisation parcimonieuse de l'énergie ; les différents Évêchés ont quant à eux appelé les fabriques à conscientiser les communautés paroissiales sur les impacts budgétaires liés aux augmentations des prix de l'énergie et ont émis différentes suggestions en vue de limiter ces postes de dépenses (diminution de la température, utilisation des chapelles de semaine, célébrations religieuses dans les églises les moins énergivores, et cetera).

Par ailleurs, à l'occasion de la tutelle spéciale d'approbation exercée sur les actes financiers (budgets ou comptes) des fabriques d'église, les autorités communales ont l'opportunité d'émettre d'éventuelles remarques ou propositions concernant les postes liés aux dépenses énergétiques.

Je pense également que lors de la rénovation plus importante des lieux de culte, la performance énergétique du bâtiment et l'économie d'énergie en découlant devront être une priorité.

2. L'usage du produit de la vente de bâtiments par les fabriques d'église et les communes³⁸

Question – Le décret impérial du 30 décembre 1809 (articles 37 et 92) et la loi du 4 mars 1870, consacrent l'obligation pour les communes de pourvoir aux bâtiments affectés au culte (presbytères, églises et chapelles paroissiales), que ces bâtiments soient propriétés de la commune ou de la fabrique.

La vente de ces biens immobiliers par les fabriques d'église qui en sont propriétaires est fréquente. Le produit de la vente de ce type de bien doit être réinvesti dans d'autres immeubles ou en titres et ne peut pas être affecté au fonctionnement du culte. Ces avoirs financiers sont donc considérés comme des avoirs indisponibles. Seuls les intérêts, loyers ou fermages qu'ils produiraient peuvent être utilisés dans le cadre de la participation au déficit de l'exercice du culte.

Ne serait-il pas judicieux de permettre aux fabriques ou communes disposant de ce type de biens immobiliers d'utiliser, par convention avec la commune ou la fabrique

³⁸ Question écrite du 31/01/2023 de DISPA Benoît à COLLIGNON Christophe, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (<https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&idoc=118193>)

concernée, le produit de la vente pour des travaux nécessaires afin d'assurer le maintien ou la réfection des lieux de culte ?

Réponse – La question de l'utilisation du produit de la vente des biens de fabriques d'église pour participer aux travaux de rénovation des édifices du culte afin de soulager les communes n'est pas nouvelle. Elle est d'autant plus pertinente dans une situation de crise économique synonyme de difficultés financières pour les communes.

En vertu des articles 37 et 92 combinés du décret du 30 décembre 1809, les communes ont l'obligation de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques d'église pour ce qui regarde les dépenses nécessaires à l'exercice du culte ainsi qu'à l'entretien, la restauration et la reconstruction des églises et des presbytères.

Selon certains auteurs (Caroline Sagesser, « La Fabrique d'église en Belgique – Perspective historique » In Les Fabriques d'églises en Wallonie – De Napoléon au 21^e siècle, Editions Vandenbroele, 2017, p24.), l'intervention communale dans les grosses réparations était à l'origine une intervention subsidiaire : « L'obligation relative aux grosses réparations devait se lire en lien avec les articles du décret qui concernaient les réparations : celles-ci étaient de la responsabilité des marguilliers, qui devaient en référer au conseil lorsque la dépense excédait une certaine somme fonction de la taille de la paroisse. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de fonds qu'une délibération du conseil devait avoir lieu à ce propos et être envoyée au préfet. Celui-ci pouvait ordonner que les réparations soient faites aux frais de la commune. L'intention première du décret était ainsi de faire jouer un principe de subsidiarité. »

Il faut bien constater que l'intervention communale automatique pour les grosses réparations est devenue la norme.

Pour autant, Il faut garder à l'esprit que dans la très grande majorité des cas, les édifices du culte relèvent de la propriété des communes. Comme tout propriétaire, elles sont donc responsables d'y réaliser et d'y financer les grosses réparations et les fabriques d'église les frais d'entretien.

Deux circulaires de 1967 et 1983 du ministre de la Justice abordaient déjà cette problématique du réemploi du produit des ventes des biens privés des Fabrique d'église. Ainsi, la circulaire du 12 mai 1967 disait : « Il en résulte que les fabriques d'église ne peuvent donc être obligées à aliéner, à ces fins, tout ou partie de leur patrimoine immobilier ou mobilier, elles ont seulement l'obligation d'y affecter leurs revenus.

Cependant, il ne peut être perdu de vue que la situation financière de certaines communes est très difficile et que cette situation appelle une décision qui ne peut pas toujours être un refus.

Aussi, lorsqu'il s'agit de travaux indispensables à effectuer aux églises et aux presbytères situés dans des communes qui ne peuvent que très difficilement se procurer les ressources nécessaires pour supporter les coûts de tels ouvrages, j'estime qu'il y a lieu, en principe, d'accueillir les demandes des fabriques d'église tendant à pou-

voir aliéner une partie de leur patrimoine en vue de l'exécution des travaux dont il s'agit.

Cette façon de procéder n'est en contradiction ni avec l'esprit ni avec la lettre du décret en cause, celui-ci ne comportant d'ailleurs aucune interdiction formelle sur ce point.

Toutefois, il convient de n'accueillir les demandes de l'espèce que si le patrimoine des fabriques d'église a une certaine importance et après un examen approfondi des possibilités financières des administrations intéressées. En effet, toute diminution du patrimoine des fabriques d'église et, partant, des revenus qui en proviennent est de nature, dans beaucoup de cas, à entraîner, dans l'avenir, une augmentation corrélative des subsides communaux nécessaires pour équilibrer les budgets des fabriques d'église. »

L'honorable membre constate dès lors que la problématique se posait exactement dans les mêmes termes il y a plus de 50 ans. Ma réponse serait d'ailleurs la même que celle du ministre de la Justice de l'époque.

La réalisation (transfert d'un droit réel sur bien) d'un bien privé de la fabrique d'église pour utiliser le produit afin de réaliser des travaux sur un édifice du culte peut aussi avoir un impact négatif sur l'intervention de la commune à l'ordinaire. Facialement, cela réduirait l'intervention communale à l'extraordinaire, mais cela peut augmenter l'intervention communale annuelle à l'ordinaire. En effet, le produit des droits personnels consentis sur les biens immobiliers (loyers, fermages...) sont valorisés dans le budget de la fabrique d'église et viennent ainsi réduire le déficit à couvrir par la commune.

Il est donc nécessaire de peser le pour et le contre de chaque opération et de leur rentabilité à court, moyen et long terme afin de prendre des décisions qui ne soient pas contreproductives.

L'opposition au réemploi du produit des ventes n'est pas forcément l'apanage des fabriques d'église, mais peut également émaner des évêchés qui, si leur autorisation n'est pas requise légalement, gardent une grande influence sur le fonctionnement des fabriques d'église et gardent un pouvoir indirect qui est leur pouvoir d'approbation des comptes et budgets des fabriques d'église tel que prévu dans le CDLD.

Cette question est bien entendu un des éléments en cours de réflexion quant à une future réforme du régime légal du temporel des cultes.

3. La subsidiation des fabriques d'église³⁹

Question – Un article dans le Vif cet été faisait état du budget dépensé par les communes flamandes pour subvenir aux besoins de leur fabrique d'église – 127 millions d'euros pour 1 623 fabriques d'église recensées l'an dernier, un budget en hausse de 80 % par rapport à 2017 (68 millions).

Cette facture gigantesque est, en bout de course, à la charge des contribuables et les communes n'en retirent rien puisque les propriétés religieuses échappent de surcroît à la taxe foncière.

Quelle est la situation en Wallonie ?

Quel est le budget alloué par les communes aux fabriques d'église ?

Ce montant est-il également en augmentation ?

Quel est l'avis de Monsieur le ministre sur le sujet ?

Une réforme, conjointe avec les autres régions, serait-elle envisageable afin de mettre fin ou amoindrir ce financement public démesuré ?

À tout le moins, soutiendrait-il la mise en place d'un groupe de travail à ce sujet au Parlement wallon ?

Réponse – En 2017, les subventions octroyées aux fabriques d'église par les communes wallonnes s'élevaient à un total de quelque 27 millions d'euros. En 2021, elles s'élèvent à un total de 27,5 millions d'euros.

On n'observe donc pas en Wallonie la même évolution que celle enregistrée en Flandre et le subventionnement des fabriques d'église y représente 0,5 % des dépenses ordinaires totales des communes.

Cet élément ne semble donc pas poser de réels problèmes d'équilibre budgétaire aux communes.

En revanche, sur le volet extraordinaire et la question de l'entretien du patrimoine, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer pour dire qu'il sera de plus en plus utile de mener une réflexion de fond sur la rationalisation de ce patrimoine, afin d'éviter de faire supporter des coûts extrêmement lourds par nos pouvoirs locaux.

L'année qui s'annonce pourrait être propice à cette réflexion qui doit, nécessairement, être menée au Parlement, s'inscrivant dans la suite logique d'un rapport parlementaire établi sous la précédente législature.

³⁹ Question écrite du 25/11/2021 de CASSART-MAILLEUX Caroline à COLLIGNON Christophe, ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (<https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=108427>)

4. Les relations entre les communes et les fabriques d'église⁴⁰

Question – La Collégiale Sainte-Waudru de Mons a fait l'objet de dégradations notables, dont certaines pourraient s'avérer irréparables. Ces travaux auraient été réalisés sous la supervision du Conseil de la fabrique d'église du bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et au patrimoine culturel wallon.

Cette actualité a créé l'émoi parmi les nombreux Montois(es) attaché(e)s à leur patrimoine culturel et cultuel. Cela soulève différents problèmes liés à la législation en vigueur concernant les fabriques d'église.

Ce régime juridique est composé de dispositions héritées du régime napoléonien et a subi quelques modifications récemment contrairement aux grandes réformes menées dans les communautés flamande et germanophone. À ce titre, l'UVCW a formulé de nombreuses recommandations pour faire entrer cette législation dans le XXI^e siècle.

Monsieur le Ministre pourrait-il nous résumer quelles relations entretiennent les communes et les fabriques d'église ? Au niveau de la gestion ? Au niveau du financement ?

Quels sont les devoirs en matière de responsabilité pour les communes dans ce type de situation où des biens liés à la fabrique d'église sont dégradés ?

Peut-il nous confirmer ou infirmer qu'un membre du collège communal siège de droit dans le conseil des précitées ?

Pourrait-il nous indiquer si les fabriques sont soumises au respect des procédures de marchés publics nécessaires à la bonne gestion des deniers publics ?

Une réforme de la législation sur les fabriques d'église est-elle à l'agenda du Gouvernement wallon ?

Réponse – Il convient de préciser avant tout que ce dossier relève de la compétence de la ministre du Patrimoine, mes attributions portant sur l'encadrement des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Si les lieux de culte dont ces établissements assurent la gestion relèvent également un intérêt patrimonial, il convient d'articuler l'ensemble des législations applicables.

Cette remarque étant faite, je rappellerai que les établissements cultuels reconnus disposent de la personnalité juridique et sont autonomes dans les décisions qu'ils adoptent. Cette réalité comporte toutefois certaines nuances puisque certaines décisions des fabriques d'église – comme les budgets, comptes et modifications budgétaires – sont soumises à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal, et que les communes ont des devoirs financiers envers les fabriques, pour combler le déficit de fonctionnement et pourvoir aux grosses réparations des lieux de

⁴⁰ Question écrite du 05/02/2021 de GALANT Jacqueline à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (<https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&idoc=101799>)

culte. Je n'évoque pas ici le financement du logement du ministre du Culte, s'agissant d'un droit qui lui est personnel. Les fabriques d'église, comme tous les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, sont tenues au respect des règles relatives aux marchés publics.

En vertu de cette autonomie, il n'est pas envisageable qu'une commune s'immisce dans la gestion d'une fabrique, par exemple en prenant le contrôle de ses finances ou en posant des décisions à sa place. Il convient cependant de garder à l'esprit que le bourgmestre, garant de la sécurité publique, pourrait être amené à devoir limiter l'accès à certains lieux de culte qui, faute de réparations suffisantes, présenteraient un danger pour l'intégrité des personnes. Sur les réparations, j'invite l'honorable membre, pour le reste, à consulter le chapitre IV du décret impérial de 1809 qui dresse la procédure à suivre. Les communes ne sont évidemment pas responsables de dégradations aux biens du culte qui seraient le fruit d'une action diligentée par la fabrique elle-même ou survenues par suite de son inertie.

Enfin, le bourgmestre est membre de droit du conseil de fabrique. Le décret impérial conditionne cette présence au fait qu'il se revendique comme appartenant au culte catholique, raison pour laquelle il peut, si tel n'est pas le cas, y déléguer un échevin qui, lui, devra remplir cette condition.

La matière culturelle a déjà fait l'objet de deux réformes, l'une relative à la tutelle et l'autre portant sur les étapes de la vie de ces établissements, de la reconnaissance à la désaffectation. Je suis conscient qu'une réforme de la législation dans une dimension plus globale mériterait être menée. En ce sens, j'ai déjà exprimé tout l'intérêt de voir se constituer un groupe de travail au sein du Parlement wallon afin de plancher sur ces questions.

5. Les fabriques d'église (Mission)⁴¹

Question – Je souhaiterais interroger Madame la Ministre sur les fabriques d'église, et plus particulièrement sur leurs possibilités d'interaction avec la société civile et le tissu associatif local.

À cet égard, une fabrique d'église est-elle habilitée à acquérir des parts dans des coopératives, notamment à finalité sociale, par exemple pour contribuer à la création d'un espace communautaire et à la réalisation d'actions sociales au bénéfice de l'intérêt collectif local ?

Dans le cas contraire, Madame la Ministre peut-elle nous indiquer quels sont les textes et dispositifs précis qui déterminent ces questions ?

Réponse – L'article premier du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église prévoit le principe de spécificité de leur objet en indiquant

⁴¹ Question écrite du 26/06/2019 de BIERIN Olivier à DE BUE Valérie, ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives (<https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=92237>)

qu'elles sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin, d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

En dehors de ces missions, les fabriques d'église ne peuvent accomplir d'autres actes.

Les aspects liés à l'intérêt collectif local relèvent davantage du ressort des ASBL dédiées aux œuvres paroissiales, qui gravitent autour des fabriques d'église.

INDEX

L'uniformisation de la tutelle a abouti à un système cohérent pour tous les cultes reconnus. La plupart des dispositions s'appliquent logiquement à tout établissement chargé de la gestion du temporel, bien qu'il faille insister sur la distinction entre d'une part les établissements financés au niveau communal (les fabriques d'église catholiques (sauf les cathédrales), protestantes et anglicanes ainsi que le culte israélite) et les établissements financés au niveau provincial (les cultes islamique et orthodoxe, et les fabriques d'église cathédrales).

Pour des raisons de convivialité, le présent index prend comme point de départ la situation des fabriques d'église financées au niveau communal dont la circonscription territoriale s'étend à une seule commune. Les entrées et les références y afférentes renvoient à des passages qui s'appliquent à ces établissements. Pour les établissements pluricommunaux, le lecteur trouvera un index limité sous « fabrique d'église pluricommunale » et il en est de même pour les « établissements financés au niveau provincial » (fabriques d'église cathédrales, cultes islamique et orthodoxe).

Afin de simplifier les renvois à la circulaire du 12 décembre 2014, chaque paragraphe a été numéroté et ce numéro de référence est repris dans l'index ci-dessous.

Abréviations:

ANE – Arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 pris en exécution de l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif à la notification électronique des décisions de tutelle

ARO – Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2018 pris en exécution du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

CB – Circulaires budgétaires

CDLD – Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

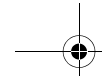
COI – Circulaire du 20 juin 2024 relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux

COP – Circulaire du 18 juillet 2014 mettant en place une opération pilote volontaire d'une convention pluriannuelle entre les communes/provinces et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte

CSP – Circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux

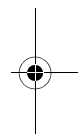
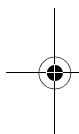
CTA – Circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives

DI – Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises



DRO – Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

LTC – Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes



abrogation: avant-propos

accusé de réception: CTA 6 et 33

achats groupés: CB

acquisition d'immeubles: COI

acte qui se base sur un acte antérieur qui reste sans décision: CTA 29 et ss.

actes à transmettre obligatoirement: *voir tutelle générale d'annulation*

actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme: DRO art. 4 et 6

administration journalière du temporel de la paroisse: DI art. 24

adresse officielle de la fabrique d'église: *voir formulaire signalétique*

adresses utiles: CTA 109

aliénations et échanges des biens immeubles: DI art. 62

- délibération: DI art. 12

annuels: DI art. 31

approbation: CTA 45, 46, 54, 57, 58, 63, 64, 70, 82 et 98; liste des pièces justificatives; questions parlementaires (2 et 4)

arrondissement de Bruxelles-Capitale: LTC art. 19^{ter}

Association des Provinces Wallonnes (APW): COP 6.1

assurances: DRO art. 4

attestation d'enregistrement datée de la communauté: DRO art. 4

- modèle: ARO annexe 3

attestation du commandant des pompiers – conformité du lieu de culte: DRO art. 4 et 10

autorités de tutelle: *voir tutelle*

autres cultes

- comptabilité: LTC art. 18 et ss.

avis de l'organe représentatif (évêque): *voir évêque (organe représentatif)*

avis du directeur financier (opérations immobilières): COI Partie 1 (4.1.2., 4.2.2. et 5.2.)

bancs et chaises: DI art. 66 et ss.

base légale: avant-propos

baux à ferme ou loyer

- registre: DI art. 56

baux emphytéotiques ou à longues années: *voir aussi droits réels démembres*

- délibération: DI art. 12
- opération immobilière: COI Partie 1 (2.) et Partie 2 (2.)

bedeaux: DI art. 33**biens bénéficiant du régime forestier:** COI Partie 2 (4.3.)**biens de la fabrique:** *voir régie des biens de la fabrique*

- actes conservatoires: DI art. 78

biens immeubles:

- aliénations et échanges: DI art. 12 et 62
- à affecter au culte / au logement du ministre du culte (construction): CDLD art. L3161-4; CTA 15 et 16

budget: *voir tutelle spéciale d'approbation – budget*

- bureau des marguilliers: DI art. 24
- délibération: DI art. 12
- modèle: LTC art. 13

bureau des marguilliers

- budget: DI art. 24
- composition: DI art. 13 et ss.
- élection: DI art. 11
- fonction: DI art. 24 et ss.
- marguilliers d'honneur: DI art. 21
- président: DI art. 19
- quorum: DI art. 20
- séances: DI art. 22 et 23
- secrétaire: DI art. 19
- trésorier: DI art. 19

Cabinet du ministre: COP 6.1**calcul du délai de tutelle:** CTA 6, 28, 29 et 37**calendrier:** *voir date limite*

cathédrale: voir *fabrique d'église cathédrale*

cautionnement: voir *trésorier – cautionnement*

charges de la commune: voir *commune – obligations*

charges de la fabrique d'église: DI art. 37 et ss.

collège communal

- déchéance: LTC art. 15
- décisions ayant un coût financier (fabrique d'église): CDLD art. L3161-5; CTA 20 et ss.

comité de pilotage: voir *convention pluriannuelle*

commune: voir *collège communal et conseil communal*

- obligations (charges): DI art. 92 et ss.; COP préambule; CDLD art. L1321-1; CB

compte: voir *tutelle spéciale d'approbation – compte*

- délibération: DI art. 12
- modèle: LTC art. 13

concertation: voir *convention pluriannuelle – dialogue et concertation*

conseil communal: voir *tutelle spéciale d'approbation*

conseil de fabrique

- composition: DI art. 3 et ss.
- délibération: DI art. 12
- élections: DI art. 8 et ss.
- membres de droit: DI art. 4
- première installation: DI art. 6
- quorum: DI art. 9
- renouvellement: DI art. 7
- séances et avertissement: DI art. 10
- séance extraordinaire: DI art. 10

Conseil d'Etat (recours): CTA 6

construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte: CDLD art. L3161-4; CTA 15 et ss.

contrats d'assurances: DRO art. 4 et 10

convention d'utilisation pour le lieu de culte: DRO art. 4

- modèle: ARO annexe 5

convention pluriannuelle: COP (en entier)

- comité de pilotage: COP 6.1 et 6.2
- conclusion: COP 2.1 et ss.
- contenu: COP 1.1 et ss.
- définitions: COP définitions
- dialogue et concertation: COP 1.1
- exécution: COP 3.1 et ss.
- fin: COP 5.1
- modification: COP 4.1 et ss.
- projection pluriannuelle (reconnaissance): DRO art. 4

convictions confessionnelles et non-confessionnelles: CB**curé (ou desservant)**

- bureau des marguilliers: DI art. 13, 23 et 26 et ss.
- conseil: DI art. 3
- réparations locatives: DI art. 44

date limite

- budget: LTC art. 1; CTA 27
- compte: LTC art. 6; CTA 27
- modification budgétaire: CTA 6 et 35

déchéance: LTC art. 15; CTA 96 et ss.

- rapport d'activités annuel: DRO art. 14

décisions à transmettre obligatoirement: *voir tutelle générale d'annulation*

décisions ayant un coût financier (non reprises au budget et non transmises au gouverneur): *voir tutelle générale d'annulation – décisions ayant un coût financier (non reprises au budget et non transmises au gouverneur)*

déclaration d'enregistrement des communautés culturelles: DRO art. 15 et ss.

- modèle: ARO annexe 2

déclaration sur l'honneur – respect de la Constitution et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme: DRO art. 4 et 10

- modèle: ARO annexe 9

délai de tutelle: *voir aussi tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation*

- calcul: CTA 6, 28, 29 et 37

délibérations

- dépenses extraordinaires: DI art. 12
- exécution: DI art. 24; *voir aussi tutelle générale d'annulation*
- préparation: DI art. 24

délibérations qui ne sont pas transmises: CTA 17

dépenses extraordinaires

- délibération: DI art. 12

désaffectation du lieu de culte: DRO art. 27 et ss.; COI Partie 2 (4.1.)

desservant: *voir curé (ou desservant)*

dialogue: *voir convention pluriannuelle – dialogue et concertation*

Direction générale des Pouvoirs locaux du SPW (DGO5): COP 6.1; CTA 110

dons et legs

- acte et acceptation: DI art. 59
- transmission au gouverneur: CDLD art. L3161-4; CTA 15 et ss.

droit d'emphytéose: COI Partie 1 (2.1., 2.2.2. et 2.3.) et Partie 2 (2.1. et 5.)

droit de superficie: COI Partie 1 (2.1., 2.2.2. et 2.3.) et Partie 2 (2.1. et 5.)

droits réels démembrés: CDLD L3161-4; CTA 15

droits réels sur le lieu de culte: DRO art. 4 et 10

- modèle: ARO annexe 4

échanges d'immeubles: COI Partie 1 (2.1., 2.3. et 3.3.) et Partie 2 (2.1. et 4.3.)

édifice: *voir immeuble à affecter à l'exercice du culte / au logement du ministre du culte et grosses réparations*

emphytéose: *voir baux emphytéotiques ou à longues années*

emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations

- délibération: DI art. 12

enquête publique (opération immobilières): COI Partie 2 (2.2.1.)

enregistrement des communautés cultuelles: DRO art. 15 et ss.

- modèle: ARO annexe 2

entrée en vigueur: *voir tutelle – entrée en vigueur*

envoi simultané du dossier: *voir tutelle spéciale d'approbation – envoi simultané du dossier*

estimation du bien : COI Partie 1 (2.2.1.)

établissement vicaire: DI art. 38

établissements financés au niveau provincial

- obligations financières: COP préambule
- tutelle générale d'annulation: CDLD art. L3161-1 et L3161-7 et ss.; CTA 70 et ss. et 113
- tutelle spéciale d'approbation: CDLD art. L3162-1 et ss.; CTA 70, 82 et ss. et 114

évêque (organe représentatif)

- actes à transmettre obligatoirement (avis): CDLD art. L3161-4; CTA 16
- avis d'acceptation (dons et legs, aliénations etc.): DI art. 59 et 62
- budget: LTC art. 1 et 2; CDLD art. L3162-1 et ss.; CTA 27, 33, 36 et ss.
- compte: LTC art. 6, 7; CDLD art. L3162-1 et ss.
- déchéance: LTC art. 15; CTA 98
- modification budgétaire: voir évêque (organe représentatif) – budget
- opération pilote (convention pluriannuelle): COP préambule, définitions, 2.1
- tutelle/notification: CTA 6

exécutoire (ou non)

- tutelle générale d'annulation: CDLD art. L3161-4; CTA 6 et 15
- tutelle spéciale d'approbation: CDLD art. L3162-2; CTA 6 et 38
- extrait de la matrice cadastrale du lieu de culte: DRO art. 4

extrait de la matrice cadastrale du lieu de culte: DRO art. 4

fabrique d'église

- conseil: *voir conseil de fabrique*
- charges: DI art. 37 et ss.
- mission: DI art. 1er

fabrique d'église cathédrale: DI art. 104 et ss.; *voir aussi établissements financés au niveau provincial*

- budget et comptes: LTC art. 16 et ss.; *voir aussi établissements financés au niveau provincial*

fabrique d'église pluricommunale

- budget: LTC art. 1 et 2
- comptes: LTC art. 6 et ss.
- tutelle générale d'annulation: CDLD art. L3161-1 et ss.
- tutelle spéciale d'approbation: CDLD art. L3162-1 et ss.; CTA 44 et ss.

financement: *voir commune – obligations*

fondations

- dons et legs à transmettre obligatoirement au gouverneur: CDLD art. L3161-4; CTA 15 et ss.
- exécution: DI art. 26 et 31
- registre: DI art. 55 et 56

formulaire signalétique: CTA 115

fournitures: *voir marchés publics*

fusion des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus: DRO art. 18 et ss.

gouverneur de province: *voir tutelle*

grosses réparations: DI art. 92 et ss.; COP préambule

habitation: *voir droits réels démembrés*

hypothèque: CDLD art. L3161-4; CTA 15

immeuble à affecter à l'exercice du culte (construction): CDLD art. L3161-4; CTA 15 et 16; *voir aussi tutelle générale d'annulation*

immeuble à affecter au logement du ministre du culte (construction): CDLD art. L3161-4; CTA 15 et 16; *voir aussi tutelle générale d'annulation*

indemnité de logement des ministres des cultes: CDLD art. L1321-1

insuffisance des revenus de la fabrique: DI art. 37, 49 et 92 et ss.

inventaire(s): *voir régie des biens de la fabrique – inventaire(s)*

legs: *voir dons et legs*

lieu de culte

- désaffectation: DRO art. 27 et ss.; COI Partie 2 (4.1.)
- opérations immobilières: COI
- transfert du lieu de culte: DRO art. 33 et ss.

limites territoriales des établissements culturels: DRO art. 23 et ss.

location des bancs et chaises: *voir bancs et chaises*

maison de la laïcité: CB

maison épiscopale: DI art. 104 et ss.

mandats: DI art. 28 et 35; CTA 112

marchés: DI art. 28

marchés publics

- transmission au gouverneur: CDLD art. L3161-4; CTA 15 et ss.

marguilliers: *voir bureau des marguilliers*

mauvais aiguillage du dossier: CTA 6

ministres des cultes – indemnité de logement: CDLD art. L1321-1

modification budgétaire: *voir tutelle spéciale d'approbation*

modification des limites territoriales des établissements culturels: DRO art. 23 et ss.

motivation des décisions: CTA 6

opérations immobilières: COI Partie 1 (2.) et Partie 2 (2.)

notification: LTC art. 12; CDLD art. L3115-1; DRO art. 5; ANE; CTA

nouveau trésorier: *voir trésorier – remplacement*

objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte: DI art. 27

obligations communales: *voir commune – obligations (charges)*

obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus: DRO art. 10 et ss.

- en cas de déchéance: DRO art. 14

opérations immobilières: COI

- acquisition d'immeubles: COI Partie 1 (2.1. et 2.3.) et Partie 2 (2.1. et 2.2.1.)
- avis du directeur financier: COI Partie 1 (4.1.2., 4.2.2. et 5.2.)
- avis de l'organe représentatif (l'évêque): DI art. 62; CTA 16
- biens bénéficiant du régime forestier: COI Partie 2 (4.3.)
- droit d'emphytéose: COI Partie 1 (2.1., 2.2.2. et 2.3.) et Partie 2 (2.1. et 5.)
- droit de superficie: COI Partie 1 (2.1., 2.2.2. et 2.3.) et Partie 2 (2.1. et 5.)
- échange d'immeubles: COI Partie 1 (2.1., 2.3. et 3.3.) et Partie 2 (2.1. et 4.3.)
- enquête publique: COI Partie 2 (2.2.1.)
- estimation: COI Partie 1 (2.2.1.)

- motivation: COI Partie 2 (4.2.2.)
- publicité: COI Partie (2.3. et 3.3.) et Partie 2 (2.2.1. et 2.2.2.)
- transmission au gouverneur (tutelle générale): CDLD art. L3161-4; CTA 15 et ss.
- vente d'immeubles: COI Partie 2 (2.2.1.)

organe représentatif: *voir évêque (organe représentatif)*

organiste: DI art. 33

paiement vicair: DI art. 38

permis d'urbanisme: DRO art. 4 et 10

pièces justificatives (listes): CTA 111 et ss.; *voir tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation*

plan pluriannuel: *voir convention pluriannuelle*

pluricommunalité: *voir fabrique d'église pluricommunale*

prédicateurs: DI art. 32

presbytère: DI art. 44 et 92; *voir aussi immeuble à affecter au logement du ministre du culte*

président: DI art. 9, 19 et ss., 23, 28, 43, 50, 55 et 56

- nomination et renouvellement/réélection: DI art. 9

procédures: *voir tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation*

procès: DI art. 79

- délibération: DI art. 12

projection budgétaire à trois ans: DRO art. 4

projection du nombre de membres de la communauté cultuelle: DRO art. 4

- modèle: ARO annexe 7

propriété des biens

- contestations: DI art. 80
- registre: DI art. 56

publication des décisions de tutelle: CTA 6

publicité et enquête publique (opération immobilières): COI Partie 2 (2.2.1.)

rapport d'activités annuel pour les établissements déchu: DRO art. 14

- modèle: ARO annexe 1re

rapport d'architecte ou notaire ou géomètre concernant l'état général du lieu de culte: DRO art. 4

rectification/ rectifier: CDLD art. L3162-2 et L3162-3 ; CTA 10, 26, 40, 42, 61, 68 et 92

reconnaissance: DRO, ARO

- critères d'évaluation: DRO art. 8
- demande: DRO art. 3 et ss.
- dossier: DRO art. 4
- modèles: ARO, annexes
- procédure: DRO art. 5 et ss.
- retrait: DRO art. 11

recours: *voir tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation*

- devant le Conseil d'Etat: CTA 6

réforme: avant-propos

régie des biens de la fabrique: DI art. 50 et ss.

- inventaire(s): DI art. 55

régime forestier pour certains biens: COI Partie 2 (4.3.)

emploi des capitaux remboursés

- délibération: DI art. 12

réparations: DI art. 41 et ss.; *voir aussi grosses réparations*

respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative:
DRO art. 4 et 10

- modèle: ARO annexe 8

revenus: DI art. 36

- recouvrement: DI art. 78

sanctions: *voir déchéance*

secrétaire: DI art. 9, 19 et 56

- nomination et renouvellement/réélection: DI art. 9

séminaire: DI art. 104 et ss.

services: *voir marchés publics*

servitudes: *voir droits réels démembreés*

situation patrimoniale: CTA 112; DRO art. 4

structure juridique de la communauté culturelle locale: DRO art. 4

sonneurs: DI art. 33

suisses: DI art. 33

superficie du lieu de culte (adéquation): DRO art. 4

- modèle: ARO annexe 6

synergies d'achats: CB

transfert du lieu de culte: DRO art. 33 et ss.

travaux: *voir marchés publics*

trésorier: DI art. 19, 25, 34, 35, 41, 50, 53, 59, 74 et ss., 82, 85, 88, 94; LTC art. 5, 10 et ss.

- actes conservatoires: DI art. 78
- bordereau trimestriel: DI art. 34
- cautionnement: LTC art. 10
- remplacement: LTC art. 11

tutelle: *voir tutelle générale d'annulation et tutelle spéciale d'approbation*

- entrée en vigueur (nouvelle tutelle): CTA 2, 104 et ss.; avant-propos
- généralités (nouvelle tutelle): COP préambule; CTA 1 et ss., 9 et 10

tutelle coercitive: LTC art. 15quinquies (abrogé)

tutelle d'annulation: *voir tutelle générale d'annulation*

tutelle d'approbation: *voir tutelle spéciale d'approbation*

tutelle de suspension (supprimée): CTA 12

tutelle générale d'annulation: CDLD art. L3161-1 et ss.; CTA 6, 11 et ss.

- avis de l'organe représentatif (l'évêque): CDLD art. L3161-4; CTA 16
- champ d'application: CDLD art. L3161-1; CTA 14
- décision du gouverneur: CDLD art. L3161-6; CTA 17
- décisions ayant un coût financier (non reprises au budget et non transmises au gouverneur): CDLD art. L3161-5 et ss.; CTA 19 et ss.
- délibérations à transmettre à la demande du gouverneur: CDLD art. L3161-3; CTA 18 et ss.
- délibérations obligatoirement transmissibles: CDLD art. L3161-4; CTA 6 et 15 et ss.
- pièces justificatives: CTA 111

- procédure: CDLD art. L3161-2 et ss.
 - prorogation du délai imparti au gouverneur: CDLD art. L3161-6; CTA 17 et 43
- tutelle spéciale d'approbation:** CDLD art. L3162-1 et ss.; CTA 6, 23 et ss.
- budget: DI art. 45 et ss.; LTC art. 1, 2 et 27 et ss.; CDLD art. L3162-1
 - budget (date limite): LTC art. 1; CTA 27
 - budget (pièces justificatives): CTA 28 et 112
 - budget (sanction/déchéance): LTC art. 15; CTA 96 et ss.
 - champ d'application: CDLD art. L3162-1; CTA 24
 - compte: DI art. 82 et ss.; LTC art. 5 et ss.; CDLD art. L3162-1; CTA 27 et ss.
 - compte (date limite): LTC art. 6; CTA 27
 - compte (pièces justificatives): CTA 28 et 112
 - compte (sanction/déchéance): LTC art. 15; CTA 96 et ss.
 - déchéance: LTC art. 15; CTA 96 et ss.
 - envoi simultané du dossier: LTC art. 1 (budget) et 6 (compte); CTA 27 et 37
 - interventions du conseil communal: CDLD L3162-2; CTA 39 et 40
 - modification budgétaire (date limite): CTA 6 et 35
 - modification budgétaire (pièces justificatives): CTA 28 et 112
 - modification budgétaire (procédure): voir tutelle spéciale d'approbation – budget
 - procédure: CDLD art. L3162-2; CTA 27 et ss.
 - prorogation du délai imparti au conseil communal: CDLD art. L3162-2; CTA 38
 - recours: CDLD art. L3162-3; CTA 26 et 43

Union des villes et communes de Wallonie (UVCW): COP 6.1

usage: voir droits réels démembrés

usufruit: voir droits réels démembrés

vente d'immeubles: COI Partie 2 (2.2.1.)